2023

RELATÓRIO DA ANÁLISE DA DEFESA DO ESTADO

Processo nº 1167016



TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

PROCESSO N. 1167016
NATUREZA: Balanço Geral do Estado
RESPONSÁVEL: Excelentíssimo Senhor Romeu Zema Neto, Governador do Estado de Minas Gerais
EXERCÍCIO: 2023
RELATOR: Conselheiro Mauri Torres
REVISOR: Conselheiro Wanderley Ávila
PROCURADOR-GERAL: Marcílio Barenco Corrêa de Mello

I – INTRODUÇÃO

Trata-se do Balanço-Geral do Estado, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema Neto.

A Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão do Estado – Cfamge apontou, em seu relatório inicial, supostas inconsistências nas contas do Estado, bem como solicitou esclarecimentos referentes a diversos pontos que, inicialmente, não ficaram claros no Balanço Geral apresentado, em consonância com o acompanhamento feito durante o exercício e de conhecimento do Estado.

Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação e abertura de vista ao Governador, para apresentação de defesa. Além disso, foram analisadas, no Relatório Técnico, as recomendações e determinações de exercícios anteriores e, por fim, elencadas sugestões de recomendações e determinações a serem direcionadas ao Poder Executivo Estadual pelo Plenário desta Corte.

Devidamente citado, o Excelentíssimo Senhor Governador apresentou defesa, por intermédio da Advocacia-Geral do Estado – AGE, na qual foram anexados documentos e informações produzidos por diversos órgãos e entidades do Estado. É preciso frisar, como ficará evidente na análise dos pontos de abertura de vista a seguir, que diversos documentos mencionados, em especial, na manifestação da SEF, não foram juntados aos autos e, por conseguinte, não foram objeto de análise pela unidade técnica. Na oportunidade o Estado optou, ainda que não fosse necessário neste momento, por apresentar manifestação quanto às sugestões de recomendação e determinação feitas pela unidade técnica, motivo pelo qual também serão objeto de análise.

A AGE, em sua peça, busca tratar do esforço do Estado em equacionar as contas, quitando dívidas de exercícios passados, mesmo em meio a um cenário econômico que descreve como desafiador, principalmente em razão da desaceleração do crescimento da arrecadação, dos impactos ainda sentidos da pandemia da Covid-19 e, mais recente, das alterações promovidas pelas Leis Complementares 192 e 194. A Advocacia do Estado reproduz, em diversos momentos, os esclarecimentos prestados aos pontos de abertura de vista e solicita que seja aplicada uma regra de transição, no que tange aos recursos do Fundeb e ao cálculo do índice constitucional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), à luz da 13ª Edição do MDF e do artigo 23 da LINDB. No que tange aos recursos do Fundeb, para fins de cálculo do índice constitucional de MDE, cumpre esclarecer que não há nenhuma diferença interpretativa entre o entendimento do Estado e o da unidade técnica desta Corte, como ficará evidente quando da análise do ponto de abertura de vista 29, pois ambos seguem o que é determinado pelo MDF. E, em complemento, é preciso trazer à luz que o próprio MDF 13ª Edição (à página 359) trouxe regra de transição explícita:

> VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE
>
> CONSTITUCIONAL (x)
>
> Valor da coluna (u), limitado ao valor da coluna (s)
>
> Com a alteração metodológica introduzida a partir do exercício financeiro de 2023, o valor do superávit, desde que observado o limite estabelecido no art. 25, §3º da Lei nº 14.113/2020, passou a compor o cálculo do percentual de MDE. No exercício seguinte, caso o ente não aplique os recursos no período definido (1º quadrimestre), o valor não aplicado será deduzido do cálculo do percentual de MDE, devendo, portanto, ser compensado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

> No entanto, excepcionalmente para o exercício de 2023, por se tratar de um período de transição, será incluído ao limite o valor das despesas executadas com o superávit do exercício imediatamente anterior (2022), observado o limite de 10% e o prazo para aplicação (1º quadrimestre).
>
> Essa coluna destina-se, portanto, à apuração dos valores que poderão ser incluídos para fins de cálculo do limite mínimo constitucional em 2023. (grifo nosso)

Como se observa, a modificação de enquadramento dos recursos do Fundeb e das despesas executadas com esses recursos, para fins de cálculo do índice constitucional, foram objeto de alteração pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e é acompanhada por esta Corte de Contas. Esta alteração, evidenciada nos Manuais da Secretaria desde o exercício de 2022, entrou em vigor para o exercício de 2023 e, ainda, trouxe regra de transição explícita, motivo pelo qual não há que se falar em surpresa ou desconhecimento de suas consequências. Posto isso, cumpre evidenciar, ainda, que para o Estado de Minas Gerais, em específico, a regra de transição não será aplicada, pois, como o próprio Ente reconhece, não houve superávit financeiro dos recursos do Fundeb do exercício de 2022 para o exercício de 2023.

Feitas as considerações iniciais, a Cfamge passa a analisar os argumentos trazidos pelo Governo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

II - APONTAMENTOS EM ESPÉCIE

3.1 – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI

1. Em relação ao Indicador 22 do Objetivo Estratégico "Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado", o índice de comprometimento com despesa de pessoal apontado pelo Estado foi de 51,37%, o que poderia indicar que houve o alcance da meta prevista para 2022 (inferior a 57%). Contudo, este percentual corresponde, apenas, ao do Poder Executivo, conforme consta no RREO. Caso ela seja exclusiva para o Poder Executivo, há possível inadequação da meta para 2022 (inferior a 57%) do Indicador 22 (índice de comprometimento com despesa de pessoal) do Objetivo Estratégico "Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado" do PMDI, tendo em vista que ela é superior ao limite máximo definido na LRF para o Poder Executivo (49%).

Esclarecimentos

No Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024, consta o seguinte:

> Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do processo SEI 1190.01.0008518/2024- 20. Em resposta, a Seplag encaminhou o Ofício SEPLAG/SCGAE nº. 3/2024 (88658434) e o Ofício SEPLAG/SCGAE nº. 4/2024 (89018862)[1].
>
> Inicialmente, a Secretaria ressaltou que o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é um instrumento de planejamento de longo prazo, no qual sua última revisão foi feita no ano de 2019. Nesse sentido, é necessário que os indicadores sejam revistos periodicamente, de forma a se adequarem à realidade atual do Estado de Minas Gerais, principalmente no que se refere aos assuntos de equilíbrio econômico e financeiro, que dependem de fatores externos, como a situação fiscal do estado frente à União. Diante disso, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão está planejando, para os próximos anos, a revisão do PMDI, que levará em consideração todos os apontamentos recebidos, inclusive os já elencados pelo Tribunal de Contas do Estado.
>
> Isso posto, a Seplag informou que o indicador do PMDI 2019 - 2030 "Relação entre o gasto com pessoal e a RCL" do Poder Executivo, com meta de 57% prevista para o ano de 2022, foi estabelecido conforme o valor de 66,65% executado em 2018, que serviu como valor de referência, sendo projetada uma redução gradativa para os anos seguintes, chegando à meta de 49% em 2026 e 46,5 % em 2030. Dessa forma, observa-se a evolução gradual da meta, adequando-se aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF.

Análise Técnica

Embora também seja um instrumento que contribui para o planejamento orçamentário no âmbito do Estado, o PMDI não pode contrariar o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente quanto aos limites para a despesa de pessoal. Dessa maneira, os esclarecimentos prestados apenas confirmam a necessidade de aprimorar a meta fixada no plano, bem como as medidas a serem implementadas pelo Estado para que a meta possa ser atingida, o que já foi objeto de recomendação na apreciação das Contas de 2020 (1101512), a qual ainda não foi cumprida, já que a última revisão do PMDI foi feita pela Lei 23.577/20.

4.1 – Receita

2. Quanto à receita financeira auferida sobre os recursos alocados na Fonte 57, tendo em vista a determinação legal para que os rendimentos auferidos sobre os recursos recebidos em função da LC 195 sejam voltados à consecução do mesmo objeto do valor principal.

[1] Os documentos referenciados não foram juntados aos autos e, portanto, não foram analisados pela unidade técnica.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

A SEF-MG informou que realizou consulta à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – Secult, que encaminhou, em resposta, o Memorando SECULT/SPGF nº32/2024 e o Memorando SECULT/FOMENTO nº 171/2024.

De acordo com a SEF:

> No Memorando.SECULT/SPGF.nº 32/2024, a SECULT informou que para a execução da Lei Complementar nº 195/2022, denominada Lei Paulo Gustavo (LPG), os incisos do art. 2º do Decreto nº 11.525/2023, que regulamenta a referida Lei, definem a distribuição dos valores na seguinte forma de execução:
>
> I - Para setor Cultural do Áudio Visual; e
>
> II - Para setor Cultural da Demais áreas Culturais.
>
> Diante disso, foi definido que deveriam ser criadas duas fontes de recurso para atender aos incisos do art. 2º do Decreto 11.525/23, sendo:
>
> I - Fonte 17-1 - Para setor Cultural do Áudio Visual; e
>
> II - Fonte 57-1 - Para setor Cultural da Demais áreas Culturais.
>
> Isto posto, a SECULT informou que, até 17 de maio de 2024, data de assinatura do Memorando em questão:
>
> •Na fonte 57-1 a receita financeira auferida foi de R$ 3.476.696,30 (três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos); e
>
> •Na fonte 17-1 a receita financeira auferida foi de R$ 9.468.490,28 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e oito centavos).
>
> No que tange à utilização dos rendimentos, no Memorando. SECULT/FOMENTO. nº 171/2024 foi informado que foi realizada reunião com a Comissão de Gestão Estratégica, instituída pela Resolução SECULT nº 40, 12 de setembro de 2022, relativa à aplicação e execução da Lei Complementar nº 195/2022, para a definição da destinação dos rendimentos. Na ocasião, foi definido que os rendimentos seriam utilizados para a chamada dos suplentes aprovados nos editais estaduais, sendo observados seus referidos objetos, em conformidade com a legislação federal.
>
> Na oportunidade, em complemento à manifestação da SECULT, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SPLOR/SEPLAG) informou, por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), incluído no SEI 1190.01.0008513/2024-58, que a parcela dos recursos referentes à Lei Paulo Gustavo arrecadados na fonte 57 foi registrada em uma única unidade orçamentária (1271 - Secretaria de Estado da Cultura), a qual, por sua vez, não registrou receitas referentes a outros instrumentos na fonte 57. Dessa forma, a totalidade das receitas de fonte 57 na UO 1271 refere-se às transferências da LC 195. Assim toda a receita de remuneração de depósitos bancários na mesma UO, na fonte 57, decorre dos recursos da LC 195. O total arrecadado em 2023 referente às remunerações foi de R$ 2.098.497,00.

Análise Técnica

A Cfamge, em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, ratifica o esclarecimento prestado pelo Estado quanto à receita financeira auferida no ano de 2023 em decorrência do recurso da LC 195 alocado na Fonte 57, sendo ela de R$ 2,098 milhões. Durante o exercício de 2024, esta coordenadoria acompanhará a aplicação dos recursos e dos rendimentos financeiros recebidos em função da LC 195.

Enfatiza-se que os Memorandos SECULT/SPGF nº32/2024 e SECULT/FOMENTO nº 171/2024, bem como o Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024, citados pela SEF, não foram juntados aos autos e, portanto, não foram analisados pela unidade técnica.

4.1.2 – Renúncia de Receita

3. Em relação à recomendação atinente à instituição dos indicadores de desempenho e à sistemática de monitoramento para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais, conforme proposto quando da Auditoria Operacional, Processo n.1088963, a qual gerou o Processo de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Monitoramento nº 1107665, tendo em vista a ausência de encaminhamento de informações a esta Coordenadoria sobre a conclusão dos trabalhos.

Esclarecimentos

A Subsecretaria de Receita Estadual (SRE) informou que tem buscado viabilizar a construção de uma proposta técnica para a avaliação dos TTS que atenda, tanto às demandas institucionais, relacionadas à política fiscal do Estado, quanto às recomendações do TCE, por meio de uma nova contratação da Fundação IPEAD.

De acordo com a SRE, em 2021, foi formalizado o contrato com a Fundação IPEAD, com vigência até 29 de abril de 2023, para a utilização de metodologias amplamente consolidadas para desenvolver análises econômicas de impactos de políticas públicas, com foco nas medidas de desoneração tributária do ICMS de 2015 a 2021, implementadas por meio de TTS, as quais mostraram-se bem consistentes.

Além disso, informou que visando ao refinamento das avaliações das renúncias de forma mais abrangente, alcançando tanto a renúncia fiscal como também o desempenho da receita, entendeu-se por fazer uma segunda contratação da Fundação IPEAD, a qual encontra-se na fase de instrução do processo e as análises dos benefícios fiscais, abrangendo o período de 2016 a 2023 e os anos de 2024, 2025 e 2026, utilizando a mesma metodologia adaptada na contratação anterior.

Por fim, a SEF acredita que, desta forma, serão atendidas as expectativas de avaliações das renúncias.

Análise Técnica

Considera-se o apontamento parcialmente atendido, tendo em vista que o esclarecimento em questão, informa que as ações para a implementação da referida recomendação da Auditoria Operacional, Processo SGAP n. 1088963, não foi finalizada, na expectativa do refinamento dos estudos contratados.

Desta forma, devido à sua relevância, os resultados desta contratação passarão a ser objeto de acompanhamento pela Cfamge, considerando o encerramento do ciclo de monitoramento da auditoria operacional, em 30/06/23, e que o prazo previsto para implementação das medidas pelo gestor, expirou em 31/12/23.

Oportuno registrar sobre o tema Renúncia de Receitas, que houve retificação do valor efetivado, em 2023, apresentado na respectiva prestação de contas, na modalidade Crédito Presumido, passando de R$ 12,338 bilhões para R$ 14,493 bilhões, conforme documentação encaminhada à esta Corte de Contas, por meio do Ofício SEF/STE 87/24, de 29/4/24, após a conclusão do Relatório Técnico sobre o Balanço Geral do Estado do exercício em análise (anexado aos autos pela Cfamge).

De acordo com a SEF, houve necessidade de retificação da prestação de contas das renúncias do exercício fiscal de 2023, após a Superintendência de Tecnologia da Informação da SEF ter se deparado com a seguinte situação:

> Em 01/07/2023, a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da SEF/MG deu início a um processo de migração e atualização tecnológica do sistema de emissão de NF-e. No entanto, em outubro de 2023, as equipes técnicas da STI detectaram uma falha no processo de ingestão de dados no ambiente analítico, originada a partir das informações catalogadas pela SEF/MG. Foi constatado que os dados das notas fiscais eletrônicas dos meses de julho, agosto e setembro de 2023 haviam sido carregados em duplicidade no ambiente analítico da SEF/MG.
>
> Para resolver o problema identificado, foi necessário reprocessar as informações do período afetado nos meses subsequentes. Esta medida teve como objetivos garantir a qualidade dos dados fornecidos às áreas de negócios no ambiente analítico, restabelecer a normalidade operacional e prevenir falhas semelhantes no futuro.

Portanto, considerando os novos valores para a modalidade Crédito Presumido das Renúncias Consolidadas, apura-se uma elevação de 13 p.p entre o total atualizado da renúncia efetivada em 2023, R$ 18,870 bilhões, e o estimado na LOA para o período, R$ 15,476 bilhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Diante disso, esta coordenadoria enfatiza a relevância da definição de indicadores de desempenho e implementação de sistemática de monitoramento, já para a prestação de contas de 2024, pois a renúncia de receitas é compreendida como política pública tributária com fins econômicos e sociais com amplo alcance na sociedade, tendo em vista o seu significativo valor.

4.3 – Emendas Parlamentares de Execução Obrigatórias

4. Sobre a ausência de aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares por falta de indicação do parlamentar e informações sobre eventual medida que mitigue tal situação e garanta a utilização integral dos valores.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF após consulta à Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), por meio do processo SEI 1190.01.0008578/2024-49. A SEGOV respondeu por meio do Memorando.SEGOV/SCEPET.nº 15/2024 (88308230), encaminhado pelo Ofício SEGOV/SGTE nº. 9/2024 (88856310), documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

Em síntese, a Secretaria esclareceu que as indicações de recursos oriundos de emendas parlamentares estaduais é prerrogativa dos parlamentares e que está sujeita à prazos e limites estabelecidos em lei. No caso de ausência de indicação parlamentar, a SEGOV entende que o Poder Executivo não possui autonomia para a utilização desses recursos.

Quanto à existência de medidas mitigadoras do risco de não haver indicação parlamentar, a Superintendência Central de Emendas Parlamentares Estaduais e Transferências (SCEPET/SEGOV) informou a realização de reuniões técnicas com as assessorias parlamentares e a realização de treinamentos sobre o processo de indicação e execução das emendas parlamentares estaduais, dentre outras iniciativas de capacitação.

Análise Técnica

Foram apresentadas diversas iniciativas por parte do Poder Executivo no sentido de auxiliar e instruir os parlamentares e assessores quanto ao processo de indicação e execução das emendas parlamentares. Acrescente-se ainda que, não há previsão legal que autorize o Poder Executivo a indicar recursos de emendas, sendo esta uma prerrogativa dos parlamentares, que devem observar os prazos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e divulgados no Portal de Emendas (www.emendas.mg.gov.br).

Desse modo, acolhe-se a justificativa.

5. Acerca da disponibilização de acesso ao sistema Sigcon-MG pelo TCEMG.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), por meio do processo SEI 1190.01.0008578/2024-49. A SEGOV respondeu por meio do Memorando.SEGOV/SCEPET.nº 15/2024 (88308230), encaminhado pelo Ofício SEGOV/SGTE nº. 9/2024 (88856310), documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A Secretaria informou que:

> os acessos de usuários do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE) ao sistema Sigcon-MG - Módulo Saída (https://sigconsaida.mg.gov.br/) podem ser solicitados pelo e-mail atendimento@sigconsaida.mg.gov.br. Para tal, deve ser informado o nome completo e o login do ADSEG do usuário. Esse login é o mesmo utilizado em outros sistemas corporativos do Governo de Minas (Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI-MG, Sistema de Administração de Pessoal - SISAP, Portal de Planejamento e Orçamento do Estado de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

> Minas Gerais - SIGPLAN, Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços -SIAD, dentre outros) e a criação é feita pelo próprioTCE.
>
> Nesse sentido, o órgão apensou ao processo SEI a planilha Relação de Usuários do TCE cadastrados no SIGCON (88896015), onde consta a relação de servidores do Tribunal de Contas do Estado cadastrados no Sigcon-MG - Módulo Saída, conforme informações extraídas em 20 de maio de 2024, às 14:03 horas.
>
> Na oportunidade, o órgão ainda informou que no dia 17 de maio de 2024, foi concedido o acesso às views do Sigcon-MG - Módulo Saída aos servidores do TCE, conforme solicitação enviada no e-mail atendimento@sigconsaida.mg.gov.br, por meio do Ticket #123121 (88896698).

Análise Técnica

A demanda relativa à possibilidade de acesso ao sistema Sigcon-MG - Módulo Saída pelo TCEMG busca aperfeiçoar os meios de controle dos recursos destinados às emendas parlamentares. Nesse sentido, ainda no ano de 2022, o Tribunal oficiou o Estado solicitando acesso e disponibilização de dados de diversos sistemas corporativos (processo SEI n. 22.0.000001959-7), contudo, até o momento, não foi atendido.

De modo diverso, as informações ora prestadas parecem atender à solicitação realizada, sendo informado que basta o envio de email informando o nome completo e o login do usuário. Portanto, considera-se como atendida a solicitação, condicionada à futura efetivação do acesso com as instruções fornecidas pelo Estado.

Justificativa Atendida.

6. Em relação à ausência de envio de planilha eletrônica com a execução mensal, de 2023, de Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória, o que impossibilitou a identificação das emendas impositivas relacionadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), por meio do processo SEI 1190.01.0008578/2024-49. A SEGOV respondeu por meio do Memorando.SEGOV/SCEPET.nº 15/2024 (88308230), documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

Transcreve-se a resposta fornecida pelo Estado:

> A Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) destacou que a Superintendência Central de Emendas Parlamentares Estaduais e Transferências, com o intuito de facilitar o acesso aos dados, mantém atualizado no menu Transparência do Portal de Emendas as informações relativas às execuções de emendas parlamentares impositivas, incluindo a função orçamentária da despesa, conforme Memorando.SEGOV/SCEPET.nº 15/2024 (88308230). A SEGOV, por meio da SCEPET, reforçou que está à disposição dos demais órgãos para participar da construção de soluções para facilitar a identificação das emendas impositivas relacionadas às ASPS e que irá levantar requisitos internos para atender a solicitação apresentada pelo TCE.
>
> Por outro lado, a SEGOV também pontuou que a criação de um identificador orçamentário para monitoramento das despesas relacionadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) não é competência daquele órgão, sendo essa uma atribuição da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).
>
> Isso posto, para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, no mesmo processo SEI, que em resposta encaminhou o Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 34/2024 (89048910).
>
> A SEPLAG esclareceu que, em função de limitações dos atuais sistemas financeiros e orçamentários utilizados pelo Estado de Minas Gerais, e tendo em vista o processo de implementação do GRP, em andamento, o CO ainda não foi implementado. Assim, a Secretaria informou que, até a implementação do novo sistema, é possível obter a memória das despesas executadas com recursos de emendas parlamentares estaduais e computadas na aplicação do mínimo constitucional em ASPS por meio dos filtros detalhados no Quadro 1.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Quadro 1. Filtros de pesquisa - Despesas executadas com recursos de emendas parlamentares estaduais e computadas na aplicação do mínimo constitucional em ASPS

Regra Geral - Unidades Orçamentárias = 1451, 1481, 1541, 2071, 2261, 2271, 2321, 4291; e

Função = 10; e

Fonte = 10, 71, 19; e

Modalidades diferentes de 45, 46, 75, 76, 95, 96; e

Elemento diferente de 59, 94; e

Elementos-Item diferentes de 3925, 3928, 3930.

Regra Específica do Corpo de Bombeiros de MG – Unidade Orçamentária = 1401; e

Função = 10; e

Fonte = 10, 71, 19; e

Ações = 1005, 4483; e

Modalidades diferentes de 45, 46, 75, 76, 95, 96

Análise Técnica

A necessidade de implementar mecanismos capazes de filtrar, dentro de cada função, as classificações que tipifiquem as despesas como sendo de ASPS (exemplo: fonte, função, elemento) é uma demanda antiga no TCEMG, constante dos relatórios referentes aos BGEs de 2022 e 2023. Nesse sentido, não é suficiente a disponibilização da classificação funcional programática das indicações parlamentares, sendo necessário que o Estado informe, por exemplo, a fonte e o elemento, ou mesmo outra codificação que assegure a identificação dos recursos oriundos de emendas parlamentares utilizados com ASPS.

De igual maneira, não foi possível verificar os recursos de emendas parlamentares estaduais computadas na aplicação em ASPS mediante a utilização dos filtros informados pelo Estado.

Justificativa não atendida.

7. Acerca da ausência de envio de informações relativas aos recursos recebidos por Minas Gerais atinentes às emendas parlamentares impositivas da União, além do efetivo envio das informações solicitadas, considerando que o repasse de recursos pode ocorrer mediante emendas parlamentares impositivas estaduais e por meio de emendas parlamentares impositivas da União. Quanto a estas últimas, foi solicitado ao Estado o envio de informações referentes aos recursos recebidos por Minas Gerais, bem como detalhamento da sua classificação orçamentária, modalidade de transferência e instrumento de pactuação, dentre outras informações, no entanto, as informações prestadas limitaram-se a abordar as emendas parlamentares impositivas estaduais.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Secretaria de Estado de Casa Civil, por meio do processo SEI 1190.01.0008586/2024-27. A resposta foi realizada por meio do Ofício SCC/DCGCE nº. 176/2024 (88751472), não anexado à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A Secretaria encaminhou à SEF a Planilha SCC (89138675), na qual constam as informações referentes aos recursos recebidos pelo Estado de Minas Gerais oriundos de emendas parlamentares impositivas federais, bem como detalhamento da sua classificação orçamentária, modalidade de transferência e instrumento de pactuação, dentre outras informações. A referida planilha não foi anexada à abertura de vista e, portanto, não foi analisada por esta unidade técnica. Foram enviados os arquivos nºs 36789852 (Peça n.º 34 do SGAP) e 3679853 (Peça n.º 35 do SGAP) contendo as referidas informações.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Análise Técnica

O Estado apresentou planilha digitalizada contendo os recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas federais com a respectiva classificação orçamentária. Informações relativas ao objeto da emenda foram suprimidas em razão do formato escolhido.

A fim de verificar a exatidão dos dados, foi realizada uma seleção das emendas que utilizaram a fonte 97 (Transferências Especiais de Recursos da União), sendo encontrado o valor de R$ 28,145 milhões, inferior à quantia constante do Relatório da Cfamge na análise da Receita Fiscal (R$ 40,096 milhões), valor este que também corresponde ao valor informado no Painel das Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada e no sítio eletrônico do Tesouro Nacional Transparente[2].

Portanto, diante das inconsistências verificadas, deixa-se de acolher a justificativa.

8. Acerca da situação das indicações 61174 e 65183 inscritas em restos a pagar, com o status de liquidadas, não obstante a existência de processo licitatório em curso, e, ainda, sobre a ausência de preenchimento do campo destinado às "justificativas" na hipótese de não execução integral das emendas.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), por meio do processo SEI 1190.01.0008578/2024-49. A SEGOV solicitou informações à Secretaria de Estado de Educação (SEE), por meio do Ofício SEGOV/SCEPET nº. 14/2024 (88300871). Todos esses documentos não foram anexados à abertura de vista e, portanto, não foram analisados por esta unidade técnica.

A Secretaria de Estado de Educação (SEE), por meio do Ofício SEE/SPF nº. 4/2024 (88600087), não anexado à abertura de vista, parece ter informado que:

> [...] o registro do controle de execução e justificativas cabíveis foram encaminhadas à Segov e inseridas no Sigcon-Saída em janeiro de 2022, dentro dos prazos legais, conforme chamado #90481 do Atendimento Sigcon-Saída. Por fim, esclarecemos que as liquidações dos empenhos das referidas indicações antes da finalização da licitação no ano de 2022 não apresentam justificativa conhecida, o que pode apontar para um equívoco à época, é importante destacar que atualmente a recomendação é que tais valores sejam liquidados apenas após finalização da licitação.

A Segov, por meio do Memorando.SEGOV/SCEPET.nº 15/2024, não anexado à abertura de vista, parece ter acrescentado que:

> em relação ao preenchimento do campo destinado às "justificativas", na época, os dados referentes às indicações 61174 e 65183 foram informados no processo SEI nº 1190.01.0003787/2022-14, por meio do Ofício SEGOV/SCGI Nº 11/2022 (42912449) e da Planilha Relatório TCEMG 2021 (42912452). Nos documentos, foram registradas as justificativas para não execução integral dos recursos, nas abas: "RP Processado e Não processado" e "Relatório Controle de Execução". O órgão ainda destacou que a referida planilha, encaminhada em 2022, encontra-se disponível, para consulta, no Portal de Emendas (https://www.emendas.mg.gov.br/dados-de-emendas-2021/).

Análise Técnica

O apontamento aborda duas questões. A primeira, relativa à inscrição de indicações em restos a pagar, com o status de liquidadas, não obstante a existência de processo licitatório em curso. Em relação ao referido apontamento, a manifestação do Estado indicou desconhecer as razões para o ocorrido e afirmou que atualmente a recomendação é que a liquidação ocorra somente após a finalização da licitação.

Diante da ausência de justificativas, considera-se o apontamento como não atendido. Acrescente-se, ainda, que uma vez não identificado, o equívoco poderá se repetir, sendo necessário um melhor controle de todo o processo que envolve o

[2] https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

processamento da despesa pela Secretaria responsável. Ademais, não foi indicado se haverá retificação da inconsistência apontada.

O segundo apontamento trata da ausência de preenchimento do campo destinado às "justificativas" na hipótese de não execução integral das emendas. Em resposta, o Estado informou que o campo das justificativas foi informado em planilha enviada à época.

De fato, existe campo próprio relacionado às justificativas pela ausência de execução integral nas planilhas que consolidam a execução das emendas parlamentares. Contudo, a justificativa é apresentada somente no ano da indicação da emenda. Em paralelo, também é disponibilizada planilha para acompanhamento dos Restos a Pagar de exercícios anteriores (indicações não executadas integralmente) – e, para estas, não há campo destinado às justificativas. Desse modo, não se torna possível identificar as razões pela ausência de execução, uma vez que a justificativa apresentada originalmente pode se alterar. Assim, exemplificativamente, uma emenda não executada em razão de ausência de conclusão da licitação em determinado exercício, pode continuar a não ser integralmente executada por irregularidades no contrato posteriormente celebrado.

Portanto, diante do dinamismo que envolve o processo de execução de emendas, as justificativas deveriam constar também das planilhas que demonstram os restos a pagar de exercícios anteriores (devidamente atualizadas) e não somente na planilha que retrata a execução do exercício corrente. Sem mencionar que o controle e acompanhamento por meio de planilhas se mostra frágil, passível de erro humano, o que não é uma prática recomendável.

Desse modo, tem-se como não atendida a justificativa.

9. Acerca da previsão de conclusão do processo licitatório das indicações 61174 e 65183.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), por meio do processo SEI 1190.01.0008578/2024-49. Por sua vez, a Segov encaminhou expediente à Secretaria de Estado de Educação (SEE) que, por meio do Ofício SEE/SPF nº. 4/2024 (88600087), não anexado à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica, informou que:

> [...] a indicação 61174, no valor de R$ 2.715.141,89 (dois milhões, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), referente a obra na EE Frei Anselmo, do município de Nova Serrana, não concluiu procedimento licitatório no exercício de origem (2021), a partir disso, foi constituído o impedimento de ordem técnica com as devidas justificativas. No exercício de 2024, a referida indicação foi licitada, a autorização de pagamento concedida pela Secretaria de Estado de Governo - Segov na data de 17/05/2024 e o pagamento está sendo processado por esta Secretaria de Estado de Educação -SEE/MG. Quanto à indicação 65183, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para atendimento de obra na EE Sebastião Dias Ferraz, do município de Tupaciguara, o procedimento licitatório não foi concluído no exercício de origem (2021). Diante do exposto, foi constituído o impedimento de ordem técnica com as devidas justificativas. A rede da SEE/MG está envidando esforços para a execução do processo licitatório, que compete à Caixa Escolar, e tão logo seja concluído, o pagamento será processado.

Análise Técnica

A respeito da previsão de conclusão do processo licitatório da indicação 61174, foi informada a respectiva conclusão, restando a finalização do processo de pagamento a cargo da Secretaria de Estado de Educação -SEE/MG. Já quanto à indicação 65183, somente foi informado que a SEE está envidando esforços para a conclusão da licitação, sem especificação dos motivos bem como do prazo previsto.

Portanto, acolhe-se parcialmente as justificativas apresentadas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

4.5 – Créditos Adicionais

10. Em relação às inconsistências verificadas nos Decretos nºs 683, 690 e 385, em atenção aos princípios da publicidade, transparência e efetividade, indicando as medidas adotadas para sanar os apontamentos, bem como o prazo de sua efetiva implementação e, por fim, a previsibilidade de publicação dos instrumentos jurídicos necessários.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF após consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cuja manifestação foi encaminhada pelo Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), não anexado à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

Transcreve-se, a seguir, a resposta separada por decreto:

> **No Decreto 385 (minuta SIAFI 76), de 08/08/23, a fonte a ser utilizada para abertura de crédito adicional não foi informada no decreto.**
>
> A SEPLAG verificou que houve erro material na redação do ato, tendo sido omitido o termo "do excesso de arrecadação" no inciso II. Nesse sentido, a Secretaria informou que será providenciada a retificação do ato ainda no exercício de 2024, acrescentando o termo. Ressalta-se que o registro do crédito no SIAFI ocorreu de forma correta, tendo sido contabilizado o recurso como excesso de arrecadação.
>
> **No Decreto 683 (minuta SIAFI 144), de 26/12/23, foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 17.326.008,00 e indicados R$ 17.206.008,00 em recursos disponíveis. Assim, verifica-se diferença de R$ 120.000,00.**
>
> A SEPLAG verificou que a publicação do ato no Diário Oficial Minas Gerais do Poder Executivo de 27 de dezembro de 2023 está correta, correspondendo exatamente às operações orçamentárias do Decreto, registrado no SIAFI sob o número 144, em 27 de dezembro de 2023. A publicação no Diário Oficial está disponível no link: https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/index.php?dataJornal=2023-12-27, páginas 04 e 05.
>
> A Secretaria informou que, no entanto, a inconsistência verificada pelo Tribunal de Contas do Estado faz referência à publicação disponível no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), link: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/681/2023/, que, ao transcrever o texto do Decreto nº 683, apresentou um erro material ao informar as dotações orçamentárias detalhadas a seguir - os valores foram transcritos faltando o número 1 inicial ao valor. A SEPLAG informou que a inconsistência será informada à ALMG.
>
> - Dotações orçamentárias - transcrição no Diário Oficial
>
> 1501 .04122041-4.099-0001-3191-0-10.1 19.131,00
>
> 1501.04122161-4.482-0001-3390-0-10.7 11.064,00
>
> 2101.18542104-4.274-0001-3191-0-26.1 118.556,00
>
> - Dotações orçamentárias - transcrição no site da ALMG
>
> 1501.04122041-4.099-0001-3191-0-10.1 9.131,00
>
> 1501.04122161-4.482-0001-3390-0-10.7 1.064,00
>
> 2101.18542104-4.274-0001-3191-0-26.1 18.556,00
>
> **No Decreto 690 (minuta SIAFI 152), de 28/12/23, foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 187.966.733,99 e indicados R$ 187.966.743,99 em recursos disponíveis. Assim, verifica-se diferença de R$ 10,00.**
>
> A SEPLAG verificou que a publicação do ato no Diário Oficial Minas Gerais do Poder Executivo de 29 de dezembro de 2023 está correta, correspondendo exatamente às operações orçamentárias do Decreto, registrado no SIAFI sob o número 152, em 29 de dezembro de 2023. A publicação no Diário Oficial está disponível no link:
>
> https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/index.php?dataJornal=2023-12-29, página 12 e 13.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

> A Secretaria informou que, no entanto, a inconsistência verificada pelo Tribunal de Contas do Estado faz referência à publicação disponível no site da ALMG, link: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/690/2023/, que, ao transcrever o texto do Decreto nº 690, apresentou um erro material ao informar a dotação orçamentária detalhada a seguir - os valores foram transcritos faltando o número 1 inicial ao valor. A SEPLAG informou que a inconsistência será informada à ALMG.
>
> - Dotações orçamentárias - transcrição no Diário Oficial
>
> 1511.06122705-2 .500-0001-3191-0-10.1 15,00
>
> - Dotações orçamentárias - transcrição no site da ALMG
>
> 1511.06122705-2.500-0001-3191-0-10.1 1 5,00

Análise Técnica

No Decreto 385, o Estado reconheceu o erro material e comunicou que providenciará a retificação ainda em 2024 o que será objeto de monitoramento por esta unidade técnica. Nos Decretos 683 e 690, foi possível verificar que, de fato, as publicações realizadas no Diário Oficial Minas Gerais do Poder Executivo veicularam os valores corretos. Como informado pela SEPLAG, o equívoco ocorreu nas publicações disponíveis no sítio da ALMG e que ela seria notificada acerca da inconsistência.

Diante das justificativas apresentadas, considera-se como atendidos os apontamentos realizados.

11. Acerca da utilização do instituto da "transposição", em substituição ao "remanejamento".

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF após consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cuja manifestação foi encaminhada pelo Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), conforme processo SEI 1190.01.0008513/2024-58, documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A SEPLAG informou que:

> A Decisão Normativa nº 02/2023 do Tribunal de Contas do Estado, publicada em 03 de outubro de 2023, antecedeu a operacionalização de 4 dos 9 atos publicados:
>
> Decreto de Transposição 497, de 17/10/23 – Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias;
>
> Decreto de Transposição 510, de 26/10/23 – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública;
>
> Decreto de Transposição 538, de 10/11/23 – Encargos Gerais do Estado – Instrumentos de Entrada de Recursos; e
>
> Decreto de Transposição 559, de 16/11/23 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.
>
> A Secretaria informou que esses terão seus textos retificados, com publicação no Diário Oficial do Estado ainda no exercício de 2024.

Análise Técnica

O Estado reconheceu o equívoco na utilização do instituto da "transposição", em substituição ao "remanejamento". Desse modo, informou que providenciará a retificação ainda no exercício de 2024, dos decretos editados posteriormente à Decisão Normativa n. 02/2023 do TCEMG, o que será objeto de monitoramento por esta unidade técnica.

Justificativa atendida.

12. Acerca da ausência de previsão de oneração do limite legal de suplementação no Decreto nº 455 (registrado sob o nº 96 no Siafi).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cuja manifestação foi encaminhada pelo Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), conforme processo SEI 1190.01.0008513/2024-58, documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A SEPLAG informou que:

> Houve erro material na redação do ato, tendo sido omitido o termo "onerando no mesmo valor o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº24.272, de 20 de janeiro de 2023" no caput do art. 1º. De acordo com a Secretaria, será providenciada a retificação do ato ainda no exercício de 2024, acrescentando o termo.
>
> A Secretaria ainda registrou que, apesar da omissão no texto, a movimentação orçamentária em questão computou nos cálculos do Poder Executivo para fins de controle do limite previsto no art. 9º da Lei nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023.

Análise Técnica

O Estado afirmou ter havido erro material na redação do ato e informou que será providenciada a respectiva retificação, ainda no exercício de 2024, o que será objeto de monitoramento por esta unidade técnica. Apesar da omissão, foi informado que a movimentação foi computada para fins de controle do limite constante do art. 9º, da Lei nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023 (LOA23).

Diante dos esclarecimentos, acolhe-se a justificativa.

13. Relativamente ao descumprimento do limite imposto no § 5º, inc. XIV, do art. 161 da Constituição Estadual, uma vez que, como demonstrado, não obstante a edição de leis específicas, a abertura de crédito adicional que teve como fonte o excesso de arrecadação, ultrapassou o limite imposto pela EC 107/20. Por meio da edição de variados decretos, o Poder Executivo abriu créditos suplementares autorizados pela Lei 24.272/2023 (LOA 2023) e com recursos provenientes de excesso de arrecadação, no montante de R$ 1,079 bilhão.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cuja manifestação foi encaminhada pelo Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), conforme processo SEI 1190.01.0008513/2024-58, documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A SEPLAG informou que:

> O controle do limite estabelecido pela EC 107/20 foi acompanhado pelo Poder Executivo durante todo o exercício de 2023.
>
> De acordo com a Secretaria, através da codificação dos créditos adicionais utilizada no SIAFI, pode-se verificar em consulta ao Armazém de Informações do SIAFI -por meio das variáveis "Crédito Adicional - Código" e "Crédito Adicional - Descrição" - que as operações de suplementação por excesso de arrecadação totalizaram R$ 1.045.511.629,94 (um bilhão quarenta e cinco milhões quinhentos e onze mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), abaixo, portanto, do valor de R$ 1.061.039.561,89 previsto de teto de suplementações. Desse valor total suplementado, R$ 37.300.000 (trinta e sete milhões e trezentos mil reais) foram abertos em favor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), e o restante em favor de unidades do Poder Executivo.

Análise Técnica

O Estado informou acompanhar, durante todo o exercício, o limite estabelecido pela EC 107/20 por meio da codificação dos créditos adicionais utilizada no SIAFI, quais sejam, "Crédito Adicional - Código" e "Crédito Adicional - Descrição".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Afirmou que as suplementações por excesso de arrecadação totalizaram R$ 1.045.511.629,94, ou seja, abaixo do limite de R$ 1.061.039.561,89. Do total suplementado, R$ 37.300.000 foi destinado à ALMG, e o restante em favor de unidades orçamentárias do Poder Executivo.

A respeito do controle realizado pelo Poder Executivo, a fim de validar os valores informados, foi realizada consulta[3] no Business Objects (Armazém de Informações) com a utilização das codificações informadas: "Crédito Adicional - Código" e "Crédito Adicional - Descrição".

Desse modo, foi possível encontrar valor idêntico ao apresentado pelo Estado (R$ 1.045.511.629,94). Nesse ponto, convém informar que o controle realizado pela Cfamge compreende a consulta individualizada dos créditos adicionais armazenados no sítio da ALMG[4], que, por sua vez, reproduz as publicações dos instrumentos no Diário do Executivo[5] e Diário do Legislativo[6].

Ainda sobre o valor informado pelo Estado, após a aplicação da codificação informada, além da possibilidade de segregar a suplementação por fonte[7], é possível descobrir em quais decretos as alterações ocorreram[8]. Desse modo, verificando alguns decretos foi possível constatar inconsistências, como omissão de valores e acréscimos indevidos.

Nesse sentido, no Decreto n.º 3[9] (registrado na ALMG sob o n.º 60) foi informado pelo Estado a suplementação por excesso de arrecadação do valor de R$ 55.417,00. Contudo, ao se analisar os incisos do decreto, não foi encontrada nenhuma suplementação que tenha utilizado como fonte o excesso de arrecadação.

Já em relação ao Decreto n.º 10[10] (registrado na ALMG sob o n.º 104), constata-se a existência de suplementação mediante a utilização de excesso de arrecadação, no valor de R$ 29.003.811,54 (inc. XV, do art. 2º)[11]. Contudo, o referido decreto não foi contemplado nos valores apresentados pelo Estado.

Desse modo, conclui-se que o controle dos créditos adicionais pelo Estado carece de ajustes, em especial, o destinado à observância do limite constante da EC 107/20.

Somente pela adição do valor de R$ 29.003.811,54 não contabilizado pelo Estado, o limite já seria ultrapassado, sendo alcançada a quantia de R$ 1.074.515.441,48, caso utilizado o valor informado originalmente pela SEPLAG (R$ 1.045.511.629,94).

Portanto, diante das inconsistências verificadas no controle realizado pelo Estado, tem-se como descumprido o limite imposto pela EC 107/20.

Justificativa não atendida.

Esclarecimento extra - Página 118: No BGE de 2020, foi feita Recomendação à ALMG para observar a legislação de regência; contudo, como demonstrado acima, a abertura de créditos suplementares ocorreu em contrariedade ao disposto na legislação, motivo pelo qual mantém-se o apontamento em questão.

[3] No Business Objects, foi realizado filtro pelos seguintes códigos: 1, 4, 8, 11, 16, 35 e 42.
[4] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/leis/legislacao-mineira/
[5] https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/
[6] https://www.almg.gov.br/transparencia/diario-do-legislativo/
[7] É possível realizar o filtro dentre as diversas opções disponibilizadas, tais como: excesso de arrecadação, superávit financeiro, remanejamento, anulação, dentre outras.
[8] O business Objects informa a numeração do decreto registrado no SIAFI.
[9] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/60/2023/
[10] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/104/2023/
[11] XV – do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal aos Institutos de Previdência, no valor de R$29.003.811,54 (vinte e nove milhões três mil oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos);

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

Inicialmente, informa-se que a resposta fornecida pelo Estado (Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024) veio trocada. A manifestação relativa ao "Esclarecimento extra – Página 118" foi dada na "sugestão de determinação n. 14". Contudo, a análise técnica não foi prejudicada.

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), cuja manifestação foi encaminhada por meio do Of.1.376/2024/SGM (89510713), conforme processo SEI 1190.01.0008517/2024-47, documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A ALMG relatou que:

> O Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou a observância das normas de regência relativas à abertura de créditos suplementares, notadamente o § 2º do art. 10 da Lei Orçamentária Anual (LOA), o art. 62, V, da Constituição do Estado, e o art. 79, VII, "j", do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que exigem que a abertura ocorra por meio de resolução.
>
> A Assembleia informou que, no entanto, o § 2º do art. 10 da Lei Estadual nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023, a LOA 2023, determinou:
>
> Art. 10 - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao seu orçamento, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa nele fixada, e ao orçamento do Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Fundhab -, até o limite correspondente ao valor do superávit financeiro desse fundo apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art. 62 da Constituição do Estado.
>
> [...]
>
> § 2º - Os créditos suplementares de que trata este artigo serão abertos nos termos de regulamento próprio da Assembleia Legislativa, que poderá remanejar recursos entre as diversas discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do caput do art. 14 da Lei nº 24.218, de 2022, e incluir fonte de recurso proveniente de convênios, acordos e ajustes.
>
> A ALMG informou que, conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, havendo norma jurídica própria, não se aplica a norma geral:
>
> Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
>
> [...]
>
> § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
>
> A Assembleia Legislativa ainda relatou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no acórdão do Recurso Extraordinário nº 381.964/MG, em seu item 13, corroborou com o entendimento de que a lei especial prevalece sobre a lei geral:
>
> 13. Um deles afirma que "a lei especial prevalece sobre a lei geral". Sua função sistêmica é evidente: o texto normativo especial - vale dizer, voltado à disciplina de determinada e individualizada situação - deve prevalecer sobre a regra geral, cuja hipótese normativa abrange situações concretas não marcadas pela peculiaridade tomada como relevante pela normal especial.
>
> Isto posto, a ALMG concluiu que a regra especial prevista no § 2º do art. 10 da LOA de 2023 prevalece sobre a regra geral da alínea "j" do inciso VII do caput do art.79 do Regimento Interno, determinando que os créditos suplementares serão abertos nos termos de regulamento próprio da Assembleia Legislativa - no caso, a deliberação da Mesa.

Análise Técnica

Em síntese, a ALMG entende que há conflito entre uma norma geral e uma norma especial, no tratamento da abertura dos créditos suplementares pelo Poder Legislativo. Enquanto a LOA referente ao exercício de 2023 em seu art. 10, § 2º dispõe que os créditos suplementares serão abertos nos termos de regulamento próprio da Assembleia Legislativa, o Regimento Interno da ALMG na alínea "j", do inciso VII, do caput do art.79 determina que seja apresentado projeto de resolução.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Apesar da justificativa apresentada, entende-se que as normas que tratam do assunto não deixam margem para dúvidas, inexistindo qualquer antinomia. Nesse sentido, ao mencionar "regulamento próprio", a LOA, notadamente, faz referência ao Regimento Interno da ALMG. Desse modo, não se vislumbra interpretação possível que conclua ser a Deliberação a forma de abertura dos créditos suplementares da ALMG. Pelo contrário, o tema é expressamente tratado na alínea "j", do inciso VII, do caput do art.79, que dispõe que a abertura de crédito suplementar ao orçamento da ALMG se dará por meio de Resolução.

Justificativa não atendida.

4.6 – Execução Orçamentária da Despesa Global

14. Quanto às medidas adotadas para aprimorar a aderência da execução orçamentária às leis planejadoras, discriminando o que espera dessas medidas e em qual prazo, considerando a importância do planejamento (e de seu controle) para a implementação das políticas públicas.

Esclarecimentos

A SEF-MG informou que realizou consulta sobre o tema à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, que se manifestou por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024.

De acordo com a SEF:

> A SEPLAG informou que o Estado de Minas Gerais tem há anos se preocupado com o processo de elaboração do planejamento e orçamento. Além de garantir o completo alinhamento entre os instrumentos (PPAG e LOA), trabalha-se com o monitoramento do planejamento bimestralmente, com a obrigatoriedade de que seja justificada para cada ação as discrepâncias entre o planejado e executado, acima ou abaixo de 30% das metas físicas e das metas financeiras. Soma-se a isso a avaliação do PPAG ao final de cada exercício.
>
> Ademais, a Secretaria relatou que o momento de elaboração da Lei Orçamentária Anual é feito com muita cautela e envolve todos os setores do Estado, tanto no âmbito da SEPLAG – secretaria que coordena o processo de elaboração dos instrumentos de planejamento – quanto, e principalmente, os setores dos órgãos que executam a política pública.
>
> De acordo com o órgão, atualmente, a elaboração do orçamento e planejamento estadual é feito a partir da metodologia do Orçamento Base Zero, metodologia esta que gera informações detalhadas sobre o recurso necessário para cada política pública, se baseando na reavaliação periódica de todas as ações, com despesas estruturadas em atividades ou operações e com a justificativa detalhada dos custos, propósito, benefícios e outros dados relevantes. Este processo envolve todos os setores do Estado, a unidade responsável pelo planejamento e orçamento no órgão, em conjunto com as unidades executoras das políticas públicas, levantam as demandas do setor conforme os graus de necessidade, e elaboram a proposta orçamentária do órgão a partir das prioridades definida por seu representante máximo.
>
> Contudo, a SEPLAG destaca que trata-se (sic) de um instrumento de planejamento e que é esperado que sejam realizados ajustes ao longo do ano, seja por necessidade de repriorizar alguma demanda, ou surgimento de algo novo que se tornou urgente ou mesmo ajuste de quantitativo que no momento da elaboração ficou aquém ou acima da realidade. Porém, entende-se a pratica reiterada de elaboração do planejamento e do seu monitoramento e avaliação faz com que esses "desvios" de planejamento sejam a cada vez menores e mais condizentes com o que de fato não é possível antecipar.
>
> Já quanto à execução dos projetos estratégicos, a SEPLAG reiterou a justificativa encaminhada no ano passado, transcrito a seguir:
>
> [...]as ações de acompanhamento intensivo (identificadas no PPAG com o IAG 1) recebem essa denominação atualmente com o objetivo de ter aplicada metodologia diferenciada de acompanhamento de projetos. Atribuir a uma ação orçamentária o IAG 1 significa que a ação foi determinada como estratégica pelo Governo. No entanto, apesar da ação ser considerada estratégica, não quer dizer que seja necessária a destinação de recursos para a ação. Como exemplo, temos que algumas ações consideradas estratégicas no PPAG 2020-2023 que sequer tem orçamento para execução pela natureza de objeto.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Análise Técnica

O Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024, citada pela SEF em sua resposta, não foi encaminhada à Cfamge no âmbito desta abertura de vistas. Desse modo, a análise técnica fundamenta-se no Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024.

O Estado apresentou o monitoramento bimestral do planejamento, a obrigatoriedade de justificada para as discrepâncias entre planejamento e execução, a avaliação do PPAG ao final de cada exercício e a aplicação da metodologia do Orçamento Base Zero como medidas adotadas para aprimorar a aderência da execução orçamentária às leis planejadoras, esperando diminuir gradativamente os desvios de planejamento a um nível condizente. No entanto, não indicou um prazo para que essas medidas produzam os efeitos esperados, alegando "que de fato não é possível antecipar".

Quanto ao monitoramento do planejamento, o Poder Executivo, por meio da Seplag, divulga, pela internet, base de dados bimestrais dos programas e ações do PPAG, contendo suas metas e realizações qualitativas e quantitativas. Contudo, há casos em que a divulgação é tardia, a exemplo da base de dados do 4º bimestre de 2023, que foi divulgada em dezembro. **Sugere-se como boa prática, tendo em vista a relevância da informação tempestiva para o monitoramento, controle e ajuste das metas traçadas no planejamento orçamentário, que seja recomendada uma data limite para a referida divulgação, propondo que a base de dados de um bimestre seja disponibilizada até o fim do bimestre subsequente.** Com relação às justificativas para as discrepâncias entre o planejado e executado, é necessário que ela seja, além de obrigatória, capaz de esclarecer integralmente as razões que levaram ao desequilíbrio físico e/ou financeiro da ação.

No que concerne aos ajustes realizados no orçamento ao longo do ano, é esperado que eles aproximem planejamento e execução, que aproximem o crédito autorizado da despesa empenhada. Porém, em 26 ações de acompanhamento intensivo que tiveram despesa empenhada abaixo de 70% do fixado na LOA 2023, a anulação de parte do crédito inicial, apesar de não ser uma obrigatoriedade, poderia fazer com que o gasto realizado chegasse a 70% do crédito autorizado, de modo que a execução orçamentária encontrar-se-ia no intervalo satisfatório[12] ao menos em relação ao crédito autorizado. No entanto, dentre essas ações, em 12 (5 delas janelas orçamentárias de R$ 1.000,00) não houve alteração no crédito inicial e, naquelas em que houve, somente em 4 as alterações foram suficientes para fazer com que a despesa empenhada ficasse acima de 70% do crédito autorizado. Houve, ainda, 7 ações que tiveram seu crédito inicial, ao invés de anulado, suplementado, o que distanciou ainda mais dotação e execução orçamentárias.

Verificou-se, ainda, que 18 ações de acompanhamento intensivo tiveram despesa empenhada superior a 130% do crédito inicial, fazendo-se necessário a abertura de crédito adicional. Ocorre que em 4 delas a despesa empenhada é inferior a 70% do crédito autorizado, indicando que a suplementação, considerando o intervalo satisfatório, foi excessiva.

Esta equipe técnica entende, assim como informado pela Seplag, que a predileção das ações consideradas projetos estratégicos resulta de um monitoramento distinto das demais, e não necessariamente de destinação preferencial de recursos. Tendo em vista o monitoramento diferenciado conferido às ações de acompanhamento intensivo, a Cfamge considera que os instrumentos de controle do planejamento orçamentário devem ser aprimorados, de modo que as alterações no crédito inicial, realizadas ao longo do exercício, aproximem os valores planejados da respectiva execução.

Quanto à alegação de que a prática reiterada de elaboração do planejamento e do seu monitoramento e avaliação faz com que desvios sejam a cada vez menores, a Cfamge tem apurado, ao longo dos últimos anos, melhoria gradual no Índice de Avaliação do Planejamento – IAP. Entre 2020 e 2023 esse índice foi de 43,13; 44,81; 49,78; e 50,20, respectivamente. Apesar desse avanço, o IAP se manteve no intervalo Razoável no grau de eficácia (> 40 e ≤ 60), sinalizando que há espaço para que a melhoria do planejamento se mantenha.

6.2 – Despesa com Pessoal

[12] Intervalo em que a despesa empenhada situa-se entre 70% e 130% do crédito fixado no orçamento.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

15. Sobre as providências adotadas ou a adotar para o retorno ao limite (considerando que o Poder Executivo ultrapassou o limite prudencial), bem como dos prazos, uma vez que, apesar da suspensão dos prazos e das restrições do art. 23 da LRF para os entes que estiverem submetidos ao Regime de Recuperação Fiscal, é importante destacar que as medidas estabelecidas no art. 22 não foram suspensas nem flexibilizadas. Dessa forma, o Poder ou Órgão que apresente excesso em qualquer momento, deve observar as vedações previstas nesse dispositivo até o retorno ao limite o prudencial.

Esclarecimentos

Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio do processo SEI1190.01.0008557/2024-34, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 03/2024 SEPLAG/AEI (89759717)[13].

A Secretaria esclareceu que, desde outubro de 2015, o Poder Executivo estadual encontra-se sujeito às vedações impostas pelo art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da superação do limite prudencial de despesas com pessoal, que corresponde a 46,55% da receita corrente líquida (RCL). O Relatório de Gestão Fiscal, publicado no Diário do Executivo em 30 de janeiro de 2024, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2023, aponta um comprometimento de 51,37% da receita corrente líquida com despesas de pessoal, no âmbito do Poder Executivo estadual. Trata-se de percentual superior ao limite máximo de 49%, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Este contexto, além de impor vedação ao envio de propostas normativas que geram aumento imediato ou potencial de despesas com pessoal, também implica a adoção de medidas para contenção do crescimento da folha de pagamento, conforme previsão constante nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 169 da Constituição da República. No entanto, também é relevante informar que, graças a medidas adotadas desde 2019 para retomada do equilíbrio fiscal, o comprometimento da RCL reduziu cerca de 15,28% (2018 = 66,65% para 2023 = 51,37%) no comparativo entre 2018 e 2023.

A SEPLAG relatou que, em relação a novas concessões, o Governo de Minas Gerais informa que vem cumprindo o estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, referente a vedações à concessão de reajustes, benefícios e outras medidas que geram aumento de despesas com pessoal, bem como restrições em relação a realização de concursos públicos, nomeações e contratações temporárias. Esse mesmo dispositivo prevê excepcionalidades para algumas situações que, embora tenham repercussão nas despesas com pessoal do Poder Executivo, não são alcançadas pelas vedações legais.

A Secretaria informou que, no que se refere ao aumento da despesa registrado no exercício de 2023 em relação a 2022, o relatório mencionou bem as principais causas do crescimento da despesa de pessoal, como o crescimento vegetativo da folha de pagamento salarial e o impacto decorrente dos reajustes concedidos por lei.

Deste modo, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão entende que, não obstante tenha ocorrido aumento nas dessas com pessoal em razão das concessões supracitadas, trata-se de situações que se enquadram nas excepcionalidades previstas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Análise Técnica

Em que pese o fato de Estado de Minas Gerais estar em processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e, portanto, sujeito aos normativos próprios deste regime, a Cfamge ratifica a necessidade de o Poder Executivo manter o devido controle sobre a sua despesa com pessoal, tendo em vista a extrapolação do limite máximo no exercício de 2023, e, como já pontuado na análise do PLDO para o ano 2025 (Documento SGAP 862802/2024), foi observada uma tendência de crescimento para os próximos exercícios.

A Seplag-MG apresentou dados comparativos acerca dos percentuais da despesa com pessoal, apurados em relação à receita corrente líquida, compreendendo os exercícios de 2018 a 2023, em que demonstrou uma redução de 15,28 pontos percentuais no período, graças às medidas tomadas desde 2019 para a retomada do equilíbrio fiscal. Entretanto, há que se ressaltar que a redução do percentual apurado ocorreu em virtude do incremento da receita corrente líquida, que é o parâmetro para cálculo da despesa com pessoal, não se observando, na realidade, uma diminuição dos gastos, ao contrário,

[13] Os documentos mencionados não foram disponibilizados pelo e Estado e não foram por juntados aos autos. Portanto, a Cfamge não teve acesso a essa documentação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

houve crescimento ano a ano, em percentuais inferiores àqueles verificados na RCL. Assim sendo, o Estado deve permanecer atento às vedações contidas no art. 22 da LRF, bem como aos dispositivos do art. 169 da Constituição Federal.

16. Acerca da informação prestada pela Assessoria Estratégica da SEE (Ofício SEF/STE 53/2024, de 28/2/24), acompanhados dos registros contábeis, de que até o fim de 2023 haviam sido pagos de R$ 602,386 milhões a título de férias-prêmio para os servidores da educação, o que diverge do valor indicado na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, a qual afirma que houve o pagamento de R$ 567,071 milhões.

Esclarecimentos

No Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024, consta que:

> Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral, desta Subsecretaria do Tesouro Estadual, integrante da Secretaria de Estado de Fazenda, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55[14].
>
> A Superintendência informou que, a partir de 27 de setembro de 2021, o Governo do Estado de Minas Gerais tomou a decisão de quitação das obrigações com indenização de Férias Prêmio devida aos servidores aposentados, procedimento que não ocorria desde o exercício de 2014.
>
> Nesse contexto, os pagamentos do referido benefício aos servidores civis do Poder Executivo Estadual se realizaram por meio de lotes mensais, de acordo com planilhas elaboradas pela Superintendência Central de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SCPP/SEPLAG), nas quais foram demonstrados o controle e a evolução do estoque de férias-prêmio devidas registrados no Sistema de Administração de Pessoal (SISAP).
>
> Isso posto, a Superintendência Central de Contadoria Geral informou que o registro contábil no SIAFI dos referidos lotes de pagamento é feito por meio de documento-folha e os valores são apropriados dentro do mês (despesa realizada) e nem sempre são pagos dentro do próprio mês. No "Relatório Resposta ao Anexo do Ofício 22245/2023 - GCMT/CFAM - SEE/AEST", emitido pela Assessoria Estratégica da Secretaria de Estado de Educação, foi citada a ação de valorização profissional no tocante à quitação do passivo de férias-prêmio para mais de 30 mil servidores, informando que até o dia 29 de dezembro de 2023 foi pago o montante de R$ 602.861.128,30. Tal montante foi extraído do Armazém SIAFI e refere-se à despesa realizada com indenizações de férias-prêmio registrada no ELEMENTO/ITEM 1605 para a unidade orçamentária 1261. Já o valor informado pela Secretaria de Estado de Fazenda na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, qual seja R$ 567.071.545,38, foi apurado de acordo com as planilhas encaminhadas pela SCPP/SEPLAG, cuja informação se refere ao mês do pagamento do benefício. A diferença de metodologia utilizada pela SEF e SEE, principalmente pela temporalidade da informação, justifica a divergência dos montantes apurados.

Análise Técnica

Conforme os esclarecimentos prestados pela SCCG/SEF, o valor de R$ 602,386 milhões se refere ao pagamento feito até o dia 29/12/23 para os servidores da educação e que esse dado foi extraído do Armazém de Informações – Siafi, conforme registro feito no Elemento-Item 1605 da Unidade Orçamentária 1261. Esta coordenadoria, em consulta ao Armazém SIAFI e utilizando os parâmetros acima mencionados, constatou que foram pagos R$ 377,479 milhões em 2021, R$ 236,193 milhões em 2022, R$ 121,759 milhões em 2023, perfazendo o montante de R$ 735,432 milhões, conforme se verifica na tabela abaixo.

[14] Os documentos referenciados não foram juntados aos autos pelo Poder Executivo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Despesa Empenhada com o Pagamento de Férias-Prêmio pela SEE

Exercício de 2021 a 2023 R$

Exercício	Unidade Orçamentária	Elemento Item	Despesa Empenhada
2021			377.479.242
2022	1261 - Secretaria de Estado de Educação	1605 - Férias Prêmio	236.193.299
2023			121.759.849
	Total		**735.432.390**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Portanto, o valor pago de R$ 735,432 milhões, diverge, do informado pela Assessoria Estratégica da SEE, R$ 602,386 milhões, e do apurado pela SCPP/SEPLAG, qual seja, R$ 567,071 milhões, conforme Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

Dessa maneira, o apontamento não foi respondido e, como demonstrado, o valor apurado por esta equipe técnica diverge do que foi informado pelo Estado. Ademais, considerando que o Estado é um ente único, não parece razoável que, dentro de um mesmo processo, o Balanço Geral do Estado, informações divergentes sejam apresentadas, ainda que em razão de metodologias ou temporalidade diferentes, sem que os esclarecimentos necessários sejam feitos, de maneira a minimizar informações conflitantes e possíveis questionamentos.

Assim, diante das divergências apuradas, sugere-se determinação para que o Estado apresente a este Tribunal o valor total de férias prêmio devida aos servidores aposentados, os valores já quitados, os valores a quitar e a expectativa de finalização da obrigação. Considerando que os dados se referem a servidores aposentados, esperasse que o Ente tenha todos os registros já realizados e mapeados, em consonância com as normas contábeis.

Por fim, é necessário que haja uma interação entre os órgãos envolvidos, estabelecendo uma conciliação dos valores pagos a título de férias prêmio, possibilitando que os respectivos registros nos sistemas Sisap/Seplag e Siafi/Sef, ocorram de forma tempestiva, assegurando a qualidade, fidedignidade e transparência das informações.

17. Acerca dos débitos realizados na Conta Contábil 211110103 – Férias-prêmio/Abonos a Pagar (R$ 518.423.144,74) por não corresponderem ao montante pago a título de férias-prêmio que foi informado pelo Estado, seja para a SEE (R$ 567.071.545,38) ou para os demais órgãos do Poder Executivo (R$ 503.340.178,85) na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

Esclarecimentos

No Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024, consta o seguinte:

> Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral, desta Subsecretaria do Tesouro Estadual, integrante da Secretaria de Estado de Fazenda, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55.
>
> A Superintendência informou que a conta 2.1.1.1.1.01.03 – Ferias-prêmio/Abonos a Pagar registrou, desde 31 de dezembro de 2019, o saldo das obrigações de férias-prêmio a serem quitadas pelo Estado que, inicialmente, era de R$ 549.094.412,27. Desde então, conforme informações encaminhadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), foram efetuados pagamentos suficientes para a baixa integral do saldo da conta 2.1.1.1.1.01.03, restando na conta 2.2.1.1.1.01.89, o montante de R$ 96.631.206,17, relativo à verbas sob análise para pagamento, tais como apreciação judicial, verificações administrativas, dentre outros motivos, não estando aptas à quitação imediata. Desse montante, registrado na conta contábil 221110189-FERIAS PRÊMIO CONVERTIDAS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL – EXECUTIVO, o valor de R$ 59.140.747,56 se refere aos passivos da Secretaria de Estado de Educação (SEE).
>
> Para melhor evidenciação dos valores devidos referentes à indenização de férias-prêmio, a Superintendência Central de Contadoria Geral realizou, em 2024, a segregação das contas 2.1.1.1.1.01.03 e 2.2.1.1.1.01.89, separando, em conta

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

> específica, os valores devidos relativos às férias-prêmio, quando foram promovidas as adequações no PCASP-Estado de MG

Análise Técnica

Os esclarecimentos prestados não trazem informações novas, as quais, inclusive, já constam no relatório acostado à Peça 4. Eles são insuficientes para sanar o apontamento, já que não explicam o motivo dos débitos realizados na Conta Contábil 211110103 – Ferias-prêmio/Abonos a Pagar (R$ 518.423.144,74) não corresponderem aos valores informados pelo Estado na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024. Nota-se que, desde o início dos pagamentos, há limitações no acompanhamento desenvolvido por este Tribunal em virtude das inconsistências das informações contábeis disponíveis.

Convém salientar que na Representação 1104899, pendente de apreciação por este Tribunal, foi apurada, por esta Unidade Técnica, a necessidade do Estado observar os princípios da tempestividade, da representação fidedigna e da verificabilidade, para permitir que a informação contábil espelhe, de maneira adequada e célere, os fatos ocorridos, notadamente com a evidenciação, no Armazém de Informações – Siafi, do real montante já pago a título de férias-prêmio, assim como dos valores a pagar, tanto para os servidores integrantes da Secretaria de Estado de Educação quanto para as demais Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, com o devido registro contábil.

18. Quanto ao valor apurado no Elemento/Item 16-05 (R$ 234,779 milhões), relativamente ao Poder Executivo, pois divergem daqueles levados a débito nas contas contábeis 211110103 e 221110189 – Férias - Prêmio/Abonos a Pagar, R$ 36,739 milhões e R$ 76,318 milhões, respectivamente, totalizando R$ 113,058 milhões. E, ainda, considerando a necessidade de dar transparência aos valores lançados no Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF, uma vez que eles influenciam na apuração da Despesa Líquida com Pessoal e consequentemente dos limites estabelecidos pela LRF, solicita-se que o Estado elucide: a) Qual o valor efetivamente computado como despesa bruta com pessoal a título de pagamento de Férias-Prêmio, evidenciando elementos e itens de despesa nos quais ocorreram sua execução orçamentária; b) Se este pagamento foi considerado como verba indenizatória, e se foi incluído no campo das despesas não computadas para possível dedução da despesa bruta, informando o valor, elementos e itens nos quais tenham ocorrido.

Esclarecimentos

No Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024, consta o seguinte:

> Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral, desta Subsecretaria do Tesouro Estadual, integrante da Secretaria de Estado de Fazenda, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55[15].
>
> De acordo com a Superintendência, considerando o lançamento do valor de R$ 1.029.231.402,54, referente ao reconhecimento de passivo de verbas de pessoal no Anexo 1 – Despesa com Pessoal do 3º quadrimestre de 2020, e considerando a quitação de parte desses valores via execução orçamentária da despesa, o Estado de Minas Gerais, com o intuito de evitar a dupla contabilização de valores como despesas com pessoal em diferentes períodos realizou, a partir do exercício de 2021, a dedução dos valores pagos financeira e orçamentariamente, das férias prêmio devidas e reconhecidas em 2020.
>
> A Superintendência informou que foram utilizados demonstrativos advindos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, de forma a evidenciar os valores efetivamente pagos por ano-origem e unidade orçamentária. No exercício de 2023, não foram deduzidos valores, uma vez que estoque anteriormente lançado como despesa com pessoal foi quitado até o final de 2022.
>
> Isso posto, a unidade esclareceu: a) No exercício de 2023 foi computado, como Despesa Bruta com Pessoal, o valor de R$ 256.533.891,56, sendo R$ 234.779.064,34 referentes ao elemento 16 –Outras despesas variáveis – pessoal civil no item 5 - ferias-prêmio e R$ 21.754.827,22 executadas no elemento 12 – vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar no item 4 – férias-prêmio. A dedução, constante na memória, se aplicou apenas até o 2º quadrimestre de

[15] Os documentos mencionados não foram disponibilizados pelo e Estado e não foram por juntados aos autos. Portanto, a Cfamge não teve acesso a essa documentação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

2023, quando, na soma dos 12 últimos meses, continham valores dedutíveis executados em 2022. b) O pagamento de despesas com Férias-prêmio não foi considerado nas deduções, compondo, portanto, a Despesa Líquida com Pessoal.

Análise Técnica

O Estado não se manifestou quanto a divergência entre o valor executado orçamentariamente no Elemento/Item 16-05 (R$ 234,774 milhões) e os valores levados a débito das contas contábeis 211110103 e 221110189 – Férias-Prêmio – Abonos a Pagar (R$ 113,058 milhões).

Prestou os esclarecimentos solicitados quanto à execução orçamentária das despesas realizadas a título férias-prêmio, no total de R$ 256,533 milhões, informando os Elementos/Itens em que foram alocadas, bem como a sua não dedução na apuração da despesa líquida com pessoal. Conciliando os valores ora informados, com aqueles constantes da memória de cálculo do Anexo I do RGF – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, relativo ao 3º quadrimestre de 2023, bem assim, os dados obtidos em pesquisa ao Armazém de Informações-Siafi, esta unidade técnica considera atendidas as questões.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

19. Em relação à possível inconstitucionalidade dos arts. 204 e 220 da Lei Estadual 5.301/69, que tratam da possibilidade de promoção dos militares de Minas Gerais no momento da transferência para a reserva remunerada, para que o Governador informe seu entendimento da situação e se tem a intenção de conformá-la com a previsão do Decreto-Lei 667/69, via processo legislativo ou judicial.

Esclarecimentos

A manifestação encaminhada pela SEF, inicialmente, expõe que a redação original dos arts. 204 e 220 da Lei Estadual 5.301/69, que já previa as hipóteses de promoção no momento da transferência para a reserva remunerada, estava de acordo com o texto constitucional pelo fato de não ter sido objeto de nenhuma declaração de inconstitucionalidade pelas Cortes competentes.

Em relação ao texto vigente, foi mencionado que ele está de acordo com as disposições constitucionais que regem o direito militar no âmbito dos Estados, contidas no Decreto-Lei 667/69 e na Lei Nacional 14.751/23, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Em relação ao Decreto-Lei 667/69 foi argumentado que suas disposições não devem ser interpretadas de forma isolada, sem considerar o pacto federativo previsto no texto constitucional, que permite aos estados a regulamentação do regime jurídico de seus militares. Sobre a Lei Nacional 14.751/23 foi destacado o art. 14 que regulamenta a progressão na hierarquia militar e admite, em seu parágrafo único, a promoção por completar os requisitos para transferência para inatividade.

O documento traz argumento que os arts. 204 e 220 da legislação estadual não preveem a promoção no momento da transferência para a inatividade e sim antes.

Por fim, a SEF conclui que, em seu entendimento, não há inconstitucionalidade, seja direta ou reflexa, nos citados artigos da Lei Estadual 5.301/69.

Análise Técnica

O apontamento foi realizado com base na atual redação do inciso XXI do art. 22 da CR/88 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019), que conferiu competência privativa à União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Após a alteração constitucional houve a edição da Lei Nacional 13.954/19, que incluiu diversos artigos no Decreto-Lei 667/69, com o fim de promover essa regulamentação. Dentre esses, relativamente à remuneração na inatividade, o art. 24-A estabelece:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

> Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se **aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios** as seguintes normas gerais relativas à inatividade:
>
> I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:
>
> a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou
>
> b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo;

Em dissonância com a regra estabelecida pelo Decreto-Lei 667/69, de remuneração na inatividade equivalente ao posto ou graduação que o militar possuir naquele momento, a Lei Estadual 5.301/69 permite a promoção no momento da transferência para a reserva, conforme redação transcrita a seguir, o que resulta em remuneração na inatividade equivalente ao posto ou graduação superior:

> Art. 204 – O Oficial da ativa, ao completar trinta e cinco anos de serviço, dos quais no mínimo trinta anos de exercício de atividade de natureza militar, **quando de sua transferência para a reserva**, será promovido ao posto imediato, desde que:
>
> (...)
>
> Art. 220 – Ao completar trinta e cinco anos de serviço, dos quais no mínimo trinta anos de exercício de atividade de natureza militar, **quando de sua transferência para a reserva**, a praça da ativa será promovida à graduação imediata, e o Subtenente, ao posto de 2º Tenente, desde que:
>
> (...) (grifo nosso)

Além disso, como destacado na manifestação, em 2023, foi publicada a Lei Nacional 14.751/23, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse contexto tem especial relevância as disposições do parágrafo único do art. 14 que permite a promoção quando o militar completar as condições de elegibilidade.

> Art. 14. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares.
>
> Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, serão admitidas as promoções por bravura e post mortem e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição. (grifo nosso)

Portanto, a Lei 14.751/23 trata incidentalmente de valor de benefício previdenciários dos militares estaduais, pois autoriza promoção fundamentada em critérios intrínsecos a inatividade. Essa situação foi trazida pela defesa como argumento que reforçaria a regularidade dos arts. 204 e 220 da Lei Estadual 5.301/69.

A EC 103/19, com a alteração do art. 22, inciso XXI da CR/88, conferiu competência privativa à União para estabelecer normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, a qual o fez por meio do Decreto-Lei 667/69, mas o tema é também, de certa forma, abordado pelo o art. 14 da Lei 14.751/23. Essa situação torna ainda mais relevante a análise de constitucionalidade dos referidos dispositivos da Lei Estadual, que pode estar invadindo a competência da União ao estabelecer dispositivo que contraria normas gerais sobre o tema.

No entanto, a suspensão dessa prática deve ocorrer em observância aos preceitos do ordenamento jurídico e, como se pode perceber, o tema é controverso e demanda análise jurídica profunda. Dessa forma, sugere-se o encaminhamento ao Ministério Público de Contas junto a este Tribunal para a adoção das medidas que entender pertinentes.

20. Quanto à possibilidade de: i) a gestão dos benefícios análogos à aposentadoria e da pensão dos servidores militares ser feita pelo mesmo órgão ou entidade do Estado, o que facilitaria a destinação exclusiva da fonte de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

custeio, tal como detalhado no item Custo e Custeio; ii) a gestão dos benefícios previdenciários ser separada dos benefícios de assistência à saúde, em função de suas peculiaridades.

Esclarecimentos

A SEF destaca que os militares, na condição da reserva ou reforma, não compartilham do mesmo regime jurídico dos servidores públicos aposentados, em função das particularidades de seus serviços, e menciona que os militares da reserva podem ser designados ou convocados novamente ao serviço ativo em situações de emergência e defesa nacional. De acordo com a manifestação, a administração como está estruturada assegura e mantém a agilidade de efetivos nessas situações.

O documento expõe, ainda, que a mudança sugerida pode se demonstrar inviável para mobilizar efetivo da ativa ou da reserva quando a população mineira mais precisar. Destacou o risco do pagamento de ativos e inativos ocorrer em datas diferentes e a necessidade de adaptações funcionais.

Sobre a gestão separada da assistência à saúde, foi mencionado o Projeto de Lei nº 2.239/24, que cria o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado e prevê a separação.

Análise Técnica

A discussão trazida pela unidade técnica relativa à gestão dos benefícios de inatividade e pensão dos servidores militares ser feita pelo mesmo órgão ou entidade do Estado foi realizada tendo em vista os riscos e dificuldades para o controle e para a própria gestão desses benefícios. A situação de convocação dos militares da reserva em situações de emergência mencionada pela SEF é relevante e deve ser considerada, mas ressalta-se que a proposição seria apenas relativa à gestão dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios, podendo ser mantida a mesma estrutura da administração.

Destaca-se que a gestão da inatividade e a pensão por morte dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul é realizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev[16] e que tal estruturação não impediu o chamamento[17] dos militares da reserva no recente episódio de calamidade pública, citado pela própria manifestação da SEF.

Ademais, a gestão única desses benefícios facilitaria o diagnóstico e viabilizaria a adoção de medidas para sua migração gradual a um regime financeiro de capitalização efetivo, possibilitando, assim, a busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

Dessa forma, sugere-se que este Tribunal emita recomendação para que, no prazo de dois anos a contar da ciência dessa decisão, a gestão dos benefícios análogos à aposentadoria e da pensão dos servidores militares seja feita pelo mesmo órgão ou entidade do Estado.

No que se refere à gestão separada da assistência à saúde, em que pese o Projeto de Lei 2.239/24 não propor alterações relativamente aos órgãos responsáveis pela gestão dos benefícios, a proposição contém instituição de contribuição específica para esse fim e prevê, inclusive, a separação contábil e bancária das contas de pensão, saúde e demais benefícios previstos na Lei 10.366/90, geridos pelo IPSM. Portanto, entende-se que o projeto de lei atende ao principal aspecto dessa observação.

21. Sobre a não separação dos ativos entre aqueles destinados a dar lastro para as provisões matemáticas previdenciárias e aqueles referentes à manutenção de atividades administrativas do Iplemg.

[16] Lei Complementar 15.142/18 do Estado do Rio Grande do Sul
[17] Edital PME nº 001/DA-DReSA/2024, publicado em 07/05/24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

É mencionado pela SEF o Parecer Atuarial, emitido pela TFG Consultoria Atuarial[18]. Nesse documento é informado que não há previsibilidade de reversão das contribuições previdenciárias para cobertura de despesas administrativas, sendo essas destinadas, exclusivamente, ao financiamento das obrigações previdenciárias. O custeio administrativo é mantido pela rentabilidade das aplicações financeiras do Iplemg.

Por fim, de acordo com a manifestação da SEF, o Parecer destaca que para compor o Orçamento Fiscal é previsto um percentual inferior a 10% da previsão da receita orçamentária total para custeio administrativo e que, em 2023, esse percentual foi de 2,8%.

Análise Técnica

O apontamento em tela foi realizado em decorrência de ter sido verificado que, para fins de apuração do resultado atuarial, foram considerados como ativos garantidores, destinados a dar lastro para as provisões matemáticas previdenciárias, ativos que não tem capacidade de arcar com o pagamento de benefícios sem que isso afete as atividades administrativas, nem são bens fungíveis, com valorização de acordo com o mercado financeiro, como materiais de escritório e ativo imobilizado.

A manifestação apresentada traz esclarecimentos relativos à forma de custeio administrativo do Iplemg, o que não foi objeto de questionamento por parte da unidade técnica, e não faz nenhuma menção aos critérios utilizados para a classificação de ativos garantidores. Dessa forma, sugere-se que seja determinado ao Iplemg para que as avaliações atuariais a serem realizadas após um ano do trânsito em julgado da decisão considerem na apuração do resultado atuarial, como ativos garantidores, apenas aqueles destinados a dar lastro às provisões matemáticas previdenciárias, isto é, excluindo-se os ativos destinados às atividades administrativas do fundo, em consonância ao art. 58, V do Estatuto do Iplemg, publicado no Diário Oficial do Legislativo de 30/6/21.

22. Relativamente às provisões matemáticas de benefícios a conceder que constam no Balanço Patrimonial, R$ 91.903.173.067,52, superiores ao número indicado no Anexo 3 do Relatório de Avaliação Atuarial do FFP-MG, R$ 26.207.575.696,62.

Esclarecimentos

Foi encaminhada a Nota Técnica SCCG/STE/SEF 008/24 de 20/05/24. No documento é mencionado que, em janeiro de 2024, foi detectado que o registro contábil das provisões matemáticas, em 31/12/23, não contemplou a dedução das contribuições do ente relativas aos benefícios a conceder, no valor de R$ 65.695.597.370,90. A omissão do lançamento refletiu também na conta contábil relativa à obrigação atual de cobertura de insuficiência financeira, que evidencia a obrigação do ente instituidor do RPPS. Foi esclarecido que essa divergência só pôde ser corrigida em janeiro de 2024, em função do Balanço Geral do Estado já estar finalizado, e foi destacada em Notas Explicativas.

Análise Técnica

Por meio de análise do balancete contábil de janeiro de 2024, verificou-se que o saldo da conta 2.2.7.2.1.02.02, referente ao valor das contribuições futuras do ente, relativas aos benefícios a conceder, passou a constar o valor de R$ 65.695.597.370,90, em acordo com o indicado no Anexo 3 do relatório de avaliação atuarial. Dessa forma, as provisões matemáticas registradas no demonstrativo contábil passaram a se equiparar aos valores indicados no relatório de avaliação atuarial, razão pela qual se considerada esclarecida a situação.

[18] Esse documento não foi juntado aos autos do processo. Logo não foi objeto de análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

6.9 – Dívida Consolidada Líquida

23. Se a alteração no descritivo da Conta Contábil 2.2.1.1.1.01.89 - Férias- Prêmio/Abonos a pagar para Férias - Prêmio Convertidas Aposentadoria - Pessoal Civil - Executivo e a criação das contas 2.1.1.1.1.01.05 - Abonos/Reajuste Salarial - Magistério e 2.2.1.1.1.01.88 - Abonos/Reajuste Salarial – Magistério impactarão o saldo da alínea Outras Dívidas, do Demonstrativo da DCL, tendo em vista as informações constantes na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

Esclarecimentos

A SEF-MG informou que realizou consulta sobre o tema à Superintendência Central de Contadoria Geral, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024, conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55.

De acordo com a SEF:

> A Superintendência informou que o desmembramento da conta contábil 2.2.1.1.1.01.89 que, até o exercício de 2023, concentrava os valores devidos de férias-prêmio e o abono do magistério, nas contas contábeis 2.2.1.1.1.01.89 – Férias-prêmio convertidas e 2.2.1.1.1.01.88 – abonos/reajuste salarial – magistério não acarretará impacto no cálculo da linha "Outras dívidas", que compõe o Anexo 2 – Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão Fiscal, uma vez que na composição do saldo da linha já eram utilizados os valores de férias-prêmio devidas, bem como os valores do abono/reajuste salarial devido.

Análise Técnica

De acordo com memória de cálculo do demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – DCL, referente ao 1º quadrimestre de 2024, as contas contábeis 2.2.1.1.1.01.89 (Férias-Prêmio Convertidas Aposentadoria - Pessoal Civil – Executivo) e 2.2.1.1.1.01.88 (Abonos/Reajuste Salarial – Magistério) integram a linha "Outras Dívidas", indicando que a alteração no descritivo da Conta Contábil 2.2.1.1.1.01.89 e a criação das contas 2.1.1.1.1.01.05 e 2.2.1.1.1.01.88 não impactaram no cômputo da DCL, conforme informado pela SEF.

Destaca-se, apenas, que a Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024, citada pela SEF em sua resposta, não foi encaminhada à Cfamge no âmbito desta abertura de vistas.

6.12– Dívida Ativa

24. Quanto às discrepâncias superiores a 2.000% e 3.000%, relativas às receitas da Taxa de Incêndio (Fonte 53), R$ 166,901 mil, e dos Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (Fonte 71), R$ 1,425 milhão, em relação às previsões atualizadas, R$ 8,200 mil e R$ 36,840 mil, respectivamente.

Esclarecimentos

A STE/SEF informou que, no tocante às divergências dos valores das receitas da Taxa de Incêndio (Fonte 53) em relação às previsões atualizadas, é importante esclarecer que, em agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4411, na qual declarou inconstitucional a cobrança da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais, sendo modulados os efeitos da decisão para a data de publicação da respectiva ata de julgamento (1 de setembro de 2020), ressalvando os processos pendentes de conclusão e os fatos geradores anteriores à mesma data que não tenha havido pagamento.

Com relação à Fonte 71, de Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, o Comunicado Sutri nº 001, de 2 de janeiro de 2023, informou que "a partir de 1ºde janeiro de 2023, não será mais devido o adicional de alíquota para o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM". Nesse sentido, conforme explicitado na Nota Técnica 21/SEF/STE-SCCG/2023 (76602967), encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado por meio do Ofício SEF/STE-SCCG nº. 176/2023

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

(76652005), no início do exercício de 2023 foram arrecadados recursos cujo fato gerador ocorreu ao final do exercício de 2022, ou seja, anteriormente à extinção da vigência do adicional de alíquota do ICMS. Por esse motivo, foi necessária a previsão orçamentária de receitas e a consequente realização das mesmas no exercício de 2023.

Neste interím, a entrada dessas receitas geralmente são resíduos de exercícios anteriores, razão pela qual esta Superintendência Central de Administração Financeira elabora uma previsão com base nos normativos vigentes, o que pode ocasionar essas discrepâncias.

Análise Técnica

Os esclarecimentos não sanam o questionamento e reforçam a necessidade de melhor avaliação das previsões de receitas para a elaboração dos instrumentos de planejamento, considerando, no caso em tela, tratar-se de créditos já inscritos em dívida ativa, ou seja, receitas geradas e não arrecadadas no mesmo exercício, levadas a registro patrimonial por variação aumentativa, o que deveria oferecer mais subsídio para o seu acompanhamento e planejamento orçamentário. Isto porque:

> - No que afeta a Taxa de Incêndio (Fonte 53), depreende-se que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da sua cobrança, iniciaram em 1/9/20, ou seja, para o orçamento de 2023, já devia existir dados suficientes para uma previsão mais aproximada da arrecadação das receitas dessa natureza, inscritas em dívida ativa e com consequente baixa patrimonial;
>
> - Com relação à Fonte 71 - Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, os esclarecimentos de que no início do exercício de 2023 foram arrecadados recursos cujo fato gerador ocorreu ao final do exercício de 2022, ou seja, anteriormente à extinção da vigência do adicional de alíquota do ICMS, e que, por esse motivo, foi necessária a previsão orçamentária de receitas e a consequente realização das mesmas no exercício de 2023, também não elucidam a ocorrência de tamanho distanciamento, por tratar-se, novamente, de créditos já vencidos, relativos a exercícios anteriores, inscritos em Dívida Ativa, cujos valores já deviam ser conhecidos e devidamente contemplados na previsão orçamentária da receita para a fonte correlata, não cabendo a justificativa de que *"a entrada dessas receitas geralmente são resíduos de exercícios anteriores, razão pela qual esta Superintendência Central de Administração Financeira elabora uma previsão com base nos normativos vigentes, o que pode ocasionar essas discrepâncias."*

25. Sobre a divergência de R$ 1,069 bilhão, apurada entre o saldo da Dívida Ativa Tributária consignado no Siafi, R$ 71,365 bilhões, e o informado pela SEF, R$ 72,434 bilhões.

Esclarecimentos

A STE/SEF informou que o montante mais representativo da divergência em questão resulta da contabilização das atualizações do mês de dezembro do Relatório da Dívida Ativa, que são registradas no exercício seguinte, considerando o período de encerramento das demonstrações contábeis e a expedição do referido relatório. A título de exemplo, do total de R$ 1,069 bilhão, R$ 686 milhões, representando 64% do total, referem-se à atualização de dezembro da Unidade 1911, devidamente contabilizada em janeiro de 2024 e que as divergências nas demais Unidades Orçamentárias são ajustadas ao longo do exercício corrente pelos próprios órgãos.

Análise Técnica

Os esclarecimentos não sanam o apontamento e confirmam sua origem na forma e no tempo de contabilização da Dívida Ativa.

Deve-se destacar que tal apontamento tem sido, reiteradamente, motivo de indagação desta Coordenadoria, envolvendo valores significativos, com diversas recomendações para a implementação de procedimentos capazes de atender às normas gerais de contabilidade aplicadas ao setor público, principalmente garantindo a verificabilidade e confiabilidade dos registros

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

contábeis. Cabe anotar que em sede de resposta de abertura de vistas do exercício anterior, 2022, as Subsecretarias do Tesouro Estadual e da Receita Estadual, ambas da Secretaria de Fazenda, se comprometeram a promover reuniões de alinhamento quanto aos prazos necessários para disponibilização dos referidos relatórios sobre a dívida ativa, de modo a possibilitar o devido reconhecimento do saldo, no respectivo exercício de competência.

No entanto, considerando a Auditoria Financeira da Dívida Ativa do Estado, em andamento nesta Casa, a qual alcançará os saldos de dezembro de 2023, esta Coordenadoria aguarda a conclusão dos trabalhos e a entrega dos resultados.

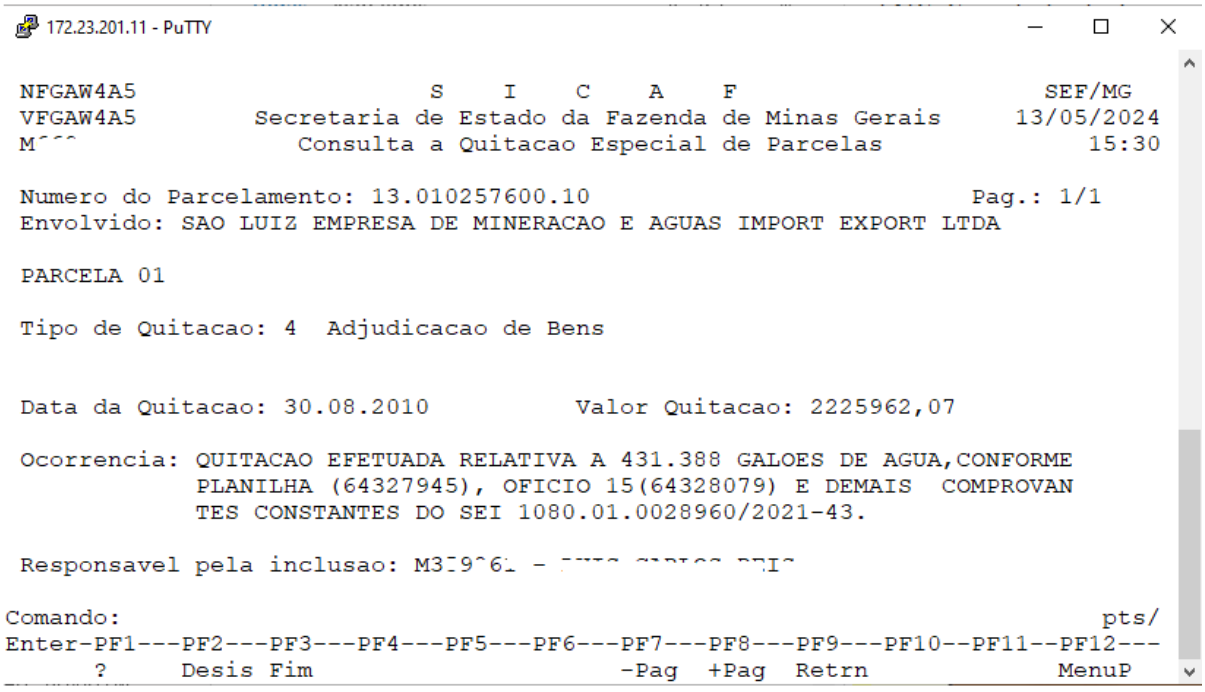
26. Quanto à ausência de informações, pela SEF, sobre a ocorrência de baixa de PTAs por meio de Dação em Pagamento, ou por compensação com precatórios, no exercício de 2023, constante do Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024, encaminhado pelo Ofício SEF/STE/54/2024, em resposta ao OF.22233/23 – GCMT/Cfamge. Não obstante, importante observar que, conforme o memorando AGE/PDTA 25/2024, encaminhado pelo mesmo Ofício SEF/STE 54/2024, ficou demonstrada uma quitação, em 30/5/23, de uma Dação em Pagamento, cujo parcelamento foi iniciado em 31/8/10 (conforme cópia da tela do Sicaf – Consulta Parcelamento Específico/Habilitação), alcançando os PTAs 01.000154467-41 e 01.00154477-30, da São Luís Empresa de Mineração e Águas Importação e Exportação Ltda., no total de R$ 3,021 milhões.

Além disso, tendo em vista que esta Coordenadoria não conseguiu identificar os respectivos registros contábeis no Siafi, solicita-se os lançamentos contábeis patrimoniais e financeiros porventura existentes, tanto das baixas dos PTAs em contas contábeis de Dívida Ativa, quanto da despesa pela entrada da mercadoria adjudicada, conforme acordado entre as partes.

Esclarecimentos

A SRE/SEF informou que, em análise ao caso, foi verificado que se trata de uma adjudicação de bens processada por "quitação especial de parcelas para fins de liquidação de parcela à vista no âmbito do REFIS 2010", motivo pelo qual não figurou no Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024.

A Subsecretaria informa que a manutenção foi realizada no sistema em 30 de maio de 2023, conforme apresentado na Figura 4.



Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

A SRE/SEF informou que, para a melhoria do processo, foi solicitado junto à Superintendência de Tecnologia da Informação, também integrante da SEF, um relatório analítico de baixas provenientes de quitação especial de parcelas ocorridas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, informando a forma de quitação, para aprimorar os registros destas situações.

A unidade ressaltou que os registros de quitação especial de parcelas constam nos relatórios FIAK110A e FIAK110B. Ao fim, a Subsecretaria concluiu que é possível afirmar que foi procedida a baixa dos respectivos créditos tributários do saldo da dívida ativa, ao final do exercício de 2023.

Análise Técnica

No caso deste item, a SRE/SF não comprovou os devidos registros contábeis no Siafi, já que os relatórios mencionados e a tela da quitação especial, datada de 30/8/10, se referem ao Sistema de Informação e Controle da Arrecadação e Fiscalização (SICAF). Cabe atentar, sobre o disposto no art. 2° da Resolução Conjunta 5.257, de 9/5/19, que disciplina os procedimentos operacionais a serem observados nas hipóteses de pagamento de créditos tributários mediante dação em pagamento ou adjudicação de bem móvel ou imóvel:

> **Art. 2º -** Os órgãos competentes da Advocacia-Geral do Estado, após a conclusão dos procedimentos previstos para a dação em pagamento ou para a adjudicação de bem móvel ou imóvel, deverão, em cada caso, inserir as informações pertinentes no Sistema de Informação e Controle da Arrecadação e Fiscalização - SICAF -, módulo "Manutenção Créditos de Parcelamento".
>
> Parágrafo único - Após a atualização do SICAF de que trata o caput:
>
> I - o sistema processará a quitação definitiva do crédito tributário;
>
> II - a Superintendência do Crédito e Cobrança da Subsecretaria da Receita Estadual - SUCRED/SRE - emitirá relatório para que a Superintendência Central de Contabilidade Governamental da Subsecretaria do Tesouro Estadual - SCCG/STE - promova os correspondentes registros contábeis. (grifo nosso)

Portanto, diante da falta da documentação solicitada, esta Coordenadoria sugere seja determinado o prazo de até 31/8/24, para o encaminhamento dos respectivos registros de apropriação contábil do valor total envolvido na quitação, ou seja, R$ 3,021 milhões.

27. Quanto às compensações de créditos tributários com precatórios, sobre as quais, segundo o Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024, inexistiam, igualmente, registros nos sistemas da SEF, no exercício de 2023. Porém, atrelado ao Memorando AGE/PTPT 15/2024, também encaminhado a esta Casa por meio do ofício SEF/STE 54/2024, encontra-se o anexo intitulado Relatório de Compensação Geral da Fazenda, com diversas compensações com precatórios efetuadas pelo Estado, desde o exercício de 2008, envolvendo mais de 250 empresas e vários PTAs, tanto da Administração Direta quanto da Indireta, cujo total de dívida ativa baixada chega a R$ 503,566 milhões, sendo o valor líquido de precatórios de R$ 272,478 milhões, os pagamentos em espécie de R$ 200,579 milhões, além de honorários de R$ 30,508 milhões, sendo que, segundo declarado no próprio memorando, todas essas compensações encontram-se pendentes de baixa no Siafi, aguardando orientações do Tesouro Estadual.

Assim, diante da declaração da ausência de registros contábeis das compensações com precatórios, desde 2008, esta Coordenadoria solicita esclarecimentos quanto às ações implementadas para a regularização de todas as ocorrências, bem como a apresentação de possíveis prazos para a conclusão, devendo ser enviadas as informações sobre os lançamentos efetuados de modo a possibilitar o acompanhamento, a verificação e a análise dos fatos ocorridos entre os estoques de dívida ativa e de precatórios.

Esclarecimentos

A SER/SEF informou que, operacionalmente, a baixa de créditos tributários mediante pagamento com utilização de precatórios ocorre por meio de quitação de documento de arrecadação estadual (DAE) em valor semelhante ao valor de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

face do precatório, pela SCAF/SEF. Portanto, do ponto de vista contábil, a operação é similar a um pagamento em moeda corrente, não havendo necessidade de registros complementares para baixa do crédito correspondente do saldo da dívida ativa.

Quanto às baixas envolvendo os precatórios da administração direta e das autarquias e fundações quando pertencerem à administração indireta, a baixa no SIAFI é atribuição da Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho da Advocacia Geral do Estado (PTPT/AGE). Fato é que a estruturação e organização do controle administrativo e contábil dos precatórios estaduais é um processo complexo, que perpassa pela construção de uma solução que possibilite a integração das informações utilizadas pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo, o que demanda um trabalho conjunto entre os órgãos envolvidos.

Nesse contexto, com o objetivo de institucionalizar os esforços do Poder Executivo e do Poder Judiciário, por meio da respectiva equipe técnica, de propor soluções conjuntas para as questões atinentes aos precatórios e das compensações em contas contábeis de dívida ativa, para atendimento ao recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado, esta Secretaria de Estado de Fazenda propôs junto aos demais atores a formalização de Grupo de Trabalho. Em 12 de junho de 2024, foi publicada a Resolução Conjunta SEF/AGE/TJ nº 5.799, de 12 de junho de 2024, que dispõe sobre constituição do Grupo de Trabalho.

Análise Técnica

Os esclarecimentos não sanam o apontamento. De acordo com o informado, as ações para a implementação de soluções atinentes às compensações de precatórios com créditos inscritos em dívida ativa não foram iniciadas, estando na expectativa dos futuros estudos. Desta forma, estes resultados serão objeto de monitoramento pela Cfamge.

6. 13 – Precatórios

28. Pela AGE, sobre o motivo da significativa divergência entre os valores publicados em seu site, os quais totalizam R$ 1,528 bilhão, e os registrados no Siafi, R$ 937,823 milhões.

Esclarecimentos

A STE/SEF informou que a divergência apontada foi apresentada no Relatório Temático nº 30/2023 - Precatório - 2º Quadrimestre e que, em razão das considerações feitas pela Advocacia-Geral do Estado no Ofício AGE/GAB/ASSGAB nº. 30/2024 (88773892), os esclarecimentos foram prestados pela Secretaria de Estado de Fazenda por meio do Ofício SEF/STE nº. 15/2024 (88806871).

Isto posto, reforça-se a manifestação prestada à época, de que Estado de Minas Gerais tem ciência de que a incompatibilidade entre os processos de negócio e os sistemas de informação utilizados para o controle dos precatórios tem contribuído para o surgimento de divergências entre os valores apurados via SIAFI, os apresentados no sistema da Advocacia Geral do Estado e os executados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Nesse contexto, o desenvolvimento de soluções que permitam a maior integridade, controle e transparência para esses dados demanda uma ação conjunta desses atores, motivo pelo qual foi proposto o grupo de trabalho que visa viabilizar solução visando a integração das informações utilizadas pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo, no que tange especificamente aos precatórios, conforme tratado no âmbito do Processo SEI 1500.01.0205656/2023-93. Em 12 de junho de 2024, foi publicada a Resolução Conjunta SEF/AGE/TJ nº 5.799, de 12 de junho de 2024, que dispõe sobre constituição do Grupo de Trabalho.

Análise Técnica

Os esclarecimentos não elucidam o apontamento, considerando que as ações para a implementação de soluções para resolução das divergências entre os valores apurados via SIAFI, os apresentados no sistema da Advocacia Geral do Estado

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

e os executados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) não foram iniciadas, estando na expectativa dos futuros estudos.

Desta forma, estes resultados serão objeto de monitoramento pela Cfamge, no aguardo das contribuições para o assunto pelo Grupo de Trabalho mencionado.

7.1 –Educação – Limite Constitucional de Aplicação em MDE

29. Acerca do entendimento dos cálculos efetuados por esta equipe técnica do Superávit Financeiro do Fundeb de 2022 e, ainda, que demonstre o valor do superávit de 2022 e o valor do superávit de exercícios anteriores (de 2021 e anteriores) que foram utilizados para custear ações de manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2023, de forma segregada e com a devida memória de cálculo.

Esclarecimentos

Em resposta à solicitação supracitada, a SEF/MG em seu Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024 , esclareceu que, para atendimento ao requerido, foi realizada consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG[19], a qual se manifestou nos seguintes termos.

> (...) para o cálculo do valor de superávit a ser suplementado no exercício de 2023, foram utilizados os ingressos de recursos do FUNDEB, incluindo as receitas de restituições, os cancelamentos de restos a pagar no exercício de 2022 e o superávit do exercício anterior. A composição dos valores é apresentada na Tabela 1.
>
> Tabela 1. Apuração do Superávit do Fundeb - Exercício 2022

Descrição	Fonte 13	Fonte 23	Total
Receitas	878.612.766,67	11.092.482.366,94	11.971.095.133,61
Cancelamentos de RP em 2022	47.666.735,50	152.422.238,95	200.088.974,45
Superávit exercícios anteriores	92.592.333,05	367.130.401,93	459.722.734,98
Disponibilidade de Recursos	**1.018.871.835,22**	**11.612.035.007,82**	**12.630.906.843,04**
Despesas Empenhadas	970.814.481,76	11.492.534.471,56	12.463.348.953,32
Comprometimento de Recursos	**970.814.481,76**	**11.492.534.471,56**	**12.463.348.953,32**
Superávit	**48.057.353,46**	**119.500.536,26**	**167.557.889,72**

> Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda (2024)
>
> Isso posto, a Superintendência informou que para o cálculo dos recursos disponíveis do FUNDEB no Anexo 8 do RREO, foi informado o valor de R$ 167.557.889,72 a ser suplementado no exercício de 2023.
>
> A Superintendência Central de Contadoria Geral ainda relatou que há divergência entre os valores apurados pelo Estado daqueles apurados pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado (CFAMGE/TCE), uma vez que foram utilizados no cálculo do Estado os cancelamentos de restos a pagar registrados no exercício de 2022, os quais geram uma disponibilidade de caixa. No cálculo da CFAMGE/TCE foram computados apenas os cancelamentos de ano-origem 2022 realizados no exercício de 2023. Os cancelamentos em 2023, em sua totalidade, foram utilizados para o cálculo da suplementação de 2024, conforme metodologia utilizada nos exercícios anteriores.
>
> De acordo com a Superintendência, o exercício de 2022, conforme apontado pela CFAMGE/TCE, não apresentou superávit, uma vez que as despesas foram superiores às receitas. Dessa forma, em reunião virtual com servidores da CFAMGE/TCE, foi recomendada e acatada pelo Estado, a classificação do superávit apurado como sendo "superávit de exercícios anteriores", uma vez que o superávit gerado para suplementação foi fruto de uma disponibilidade ocasionada pelo cancelamento dos restos a pagar de anos anteriores a 2022. Dessa forma, foram suplementados, em 2023, R$ 167.557.889,72, sendo esses recursos expurgados dos cálculos dos indicadores do Fundeb, seja no percentual de aplicação na remuneração dos profissionais da educação básica, seja no percentual de aplicação dos recursos recebidos no exercício.

[19] Disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/d2024-55. Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

A Superintendência destaca, entretanto, que as despesas custeadas com a suplementação por superávit financeiro do Fundeb foram deduzidas pela CFAMGE/TCE na apuração do percentual mínimo de aplicação em Manutenção em Desenvolvimento do Ensino (MDE). A nova metodologia de apuração do cumprimento do mínimo em Manutenção em Desenvolvimento do Ensino, desde o Manual de Demonstrativo Fiscais (MDF) de 2022, 12ª edição, passou a considerar a execução de despesas custeadas com recursos de impostos e transferências (exceto Fundeb) somados aos valores efetivamente transferidos ao Fundeb para a apuração do total aplicado em MDE. A execução das despesas custeadas com recursos do Fundeb passou a ser objeto de avaliação, somente, dos indicadores legais expressos na nova lei do Fundeb, quais sejam: aplicação mínima de 70% na remuneração dos profissionais da educação básica; aplicação do superávit do exercício imediatamente anterior no primeiro quadrimestre; e avaliação da aplicação mínima de 90% dos recursos recebidos no exercício. Portanto, para fins de cômputo do mínimo constitucional em MDE, há que se falar em despesas de Fundeb, apenas para exclusão do valor aplicado em MDE, quando a aplicação dos recursos recebidos no exercício for menor que 90%.

Sendo assim, no entendimento da Superintendência, como o montante das despesas custeadas com recursos recebidos do Fundeb não compôs o total aplicado em MDE, não há que se falar em dedução de valores aplicados com recursos de superávit do Fundeb.

A Superintendência ainda reforça, por outro lado, que, para a apuração dos indicadores da nova lei do Fundeb, citados anteriormente, o Estado realizou o expurgo dos valores custeados com recursos advindos de superávits de exercícios anteriores, atingindo o objetivo da avaliação da execução dos recursos recebidos no exercício.

Análise Técnica

Conforme apontado pela SEF/MG, os esclarecimentos prestados sobre este tópico foram realizados pela SCCG. Segundo a Superintendência, para o cálculo do valor do superávit a ser implementado no exercício de 2023, R$ 167.557.889,72, foram utilizados os ingressos de recursos do Fundeb, incluindo as receitas de restituições, os cancelamentos de Restos a Pagar no exercício de 2022 e o superávit do exercício anterior, conforme demonstrado na tabela acima, reproduzindo, portanto, as informações prestadas pelo Estado às fls. 323 do Relatório Técnico (Peça 4), as quais foram contestadas, à época, por esta equipe técnica. Vê-se que a Superintendência não trouxe elementos que ratificassem ou não os cálculos efetuados por esta equipe referentes à apuração do Superávit Financeiro do Fundeb, exercício de 2022.

Frisa-se, por oportuno, que os cancelamentos de Restos a Pagar ocorridos durante todo o exercício não poderão ser considerados como um superávit a ser utilizado no exercício seguinte. Apenas o que foi cancelado até o primeiro quadrimestre no exercício em curso, referente as inscrições do exercício anterior, poderão ser computados como um superávit do exercício anterior. Ademais, os recursos decorrentes destes cancelamentos só poderão ser utilizados até o final do primeiro quadrimestre. As despesas aplicadas após este período não comporão as despesas consideradas para o cálculo do mínimo constitucional, pois representam descumprimento das regras estabelecidas para utilização dos recursos do Fundeb, conforme disposto no MDF da STN, 13ª edição, às fls. 358. E, por conseguinte, de acordo com o que determina o MDF, no exercício seguinte, caso o ente não aplique os recursos no período definido (primeiro quadrimestre), o valor não aplicado será deduzido do cálculo do percentual de MDE, devendo, portando, ser compensado.

A Superintendência continuou relatando que foi apontado pela Cfamge que, no exercício de 2022, não houve superávit financeiro dos recursos do Fundeb, uma vez que, neste exercício, as despesas (empenhadas) foram superiores às receitas (recebidas), tendo sido acatado, pelo Estado, que o valor apurado em 2022, a ser utilizado, em 2023, referia-se ao superávit do Fundeb de exercícios anteriores e não de 2022. Em 2023, foi suplementado o valor de R$ 167.557.889,72, sendo que estes recursos foram expurgados dos cálculos dos indicadores do Fundeb, quais sejam: percentual de aplicação na remuneração dos profissionais da educação básica e de aplicação dos recursos recebidos no exercício. Informa-se que, de fato, o valor de R$ 119.500.536,00, referente parte desse superávit, foi utilizado para acobertar despesas com essas remunerações, tendo sido expurgado, em 2023, pelo Estado, para o cálculo do mínimo de 70% das receitas recebidas, no exercício, a serem aplicadas com estas despesas. A diferença entre o valor suplementado (R$ 167.557.889,72) e o gasto com a remuneração dos profissionais da Educação (R$ 119.500.536,00), ou sejam, R$ 48.057.353,00, foram utilizados no primeiro quadrimestre para acobertar despesas com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

Na sequência a Superintendência destacou que as despesas custeadas com a suplementação por superávit financeiro do Fundeb foram deduzidas, pela Cfamge, na apuração do percentual mínimo de aplicação em MDE, e que a nova

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

metodologia de apuração deste índice, desde o MDF de 2022, 12º edição, passou a considerar a execução de despesas custeadas com recursos de impostos e transferências (exceto Fundeb), somados aos valores efetivamente transferidos ao Fundo para a apuração do total aplicado em MDE. Na realidade esta nova metodologia passou a ser implementada somente a partir do exercício de 2023, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, da STN, 13ª edição.

E, ainda, que a execução das despesas custeadas com recursos do Fundeb passou a ser objeto, somente, de avaliação dos indicadores legais expressos na Lei do Fundeb: aplicação mínima de 70% na remuneração dos profissionais da educação básica; aplicação do superávit do exercício imediatamente anterior no primeiro quadrimestre; e avaliação da aplicação mínima de 90% dos recursos recebidos no exercício, entendendo, ao final que, como o montante das despesas custeadas com recursos recebidos do Fundeb não compôs o total aplicado em MDE, não teria que se falar em dedução de valores aplicados com recursos do superávit do Fundeb.

Assim, considerando que:

a) parte desse Superávit Financeiro do Fundeb referente aos exercícios anteriores, ou seja, R$ 119.500.536,00, foram utilizados para acobertar despesas com remuneração dos profissionais da educação básica e que elas foram decotadas do montante empenhado, no ano, para fins de apuração do mínimo de 70% das receitas recebidas, no exercício, a serem aplicadas com essas remunerações, em consonância com o estabelecido no art. 26 da Lei Federal 14.113/20;

b) os recursos remanescentes desse Superávit Financeiro do Fundeb, R$ 48.057.353,00, foram utilizados para acobertar despesas com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, as quais foram realizadas até o primeiro quadrimestre de 2023 e;

c) para a apuração do índice de aplicação em MDE, a partir de 2023, serão computadas as receitas totais destinadas à formação do Fundo, provenientes da arrecadação de impostos e transferências constitucionais **e não mais as despesas realizadas com estes recursos durante o exercício**, conforme orientações constantes do MDF da STN, 13ª edição.

Entende esta equipe técnica que as despesas executadas com o Superávit Financeiro do Fundeb, referentes aos exercícios anteriores a 2022, **no valor de R$ 167.557.889,72, não deverão ser decotadas para fins de apuração do índice da Educação, em 2023**, como foi efetuado antes da abertura de vista desses autos. O percentual do índice da Educação, ajustado, será demonstrado na tabela seguinte.

30. Quanto às inscrições dos RPP e RPNP, sem disponibilidade financeira, para fins do cálculo do índice de MDE e ASPS, considerando a legislação de regência, os normativos aplicáveis, as decisões desta Corte e, ainda, o monitoramento em andamento (Processo de Monitoramento nº 1.147.778).

Esclarecimentos

Também, em atendimento ao solicitado, a SEF/MG informou que foi realizada consulta à SCCG[20], tendo a Superintendência assim se manifestado:

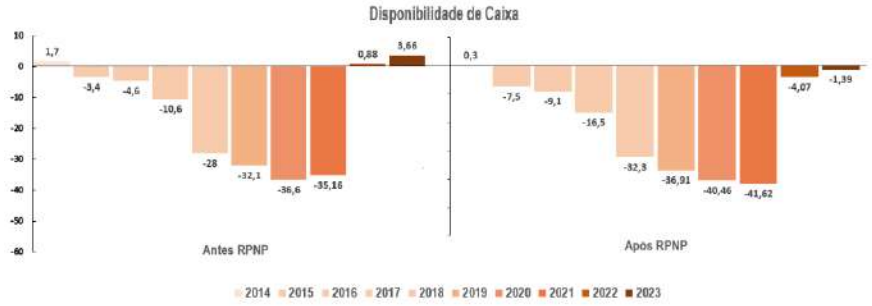
> As permanentes dificuldades enfrentadas pelo Estado de Minas Gerais repercutiram em uma série histórica de inscrições em restos a pagar, seja processado ou não processado, sem disponibilidades financeiras. A unidade ressaltou que essas inscrições sempre foram devidamente registradas na contabilidade, em atendimento aos procedimentos contábeis vigentes, retratando desta forma a subsistência dos compromissos assumidos pelo governo, mesmo que pendente de pagamento.
>
> Nesse contexto, é prudente ressaltar que o Estado de Minas Gerais vem apresentando, desde o exercício 2020, melhoras significativas da disponibilidade de caixa, fruto do equacionamento dos diversos passivos históricos. Observa-se, uma queda significativa no estoque de Restos a Pagar, sobretudo pelo refinanciamento das parcelas em atraso da dívida com a União, que gerou, em 2022, o cancelamento de restos a pagar na ordem de R$ 34 bilhões. Com o controle efetivo do fluxo de caixa, tem sido possível vislumbrar uma tendência de melhoras nas

[20] Disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55. Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

disponibilidades financeiras do Estado de Minas Gerais. Em 2023, a disponibilidade de caixa após a inscrição de restos a pagar não processados atingiu o montante de (R$ 1.385.080.632,40) que, apesar de ainda se mostrar negativa, apresenta uma grande melhora com relação ao exercício de 2018, onde o Estado encerrou o exercício com uma Disponibilidade Líquida Negativa após a inscrição de RPNP de (R$ 32.324.279.793,54).

Gráfico 2. Disponibilidade de caixa - Antes e após RPNP - Exercícios 2014-2023



Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda (2024)

Por último a Superintendência apresentou os seguintes argumentos:

> Isto posto, o Estado vem envidando esforços para minimizar, a cada exercício, essa situação, apresentando uma trajetória descendente de inscrições de Restos a Pagar com MDE e ASPS. Aliado a isso, vem buscando soluções para equacionar o estoque de Restos a Pagar em aberto por meio do Acordo com a AMM, para saldar um saldo de aproximadamente R$ 7 bilhões em 8 anos, e realizando tratativas, por meio da criação do Grupo de Trabalho SEF/SEPLAG/TCE, para celebrar Termo de Compromisso para quitação dos saldos de Restos a Pagar com MDE em aberto, para a recomposição de Restos a Pagar cancelados e a recomposição do valor utilizado no índice de MDE referente a despesas com inativos da SEE.
>
> A unidade ainda informa que outra ação em curso é o estudo da transferência das obrigações com Restos a Pagar com ASPS, equacionadas no Termo de Acordo coma AMM, para o Passivo não Circulante, o que melhoraria drasticamente a disponibilidade de Caixa do Estado com a retirada da dedução dessas obrigações.

Análise Técnica

Como se vê, a Superintendência pautou suas justificativas alegando que as permanentes dificuldades enfrentadas pelo Estado repercutiram em uma série histórica de inscrições em Restos a Pagar sem disponibilidades financeiras, tendo, contudo, sido registradas na contabilidade. Quanto ao argumento sobre o avanço da disponibilidade de caixa a partir de 2020, com destaque para o ano de 2022, esta Coordenadoria acata as informações apresentadas pelo Estado.

No que se refere ao citado Termo de Compromisso para a quitação dos saldos de Restos a Pagar com MDE em aberto, visando a recomposição daqueles cancelados e dos valores utilizados no índice de MDE referentes às despesas com inativos, informa-se que, de fato, está em curso neste Tribunal tratativas entre o Estado, por meio da SEF/MG e Seplag, Processo de Monitoramento nº 1.147.778, visando o equacionamento destas dívidas, bem como dos saldos em aberto dos Restos a Pagar referentes a ASPS.

Em que pese o Estado tenha apresentado estes esclarecimentos, não se manifestou quanto ao que foi pedido, ou seja, o seu entendimento quanto às inscrições dos RPP e RPNP, sem disponibilidade financeira, para fins do cálculo do índice de MDE e ASPS, considerando a legislação de regência, os normativos aplicáveis, as decisões desta Corte e, ainda, o monitoramento em andamento.

31. Quanto à divergência identificada do saldo, em 29/12/23, do extrato da Conta do Fundeb nº 7112-9 (SEE Fundeb), agência 1615-2 – Investimentos, Banco do Brasil, publicado no site eletrônico da SEE/MG[21], no valor

[21] Consulta em 21/3/23 ao site https://www.educacao.mg.gov.br/a-secretaria/conselhos-estaduais/prestacao-de-contas-fundeb/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

de R$ 559.076.244,34, e o evidenciado na tabela Demonstrativo da Movimentação Financeira dos Recursos Recebidos pelo Estado, do Fundeb e do Salário-Educação - Qese, R$ 1.555.642.891,09.

Esclarecimentos

Para atendimento ao requisitado, a SEF/MG pontuou que foi realizada consulta junto à Secretaria de Estado de Educação – SEE, tendo esta sido encaminhada por meio de ofício[22]. Segundo a SEF/MG, a SEE/MG informou que os valores apresentados no extrato da conta do Fundeb, publicado em seu site, correspondem exclusivamente aos recursos financeiros disponíveis em conta no banco, sob sua gestão (Ag: 1615-2 e Cc:7112-9).

E, também, que:

> o saldo de R$ 1.555.642.891,09 (um bilhão, quinhentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e um reais e nove centavos), apresentado no Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2023, representa o saldo contábil do Fundeb recebido no exercício, sob gestão da SEE, na supracitada conta 7112-9; a quantia relativa ao Fundeb de Regularização de Exercícios Anteriores, na conta sob agência nº 1615-2 e conta nº 23273-4; a parcela do Fundeb ainda retida no caixa único, sob gestão da Secretaria de Estado de Fazenda; e o saldo da unidade de Folha de Pessoal Central para pagamento de despesa de pessoal.

Análise Técnica

De acordo com as informações supracitadas, os valores apresentados no extrato da conta do Fundeb (Ag: 1615-2 e Cc:7112-9), correspondem aos recursos financeiros disponíveis em conta no banco sob a gestão da SEE/MG.

Já o valor de R$ 1.555.642.891,09 demonstrado no Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2023 corresponde a: 1) – saldo contábil do Fundeb recebido no exercício (sob a gestão da SEE/MG); **2)** - Recursos relativos ao Fundeb de Regularização de Exercícios Anteriores (na agência 1615-2, conta 7112-9 e conta 23273-4); **3) – Parcela ainda retida no caixa único (sob gestão da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF/MG) e 4)** – saldo da unidade de Folha de Pessoal Central para pagamento de despesas de pessoal.

Diante do exposto, considera-se esclarecido, por esta Coordenadoria, o citado apontamento. Contudo, diante da informação de que uma parcela significativa dos recursos do Fundeb encontra-se sob a gestão da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF/MG, **sugere-se a esta Corte de Contas que determine ao Estado a transferência destes recursos para a conta do Fundeb**, uma vez que, de acordo com o art. 47 da Lei 14.113/20, os repasses e a movimentação dos recursos dos Fundos de que trata esta Lei deverão **ocorrer por meio das contas únicas e específicas** mantidas em uma das instituições financeiras de que trata o art. 20[23] desta Lei.

32. Sobre o Convênio nº 1261001729/2022/SEE/MG, de 15/6/22 celebrado entre a SEE/MG e a Universidade Federal de Ouro Preto, que tem como objetivo a revitalização e reestruturação do Cine Teatro Vila Rica, visto que, em 2023, foram repassados a esta Universidade recursos do Estado, Fonte 10 – Ordinários, no montante de R$ 4.000.000,00, tendo sido considerados como de MDE. Contudo, segundo entendimento desta equipe técnica, estas obras não poderiam ser computadas para fins do cálculo do mínimo constitucional em Educação, pois não se enquadram nos incisos I a VIII do art. 70 da Lei 9.394/96.

[22] Ofício SEE/SPF nº.5/2024 (88875977), conforme processo SEI 1190.01.0008625/2024-41. Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

[23] Art. 20. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil S.A., que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados e o Distrito Federal em relação às respectivas parcelas do Fundo cujas arrecadação e disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

Visando atender ao solicitado, a SEF/MG informou que realizou consulta junto à SEE/MG, a qual foi encaminhada por meio de ofício[24]. Segundo a SEF/MG a SEE/MG manifestou-se sobre este apontamento nos seguintes termos:

> (...) o artigo 211 da Constituição Federal de 1988 define que os entes federados organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A partir disso, a SEE executou a ação Atendimento às Instituições de Ensino Superior, na qual foram firmados convênios com universidades federais localizadas no estado de Minas Gerais, dentre elas a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Neste contexto, a UFOP possui vinculado a ela o Cine Teatro Vila Rica, um importante equipamento dedicado à promoção de atividades culturais e educacionais para a comunidade acadêmica e sociedade em geral, que é utilizado na difusão, fomento e desenvolvimento de atividades artísticas-culturais que possuem interfaces com a formação complementar de alunos e professores das redes de ensino básico e profissional.
>
> (...) a revitalização e reestruturação prevista no convênio nº 1261001729/2022/SEE/MG são caminhos, também, para o fortalecimento das atividades educativas, as quais são abarcadas pelos incisos I, II e III do art. 70 da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). O órgão ainda ressaltou que a Lei nº 14.560, de 26 de abril de 2023, acrescentou o inciso IX no art. 70 da LDB, que trata diretamente de atividades curriculares complementares, como o objeto do convênio em questão.
>
> Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino [...]
>
> [...]
>
> IX – realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e **cultura**. (Grifou-se).

Diante do exposto a SEE/MG entendeu que os valores destinados ao convênio em tela estão contemplados no art. 70 da LDB, sendo, portanto, aplicáveis como MDE.

Análise Técnica

Esta equipe apontou em seu Relatório Técnico às fls. 349/350, Peça 4, que, embora não houvesse regra impeditiva de repasses de recursos do Estado para Universidades Públicas Federais, gastos com obras e outros investimentos em escolas de Ensino Fundamental e Médio deveriam ser prioritários frente àqueles a serem efetuados em Universidades Federais, uma vez que elas são mantidas com recursos da União. Sobre este ponto não houve manifestação do Estado.

Diversos convênios foram firmados, em 2022, entre o Estado de Minas Gerais e Universidades Federais localizadas no Estado, dentre eles o celebrado com a Universidade Federal de Ouro Preto (1261001729/2022/SEE/MG, de 15/6/22). Em 2023, foram empenhadas despesas a seu favor, no valor de R$ 4.000.000,00, e computadas, pelo Estado, para fins de apuração do índice da Educação. Contudo, esta equipe entendeu, inicialmente, que tais despesas não se enquadravam como sendo de MDE, e, por conseguinte, não poderiam ter sido computadas para este fim.

Analisando os argumentos apresentados pela SEE/MG, sobretudo ao citar que o Cine Teatro Vila Rica é vinculado à UFOP e representa um importante equipamento dedicado à promoção de atividades culturais e educacionais para a comunidade acadêmica e sociedade em geral, utilizado na difusão, fomento e desenvolvimento de atividades artísticas-culturais que possuem interfaces com a formação complementar de alunos e professores das redes de ensino básico e profissional, entende esta equipe técnica que estes esclarecimentos são satisfatórios para que as despesas que foram empenhadas a favor da UFOP possam ser computadas como de MDE.

Diante do exposto, reproduz-se a seguir a tabela Índice de MDE Apurado pela Cfamge, em 2023 – Valor Ajustado após Abertura de Vista, cujos dados evidenciam a aplicação, pelo Estado, de 24,78% da Receita Líquida de

[24] Ofício SEE/SPF nº.5/2024 (88875977), conforme processo SEI 1190.01.0008625/2024-41. Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Impostos e Transferências Constitucionais em ações de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE, percentual inferior, portanto, ao mínimo de 25% fixado no art. 212 da CR/88.

Índice de MDE Apurado pela Cfamge, em 2023 – Valor Ajustado após Abertura de Vista

Exercício de 2023 R$

Descrição		Valor
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos da Fonte 10 - Ordinários		5.571.790.110,73
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos da Fonte 71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria		350.509.035,05
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM MDE, CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	**(A)**	**5.922.299.145,78**
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	**(B)**	**13.924.864.268,31**
Estorno dos Cancelamentos dos RPNP referentes às Inscrições de 2019 a 2022, não computadas, à época, como de MDE		105.360.716,78
Estorno dos Cancelamentos dos RPP referentes às Inscrições de 2022, não computadas, à época, como de MDE		2.923.589,23
Pagamentos de RPNP referentes às inscrições de 2019 a 2022, não computadas à época, como de MDE		164.319.991,60
Pagamentos de RPP referentes às inscrições de 2022, não computadas à época, como de MDE		155.547.051,15
VALORES A SEREM SOMADOS ÀS DESPESAS COM MDE	**(C)**	**428.151.348,76**
Restos a Pagar Não Processados - RPNP, inscritos no exercício, sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados à Educação		452.458.364,00
Restos a Pagar Processados - RPP, inscritos no exercício, sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados à Educação		385.857.457,74
Cancelamentos, em 2023, de Restos a Pagar, inscritos entre 2014 a 2022, segundo o Estado, com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino		465.994.835,42
Despesas com Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.125,78
VALORES A SEREM DEDUZIDOS DAS DESPESAS COM MDE	**(D)**	**1.304.314.782,94**
TOTAL PARA FINS DO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	**E = (A + B + C - D)**	**18.970.999.979,91**
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	**(F)**	**76.568.406.925,24**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE	**G = (E*100 / F)**	**24,78%**

Fonte: RREO, Anexo 8, 6º bimestre de 2023/Armazém de Informações - Siafi.

7.2 – Saúde – Limite Constitucional de Aplicação em ASPS

33. Quanto à apuração, em 2023, de realização de despesas na Modalidade 45, com o propósito de compensar os cancelamentos ocorridos em 2022. Constatou- se que as despesas empenhadas e liquidadas perfizeram R$ 449,692 milhões e R$ 375,258 milhões, respectivamente. Quanto aos pagamentos, representaram 94,02% das liquidações e atingiram R$ 352,825 milhões. Assim, no exercício, os pagamentos das compensações dos cancelamentos de Restos a Pagar de 2022 ultrapassaram em R$ 127.990.001,78 o devido, correspondente a R$ 224,835 milhões, em obediência aos parágrafos 1º e 2º do inciso II do art. 24 da Lei Complementar 141/12. Em relação ao apurado, foram pagos 56,93% a mais do que o necessário para restituir os cancelamentos dos Restos a Pagar de 2022. Então, a quantia de R$ 127,990 milhões, que excedeu ao suficiente a ser compensado, poderia, no entendimento desta unidade técnica, ser utilizada pelo Estado na compensação de cancelamentos de exercícios anteriores que ainda não foram efetivados diante da análise apresentada.

Esclarecimentos

A SEF informou que foi realizada consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral – SCCG, que integra a sua estrutura, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55[25]. Segundo a SEF:

> A Superintendência informou que, durante o exercício de 2023, foi realizado extenso estudo acerca dos valores contabilizados como aplicação mínima em Ações e Serviços Públicos de Saúde para atualização dos valores do Quadro de Execução de Restos a Pagar e, consequentemente, do Quadro de Controle de Restos a Pagar Cancelados. A Tabela 2 apresenta a situação no 6º bimestre de 2023.

[25] Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Tabela 2. Valores do Quadro de Controle de Restos a Pagar Cancelados - RREO 6º bimestre de 2023 – Anexo 12

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	83.072.755,78	-	-	-	83.072.755,78
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	194.220.925,33	194.220.925,33	194.220.925,33	194.220.925,33	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	421.749.789,34	255.471.289,66	181.037.381,21	158.604.006,21	166.278.499,68
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	**699.043.470,45**	**449.692.214,99**	**375.258.306,54**	**352.824.931,54**	**249.351.255,46**

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda (2024)

Conforme apresentado na tabela, foram empenhados R$ 449.692.214,99 referentes à recomposição de cancelamentos de restos a pagar efetuados. Desse valor, o total de R$ 194.220.925,33 foi utilizado para a recomposição dos restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022, e o valor de R$ 255.471.289,66 foi utilizado para a recomposição do saldo remanescente de restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores à 2022.

Ao final do exercício de 2023, portanto, observa-se um saldo remanescente de R$ 249.351.2550,46 a ser recomposto de restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2022. A Superintendência destaca que o valor pendente de recomposição que não foi executado no exercício subsequente é objeto de tratativas em Grupo de Trabalho composto por servidores da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento e Gestão e do Tribunal de Contas do Estado, com o objetivo de assinatura de um Termo de Acordo para a quitação dos valores devidos dos índices de ASPS e MDE.

A Superintendência informou que o Estado de Minas Gerais segue em negociação com o Tribunal de Contas do Estado para o efetivo cálculo do montante devido, utilizando-se, inclusive, os valores compensados a maior para a avaliação da recomposição em questão.

Análise Técnica

Inicialmente, em relação aos esclarecimentos trazidos pelo Estado, há pequenas divergências nos valores apresentados devido à metodologia adotada pela Cfamge, a qual exclui dos gastos com MDE e ASPS as despesas inscritas em Restos a Pagar, sem disponibilidade financeira, ao final do exercício. Assim, os valores que não constaram do índice em exercícios anteriores, não estão sujeitos a recomposição, pois não interferiram no cálculo do mínimo constitucional em ASPS nos referidos exercícios, não havendo que se falar em recomposição, portanto. Isto posto, a SEF reconhece a existência de valores pendentes de recomposição de exercícios anteriores e cita os trabalhos do Grupo instituído pela Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, o qual objetiva solucionar as obrigações passadas dos índices constitucionais de ASPS e MDE. Por último, informa que segue em negociação com este Tribunal para calcular o real montante devido e que eventuais valores compensados a maior estão sendo avaliados para serem utilizados

Importante esclarecer que o referido Grupo terá duração de um ano a contar da publicação da Portaria (19/12/2023), sendo que os trabalhos têm evoluído satisfatoriamente e serão apresentados no bojo dos autos do Monitoramento 1.147.778. Pelo exposto, esta equipe técnica acolhe os esclarecimentos prestados.

34. Quanto ao Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, sobretudo, acerca da adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos uma vez que após as alterações na estrutura do aludido Demonstrativo ficou prejudicada a identificação das vinculações relativas aos recursos e às obrigações financeiras atinentes ao cumprimento dos Índices Constitucionais de Saúde e Educação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

A SEF informou que foi realizada consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral – SCCG, que integra a sua estrutura, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55[26]. Segundo a SEF:

> A Superintendência informou que a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) trouxe alteração na forma de demonstração das disponibilidades de caixa no Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, integrante do Relatório de Gestão Fiscal. O ponto central da alteração da metodologia de elaboração consiste na adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos. Dessa forma, a composição dos valores presentes nas linhas de recursos vinculados perpassa pelos recursos com fonte específica para sua vinculação.
>
> De acordo com a unidade, até o exercício de 2022, os recursos de impostos e transferências de impostos utilizados para o cumprimento do mínimo constitucional em ASPS e MDE eram dispostos dentre os recursos vinculados, mesmo sendo executados com fonte de recursos não vinculados (Fonte 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos). Sendo assim, era realizado trabalho de identificação, dentre os recursos da Fonte 500, os valores que constituiriam a disponibilidade financeira das unidades que executam ações de ASPS e MDE. Com a alteração trazida no MDF, expressa também no mapeamento do demonstrativo publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, os recursos da Fonte 500, em sua totalidade, passaram a compor o valor da linha "Total dos Recursos Não Vinculados".
>
> Dessa forma, a demonstração prevista no MDF prevê que os recursos vinculados à saúde e à educação são compostos pelas transferências do SUS, no primeiro caso, e pelas transferências do FUNDEB, no segundo caso. São considerados vinculados, também, recursos cuja aplicação esteja destinada a programas de saúde e educação, como transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e transferências de convênio. Na nova metodologia presente no MDF 13ª edição, não cabem, dentre os recursos vinculados, os recursos de impostos e transferências de impostos destinados ao cumprimento dos mínimos constitucionais.
>
> A Superintendência ainda destaca que o Sistema de Administração Financeira (SIAFI) possui diversas complexidades em sua construção, prejudicando, sobremaneira, a adoção de processos como a definição das fontes ou destinação de recursos nas contas das disponibilidades. O Estado de Minas Gerais, entretanto, vem investindo na construção de um robusto sistema de Gestão de Recursos e Processos, o GRP Minas, que trará, dentre diversas melhorias nos processos de execução, escrituração e controle das informações da administração patrimonial, financeira e orçamentária do Estado, a inserção das fontes ou destinação de recursos nas contas do disponível. Com início de suas operações prevista para janeiro de 2025, o GRP Minas propiciará maior controle das informações patrimoniais, possibilitando a melhor definição e mensuração das informações contábeis e fiscais.
>
> A Superintendência informa, por outro lado, que o demonstrativo que compõe o Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal é definido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), devendo o Estado de Minas Gerais atender aos pressupostos publicados no Manual de Demonstrativos Fiscais. Em tal normativo legal, como já citado acima, não cabe a diferenciação dentre os recursos não vinculados, daqueles 'vinculados' para o cumprimento dos índices constitucionais de ASPS e MDE. Sendo assim, por mais que a informação possa ser extraída dos registros que estarão contidos no GRP Minas, por determinação da STN não poderão ser separados, a priori, dos recursos não vinculados de impostos.

Análise Técnica

Os esclarecimentos prestados apenas ratificam o que foi apurado por esta equipe técnica no relatório inicial. Conforme apontado, a SEF já havia esclarecido sobre a alteração na forma de demonstrar as disponibilidades de caixa, alinhada com a adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos, destacando que os recursos da Fonte 500[27], mesmo aqueles utilizados para o cumprimento do mínimo constitucional em ASPS e MDE, passaram a integrar o valor da linha "Total dos Recursos Não Vinculados". Adicionalmente, esta equipe técnica destacou que deveria ser possível verificar as obrigações e a disponibilidade de caixa para cada recurso vinculado, como também para os não vinculados, pois, segundo o inciso I do art. 50 da LRF, a disponibilidade de caixa deve constar de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.

[26] Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

[27] Recursos Não Vinculados de Impostos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Conforme se verifica pelas justificativas da SEF e pelo apurado pela Cfamge, a nova estrutura padronizada por fontes ou destinação de recursos **não foi implementada, mesmo devendo ser observada, de forma obrigatória, a partir do exercício de 2023**. Tal mecanismo permitiria diferenciar os recursos vinculados dos não vinculados e, no caso do primeiro, indicar sua destinação. Segundo a SEF justificou, assim como ao longo dos últimos anos, o Estado vem investindo na construção de um sistema, o GRP Minas, que supostamente trará, dentre diversas melhorias nos processos de execução, escrituração e controle das informações da administração patrimonial, financeira e orçamentária do Estado, a inserção das fontes ou destinação de recursos nas contas do disponível. Porém, o início de suas operações está previsto para janeiro de 2025.

Ademais, quanto à publicação do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, integrante do Relatório de Gestão Fiscal., a Cfamge segue o mesmo entendimento da SEF, devendo o Estado de Minas Gerais atender aos pressupostos publicados no Manual de Demonstrativos Fiscais referentes a cada exercício financeiro. Isso, contudo, não impede que o Estado, para fins de maior transparência e controle, divulgue, ainda que em nota explicativa, exemplificativamente, a disponibilidade de caixa de recursos vinculados.

Dessa forma, para que seja evidenciada a Disponibilidade de Caixa para os recursos vinculados em ASPS e MDE, sugere-se determinar ao Estado que seja incluída nota explicativa com o detalhamento do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, junto ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre, discriminando a composição dos Recursos Não Vinculados de Impostos, dos Vinculados à Saúde e dos Vinculados à Educação, que foram utilizados como despesas em ASPS e MDE no exercício.

35. Sobre os lançamentos contábeis relativos aos pagamentos antecipados de aquisição de aeronaves uma vez que foi mantido o entendimento externado no relatório anterior de que todas as etapas de execução de despesas devam ser respeitadas (empenho, liquidação e pagamento), mesmo nos casos de pagamento antecipado.

Esclarecimentos

A SEF informou que foi realizada consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral – SCCG, que integra a sua estrutura, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024-55[28]. Conforme a SEF:

> A Superintendência informou que, enquanto unidade gestora do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), implementado em 1994, por meio do Decreto Estadual nº 35.304, de 30 de dezembro de 1993, é responsável por todos os procedimentos e políticas contábeis do Governo Estadual, bem como pelo gerenciamento operacional do SIAFI, efetuando manutenções, implementações e desenvolvimentos de rotinas para a plena execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil da receita e da despesa públicas, em conformidade com o Decreto Estadual nº 39.601, de 19 de maio de 1998, que tratou da criação do Grupo Especial de Gerenciamento do SIAFI (GERSIAFI).
>
> Diante do apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, relativamente à regularização da execução orçamentária dos registros referentes a pagamentos antecipados a fornecedores, nos termos dos contratos firmados, a Superintendência informou que irá promover, ainda no ano de 2024, as alterações necessárias nos processos da execução da Despesa Orçamentária definidos no SIAFI, com reflexos inclusive no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (SIAD), em específico o Portal de Compras, o qual é gerido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
>
> A unidade entende que, com tais medidas, serão observadas todas as fases da despesa orçamentária preconizadas na Lei nº 4.320/1964, que são o empenho, a liquidação e o pagamento e cujos empenhos emitidos estão inscritos em Restos a Pagar Não Processados em 2024, nos processos de Pagamento de Antecipação Contratual, permitindo o reconhecimento do estágio da liquidação da despesa nos pagamentos já realizados em exercícios encerrados, inerentes à parcela do adiantamento previsto em contrato, permitindo, assim, a execução dos Restos a Pagar Não Processados. Com tal procedimento, permanece o direito do Estado quanto ao recebimento do bem ou serviço contratado, registrado no respectivo Ativo (Adiantamentos a Fornecedores).

[28] Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

A Superintendência ressalta que, quando da entrega dos bens/materiais contratados, serão processados os registros Patrimoniais requeridos, com a baixa da responsabilidade do fornecedor e a incorporação dos bens e reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva para os materiais adquiridos.

Análise Técnica

Esta equipe técnica acolhe os esclarecimentos uma vez que sanam o apontamento elencado. Os registros serão checados no decorrer da execução orçamentária do exercício de 2024.

Reforça-se, apenas, que a execução desses restos a pagar não poderá ser incorporada no cálculo do índice constitucional de ASPS do exercício de 2024, como já apontado por esta equipe técnica, pois os valores já foram considerados em exercícios anteriores.

36. Quanto à recomposição dos valores considerados insubsistentes referentes ao Termo de Acordo da Saúde, uma vez que constatou-se que os pagamentos, em 2023, somaram R$ 291.242.493,13, valor aquém do necessário para recompor todos os cancelamentos de 2022, no valor de R$ 352.783.960,94.

Esclarecimentos

A SEF informou que realizou consulta à Secretaria de Estado de Saúde (SES), cuja manifestação foi encaminhada por meio do Ofício SES/SUBGF nº.31/2024 (88769921), conforme processo SEI 1190.01.0008628/2024-57[29]. De acordo com a defesa:

Em sua manifestação, inicialmente, a SES analisou um recorte do Relatório Sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais do Exercício de 2023, representado na Figura 5.

Figura 5. Despesas empenhadas e liquidadas na modalidade 45

Em 2023, foi apurado que houve realização de despesas na Modalidade 45, com o propósito de compensar os cancelamentos ocorridos em 2022, conforme detalhamento evidenciado na tabela a seguir

Despesas Empenhadas e Liquidadas nas Modalidades de Aplicação 45

Exercício de 2023 — R$

Descrição	UO	Programa Código	Programa Descrição	Projeto/Atividade Código	Projeto/Atividade Descrição	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro
Modalidade 45	4291	150	Vigilância em Saúde	4349	Vigilância Epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador	40.752.653,10	40.752.653,10	40.752.653,10
				4440	Vigilância Sanitária	8.427.184,76	8.427.184,76	8.427.184,76
		157	Política Estadual de Atenção Hospitalar	4453	Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Hospitais Plataforma	4.049.569,99	3.688.824,99	2.886.081,99
				4454	Módulo de Eletivas da Política Hospitalar - Valora Minas - Opera Mais Minas Gerais	24.079.290,00	353.381,00	0,00
				4457	Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Valor em Saúde	59.264.259,35	46.444.707,70	46.444.707,70
				4461	Implantação e Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	448.074,00	448.074,00	448.074,00
		158	Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4451	Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência	274.814,30	274.814,30	274.814,30
				4452	Regulação do Acesso	47.298.632,79	28.172.644,79	6.979.346,79
				4463	Apoio e Fortalecimento a Atenção Especializada	51.901.517,50	35.595.614,70	35.595.614,70
		159	Atenção Primária à Saúde	4460	Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde)	207.200.395,20	207.200.395,20	207.200.395,20
		705	Apoio às Políticas Públicas	2500	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	5.995.824,00	3.900.012,00	3.816.059,00
					Total Geral	**449.692.214,99**	**375.258.306,54**	**352.824.931,54**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Constata-se que as despesas empenhadas e liquidadas perfizeram R$ 449,692 milhões e R$ 375,258 milhões, respectivamente. Quanto aos pagamentos, representaram 94,02% das liquidações e atingiram **R$ 352,825 milhões. Assim, no exercício, os pagamentos das compensações dos cancelamentos de Restos a Pagar de 2022 ultrapassaram em R$ 127.990.001,78 o devido**, correspondente a R$ 224,835 milhões, em obediência aos §§ 1º e 2º do inciso II do art. 24 da Lei Complementar 141/12.

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (2024)

Conforme apresentado no recorte, foi constatado que a Secretaria de Estado de Saúde, no ano de 2023, para fins de recomposição dos cancelamentos ocorridos em 2022, empenhou o valor de R$ 449.692.214,99, liquidou R$ 375.258.306,54 e pagou R$ 352.824.931,54. Além disso, considerando o valor de Restos a Pagar na modalidade de recomposição, o qual seja R$ 22.433.375,00 de Restos a Pagar Processados e R$ 74.433.908,45 de Restos a Pagar Não Processados, foram pagos, até 22 de maio de 2024, data de assinatura do Ofício SES/SUBGF nº. 31/2024, os valores de R$ 22.433.375,00 de Restos a Pagar Processados e R$ 70.695.175,55 de Restos a Pagar Não Processados,

[29] Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

somando R$ 93.128.550,55. Logo, dos R$ 449.692.214,99 empenhados no ano de 2023 em modalidade de recomposição, a SES já realizou o pagamento no montante de R$ 445.953.482,09.

Em relação ao Acordo FES, a Secretaria informou que, no ano de 2022, foi cancelado o total de R$ 352.783.960,94, sendo R$ 293.768.689,43 referente aos Fundos Municipais e R$ 59.015.271,51 respectivo às entidades, conforme valores descritos na Planilha Recomposição 23 - Detalhamento (89029597), na aba "VALOR CANCELADO 2022".

A SES informou que, conforme descrito na cláusula Oitava do Termo de Acordo (89030243), os valores cancelados para os municípios devem ser recompostos em valor igual ou superior ao valor cancelado por município, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde no exercício correspondente pelo Estado.

CLÁUSULA OITAVA: No tocante aos repasses voluntários, demonstrada a impossibilidade material ou a desnecessidade atual da ação de saúde prevista no Convênio ou Resolução, impossibilitando sua execução, deverão os Restos a Pagar serem cancelados, devendo a disponibilidade financeira ser efetivamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao cancelamento, mediante dotação específica para essa finalidade, em valor igual ou superior ao valor cancelamento por MUNICÍPIO, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde no exercício correspondente pelo ESTADO.

Na Planilha Recomposição 23 - Detalhamento (89029597), na aba "RECOMPOSIÇÃO ACORDO FMS", a SES apresenta de forma sistematizada os valores cancelados para os municípios e a sua recomposição no valor igual ou superior ao valor cancelado, seguindo o pressuposto pela Cláusula Oitava. Nesse ponto, a Secretaria informa que restou pendente apenas a recomposição para o município de Pouso Alegre, pois o beneficiário não assinou o Termo de Compromisso 661/9255 no SIGRES, o que impede o prosseguimento dos trâmites de pagamento. Para auxiliar na análise, a SES ainda disponibilizou o relatório BO da recomposição prevista no Acordo FES, com os números de referência de empenho, ordem de pagamento e conta bancária de compensação, na aba "VALOR RECOMPOSTO 2023" da citada planilha.

Ao fim, a Secretaria de Saúde informa que, quanto à diferença entre o valor recomposto pelo Acordo FES e o valor cancelado nos períodos abordados, essa corresponde aos valores para entidades e, seguindo o pactuado no Termo de Acordo, não se aplica à recomposição. Os valores para entidades que foram cancelados de empenhos que integraram o Acordo FES e computados no mínimo dos respectivos exercícios financeiros serão recompostos na metodologia da Lei Complementar nº 141/2012, a qual foi cumprida conforme Relatório Sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais do Exercício de 2023.

Análise Técnica

Os esclarecimentos prestados foram suficientes para dirimir as dúvidas quanto à diferença apurada.

7.3 – Fapemig

37. Em relação à despesa de pessoal, que seja apresentada justificativa caso seja reconhecida a divergência entre os dados enviados anteriormente pela Fundação, por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 90/2023, e os enviados por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 7/2024. Segundo a Fapemig, essa despesas "é processada automaticamente pela SEPLAG/SEF no SIAFI, a partir de informações registradas no Sistema de Pagamento de Pessoal (SISAP), sem a necessidade de que a SEF realize descentralização financeira a favor da Fapemig para tal fim"[30]**.**

Esclarecimentos

A SEF-MG informou que realizou consulta à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –Fapemig, que encaminhou resposta por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 50/2024[31].

De acordo com a SEF:

> [...] a Fundação informou que a divergência nos valores se deve aos empenhos relacionados ao ressarcimento de despesas de pessoal requisitado. A diferença apurada entre janeiro e agosto de 2023 ocorreu porque foi considerado

[30] Memorando.FAPEMIG/DPGF.nº 78/2023. Documento não juntado aos autos e, portanto, não analisado pela Cfamge.

[31] Documento não juntado aos autos e, portanto, não analisado pela Cfamge.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

o valor empenhado, que é estimativo. No entanto, para essa despesa, é necessário considerar o valor liquidado, ou seja, o valor líquido e certo da despesa.

Conforme informado pelo órgão, o empenho é aberto como estimativo devido à variação na despesa de ressarcimento, tornando impossível determinar o valor exato. Portanto, no quadro demonstrativo do Memorando Fapemig/GCF Nº 90/2023, foi utilizada a despesa empenhada, enquanto no Memorando 7 (80249404) foi apresentado o efetivo desembolso financeiro de pessoal.

No Quadro 5 foi apresentado o demonstrativo extraído do relatório do Armazém Siafi, no qual são apontadas as diferenças.

Quadro 5. Divergências no Saldo de Empenho

Mês - Numérico	Item Despesa - Descrição	Razão Social Credor	Valor Inicial Empenho	Valor Reforço Empenho	Valor Anulação Empenho	Valor Despesa Empenhada	Valor Liquidado Bruto	Valor Saldo de Empenho
1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.742,67	4.257,33
3	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	0,00	9.229,37	-9.229,37	15.027,96	-24.257,33
3	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	24.229,37	0,00	0,00	24.229,37	0,00	24.229,37
4	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.027,96	-27,96
5	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.027,96	-27,96
6	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.222,04	3.777,96
7	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.456,11	-3.456,11
8	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.222,04	-1.222,04

Fonte: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Armazém do SIAFI (2024)

Em resumo, as divergências nos valores referem-se à despesa com pessoal requisitado que possui empenho estimativo. Ao elaborar o primeiro relatório, a Fapemig havia considerado o valor efetivamente empenhado como despesa da folha. No entanto, após analisar a despesa, a Fundação verificou que o valor liquidado corresponde ao valor de despesa efetiva da folha, ou seja, o valor líquido a ser repassado ao credor. Nesse sentido, é importante esclarecer os valores apresentados no Quadro 5, na coluna "Saldo de Empenho" não representam saldo negativo de empenho, mas sim uma demonstração das diferenças apuradas entre a despesa empenhada e a liquidada.

Análise Técnica

A Cfamge ratifica as informações prestadas pelo Estado e as considera suficientes para esclarecer a diferença apontada. Enfatiza-se, apenas, que o Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 50/2024, citado pela SEF, não foi encaminhado à Cfamge no âmbito desta abertura de vistas.

38. Referente ao descumprimento em relação aos recursos recebidos e empregados pela Fapemig uma vez que, em 2023, a Fundação empenhou, utilizando recursos da Fonte 10, R$ 470,652 milhões, sendo R$ 296,412 milhões em programas desenvolvidos por ela própria e o restante, R$ 174,241 milhões, ou 37%, naqueles desenvolvidos por instituições estaduais, não atingindo, assim, o percentual definido em lei.

Esclarecimentos

A SEF-MG informou que realizou consulta à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –Fapemig, que encaminhou resposta por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 2/2024.

De acordo com a SEF:

> [..] a Fundação informou que no caso das Unidades Executoras - UEs - cujo nome do órgão/entidade esteja apresentado após "FAPEMIG/", o valor deve ser considerado para o referido órgão/entidade. Por exemplo, o valor empenhado na UE FAPEMIG/EPAMIG é referente a projetos da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) e deve ser computado na cota de projetos desenvolvidos por instituições estaduais.
>
> [...]
>
> Vale ressaltar que o valor empenhado na Unidade Executora FAPEMIG/DER, por se tratar do Termo de descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO Nº 33/2022, celebrado entre a Fapemig e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG), cujo objeto é a disponibilização de créditos orçamentários visando a finalização da obra do auditório e centro de convenções (bloco 7) da Sede da Fapemig, não foi contado como atendimento ao percentual de 40% das instituições estaduais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

De acordo esse entendimento, o Estado apresentou tabelas para demonstrar que, do total empenhado pela Fapemig na fonte 10 (R$ 470.652.502,93), R$ 280.500.866,71 (59,6% do total) foram aplicados diretamente pela Fapemig e R$ 190.151.636,22 foram destinadas ao atendimento de ações das instituições estaduais (40,4% do total).

Análise Técnica

A Cfamge acata a premissa apresentada e ratifica as informações prestadas pelo Estado. Desse modo, enfatiza-se que a Fundação empenhou 40,4% dos recursos da Fonte 10 em programas desenvolvidos por instituições estaduais, atingindo o percentual definido em lei (40%).

Cabe ressaltar que o Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 2/2024, citado pela SEF, não foi encaminhado à Cfamge no âmbito desta abertura de vistas, bem como o Termo de descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO Nº 33/2022, celebrado entre a Fapemig e DER/MG.

9 – Saúde

39. Quanto à Ação 2036 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de MG, do Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde, pois apresentou Desempenho Financeiro subestimado, com um percentual de realização financeira de 385,14% em relação à previsão inicial e não constou no Sigplan justificativa para elevada execução financeira.

Esclarecimentos

A SEF informou que realizou consulta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cuja manifestação foi encaminhada por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), conforme processo SEI 1190.01.0008513/2024-58[32]. De acordo com a SEF:

> Inicialmente, a SEPLAG informou que o apontamento se refere à execução de órgãos finalísticos e, portanto, foram respondidos pelas próprias unidades. Para este requisito, as informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG).
>
> Isso posto, de acordo com a SES e o CBMMG, foi verificado que a Ação 2036 trata de uma ação que espelha a execução do CBMMG. Dessa forma, o CBMMG explica que a Ação 2036 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de MG, do Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde apresentou desempenho financeiro subestimado em virtude da destinação de Emendas Parlamentares Estaduais ao CBMMG, que atenderam ao planejamento institucional, mas que superaram o planejamento orçamentário.
>
> Portanto, por se tratar de destinação com caráter discricionário do parlamentar, houve a superação do que foi planejado investir em Unidades de Resgate para Atendimento Pré-Hospitalar, contudo sem extrapolar a real carência deste recurso.
>
> Foram destinados cerca 3,5 milhões de reais ao CBMMG em Emendas Parlamentares destinadas a Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Análise Técnica

Esta unidade técnica acata os esclarecimentos, mas entende que a justificativa para a elevada execução financeira poderia estar listada no Sigplan.

40. Quanto à Ação 1007– Combate Epidemiológico ao Coronavírus, do Programa 026 – Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, pois apresentou desempenho financeiro crítico, superando em mais de 130% a previsão inicial (190,62%) e execução física crítica, inferior a 70% da meta física definida (0%), o que configura Desequilíbrio Crítico de Execução da Ação. A justificativa para o desequilíbrio ocorrido é insuficiente, pois a

[32] Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

única informação que consta no Sigplan é de que os resultados apresentados decorrem dos surtos de pandemia de Covid-19, que não são passíveis de previsão, sendo a mesma justificativa do exercício anterior, a qual se mostra capaz de explicar a situação relatada.

Esclarecimentos

> Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cuja manifestação foi encaminhada por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), conforme processo SEI 1190.01.0008513/2024-58[33].
>
> Inicialmente, a SEPLAG informou que o apontamento se refere à execução de órgãos finalísticos e, portanto, foram respondidos pelas próprias unidades. Para este requisito, as informações são da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).
>
> De acordo com a FHEMIG, os resultados apresentados decorrem dos surtos de pandemia de Covid-19, que não são passíveis de previsão, motivo pelo qual a meta física foi estabelecida em 1 (uma) assistência prestada ao paciente. Em 2023, no mês de maio, houve execução financeira nesta ação referente a devolução de saldo ao Fundo Municipal de Saúde, do convênio de gases medicinais (SIAFI nº 9283548,) que teve término da vigência em 23 de dezembro de 2022. Dessa forma, não houve execução orçamentária no âmbito da ação 1007 - Combate Epidemiológico.

Análise Técnica

Esta equipe técnica acata os esclarecimentos prestados tendo em vista que justificam o Desequilíbrio Crítico de Execução da Ação 1007 – Combate Epidemiológico ao Coronavírus. Ademais, para o PPAG 2024-2027, não há ações cujo objeto seja o enfrentamento dos efeitos da Pandemia de Covid-19.

12 – Segurança Pública

41. Acerca das divergências encontradas nos quantitativos de policiais militares no Ofício de 2023, em relação aos dados de 2022, informando as medidas adotadas e impacto da inconsistência na gestão de recursos humanos dos órgãos de segurança do Estado.

Esclarecimentos

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cuja manifestação foi encaminhada por meio do Ofício n° 92.353 -PMMG/COMANDO GERAL (88844237), conforme processo SEI 1190.01.0008708/2024-31, documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A PMMG informou que:

> Quanto às divergências encontradas nos quantitativos de policiais militares (ativos, inativos e em licença-saúde) no Ofício de 2023, em relação aos dados de 2022, tal situação decorre da utilização de metodologias diferentes na apresentação dos dados.
>
> De acordo com a Polícia Militar, enquanto no ofício de 2024 foram considerados como militares no serviço ativo tanto os militares ativos quanto os militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, no ofício de 2023 foram considerados apenas os militares ativos, sendo os designados somados ao quantitativo de militares inativos.
>
> Já quanto à divergência no quantitativo de licenças, a PMMG informa que essa se deve ao fato de que, no Ofício de 2024, foi considerado o número de licenças de saúde homologadas, sem considerar o número de militares atendidos por tais licenças, pois um mesmo militar pode ter apresentado mais de uma licença. Já no ofício do ano de 2023, foi considerado apenas o número de militares licenciados, desconsiderando as reincidências.
>
> Nesse sentido, a Polícia Militar conclui que a diferença entre as duas tabelas existe, apesar dos dados estarem corretos a depender da interpretação e do tipo de conhecimento desejado. Importante observar que as legendas das duas

[33] Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

tabelas já indicam e registram a diferença no tratamento dos dados. Por fim, a Instituição esclarece também que, a depender da data de extração dos dados e da data de atualização das informações dos sistemas informatizados, pode haver pequenas divergências em relação aos totais de militares ativos, inativos e quantidade de licenças, principalmente em decorrência de alterações da situação funcional do servidor com retroação.

Ante aos fatos apontados, a Polícia Militar informa que está adotando medidas para padronização da metodologia a ser utilizada nas prestações de informações futuras, mostrando-se como mais adequada a metodologia utilizada no ofício de 2023.

Considerando tal metodologia, a PMMG apresentou as informações corretas (apuradas com a mesma metodologia):

Quadro 9. Quantitativo de policiais militares ativos, inativos e de licença saúde, por ano

Exercício	Militares na Ativa	Militares Inativos	Licença saúde
2019	37.928	33.624	17.868
2020	37.794	34.629	20.592
2021	35.574	35.785	23.142
2022	35.423	37.143	25.115
2023	36.004	37.572	19.636

Análise Técnica

A PMMG informou que a inconsistência verificada nos quantitativos dos policiais militares ativos, inativos e de licença saúde se deve a mudança de metodologia utilizada. A diferença foi explicada pelo enquadramento dos militares da reserva designados para o serviço ativo, em um ano contabilizados como ativos, e em outro, como inativos.

As informações prestadas no exercício de 2022 foram as seguintes: Ativos – 35.423, inativos – 37.143, total – 72.566. Já no ano de 2023, esses mesmos dados (quantitativo de militares em 2022) foi o seguinte: Ativos – 37.518; inativos – 35.341, total – 72.859.

Em tese, a totalização deveria ser idêntica, contudo, restou apontada uma diferença de 293 policiais. Nesse sentido, a PMMG informa que podem haver outras causas para a inconsistência, tais como: mudança na data de extração dos dados, data de atualização das informações e alterações da situação funcional do servidor com retroação.

Em relação à divergência no quantitativo de licenças, a PMMG informou que: em um ano, o número de licenças foi contabilizado por militares, desconsiderando as reincidências e, em outro, foram consideradas todas as licenças, inclusive as reincidências.

Diante das informações prestadas, têm-se como justificadas as inconsistências verificadas. A respeito da metodologia, a PMMG informou ser mais adequada a metodologia utilizada no ofício de 2023.

Justificativa atendida.

13 – Mineração - Acordo da Vale

42. Que seja enviado a este Tribunal planilha de controle demonstrando origem e destinação dos valores por projetos, fazendo conexão com as ações programáticas e os decretos que realizaram cada alteração no orçamento do Estado.

Esclarecimentos

A Seplag, por meio do Comitê Pró-Brumadinho, se manifestou sobre esse apontamento no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 87/2024. Informou que boa parte dos apontamentos feitos têm sido objeto de análise pelo TCE MG no bojo da Representação nº 1135458[34], em que foi estabelecido diálogo com o Estado de Minas Gerais, culminando na celebração

[34] Esta Representação tramita sob sigilo, segundo determinado pelo Relator, conforme art. 67 da LC nº 102/2008, art. 305 da Resolução nº 12/2008, combinados com o parágrafo 2º do art. 2º da Resolução nº 6/2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

de Plano de Ação para aprimoramento da transparência da execução das iniciativas do Acordo Judicial de Reparação. Assim, foi encaminhado o Ofício SEPLAG/RAM – CB 69/2024, com o anexo "Controle complementar – Créditos Fonte 95 – 2021, 2022 e 2023", em que consta o registro, pelo Comitê, dos créditos orçamentários da Fonte 95 ao longo desses exercícios, além de aba com "De/Para" consolidado, por código de instrumento de entrada referente a cada iniciativa, por ano, as ações orçamentárias e as respectivas unidades orçamentárias em que foram consignados créditos nesses exercícios.

Para 2021, a Seplag solicitou a retificação da informação sobre as alterações de crédito orçamentário, informando que o valor das alterações a ser considerado como do tipo "Remanejamento de recursos entre os projetos" é R$ 1.069.697.817,57. Complementou que, para o exercício de 2024, foi publicada a Especificação das iniciativas previstas na Fonte 95 – Recursos Recebidos por Danos de Desastres Socioambientais na Lei Orçamentária Anual – LOA 2024, bem como o Decreto com Numeração Especial nº 319, de 2/5/24, que apresenta as iniciativas a que se referem as movimentações de crédito na Fonte 95 até 30/4/24. Acrescentou, ainda, que os decretos que envolvem créditos orçamentários na Fonte 95 passaram a ser publicados no Diário Oficial com a especificação das iniciativas a partir de 2/5/24. Com isso, a Seplag afirmou que entende estar promovendo a rastreabilidade dos créditos orçamentários vinculados às iniciativas do Acordo e demais decisões da Fonte 95.

A Secretaria complementou sua manifestação com o Ofício SEPLAG/RAM – CB 70/2024, destacando o item 11.27 do Acordo, que define que os projetos indicados em alguns anexos, dentre eles o III e o IV, são passíveis de alteração ou substituição até a aprovação final do detalhamento de que trata o capítulo 5, respeitado o teto de cada anexo. Assim, reiterou o entendimento do Parecer nº 16.581 – AGE/CJ, de que o Acordo dá ao Estado a competência para definição dos projetos que serão de fato executados, conforme viabilidade técnica e financeira, bem como dos valores a serem destinados a cada um destes projetos.

Nesse ofício foi informado, ainda, que "os valores totais dos projetos são previstos nas Deliberações do Conselho Superior e, anualmente, tem-se uma expectativa de execução das despesas, conforme o ritmo de implementação de cada projeto". Os valores das iniciativas previstas no Acordo, no âmbito do planejamento administrativo, são executados orçamentariamente por meio de dotações já existentes no PPAG e na LOA correspondentes a cada exercício. Afirmou, ainda, que o papel do Conselho Superior e de suas deliberações não se confunde com a execução orçamentária e financeira, que ocorre por meio dos instrumentos legais cabíveis, a LOA e o PPAG. Isto é, as deliberações refletem as diretrizes estratégicas do Conselho Superior, materializando a eventual realocação de valores entre as iniciativas no âmbito de seu planejamento administrativo, o que não se confunde com as alterações de créditos orçamentários, operacionalizadas por meio de decretos, conforme a legislação.

Sobre a previsão do artigo 3º da Lei 23.830, que limita em 30% o remanejamento de recursos entre os projetos, a Seplag reiterou o entendimento expresso no Parecer nº 16.581 – AGE/CJ, reafirmando a natureza orçamentária da referida lei, o que a submete aos princípios da pureza ou exclusividade orçamentária e da anualidade orçamentária, levando à interpretação de que a autorização para remanejamento de recursos/projetos é em relação ao orçamento de 2021.

Apesar desse entendimento, a Seplag propôs uma metodologia de acompanhamento da realocação dos valores das iniciativas no âmbito de seu planejamento administrativo e entende que tal acompanhamento deve se limitar aos valores que modificam as iniciativas que compõem os R$ 11,060 bilhões, não alcançando as ampliações decorrentes de recursos auferidos com a correção monetária ou os rendimentos de aplicações financeiras. Assim, partindo dos valores previstos na lei e considerando-se as realocações publicadas pelas deliberações, até a Deliberação 18/2024, tem-se que foram realizadas realocações no valor total de R$ 1,290 bilhão, o que representa 11,66% do valor nominal de R$ 11,060 bilhões.

Análise Técnica

Esse pedido foi atendido com envio do Controle Complementar – Créditos Fonte 95, por meio do qual é possível verificar o crédito inicial consignado nas LOAs de 2021, 2022 e 2023, por iniciativa, relacionando também às ações programáticas, bem como os decretos de alterações orçamentárias editados, indicando, para 2021, se houve remanejamento entre os projetos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Em 2022, alguns decretos de alteração orçamentária que modificavam créditos da Fonte 95 faziam menção ao Decreto 48.183, de 30/4/21, que dispõe sobre o funcionamento do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, e às deliberações do Conselho Superior. Assim, essa coordenadoria entendeu que tais decretos, quando modificavam a Fonte 95, estavam realizando alterações em créditos do Acordo e passou a considerá-las como alterações em iniciativas, por não ter a abertura do planejamento do Acordo por iniciativa. Tratava-se de cálculo conservador executado com os dados que estavam disponíveis, porém com limitações, já que não havia informações sobre a abertura por iniciativa.

Após análise dos controles complementares recebidos, verificou-se que alguns decretos que mencionavam as deliberações do Comitê não alteravam créditos do Acordo e outros, que não mencionavam as deliberações, alteravam o Acordo. Assim, essa imprecisão aumentou ainda mais as limitações do cálculo realizado pela coordenadoria.

A partir da detalhada explicação sobre o processo de planejamento administrativo das iniciativas do Acordo, apresentada no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 70/2024, esta coordenadoria entendeu a dificuldade de realizar o controle por meio dos decretos de alterações orçamentárias a partir de 2022, uma vez que o crédito adicional de R$ 11,060 bilhões foi inteiramente aberto em 2021, embora o Estado não tenha recebido todo esse valor naquele exercício e tampouco gastou essa quantia. Boa parte dos gastos realizados nos anos subsequentes tem e tiveram como fonte de recursos o superávit financeiro gerado em 2021, o que dificulta a rastreabilidade da execução orçamentária por meio de decretos.

Por entender que a ideia principal da Lei 23.830, quando limitou a 30% o remanejamento de recursos entre os projetos, foi a de não descaracterizar aquilo que foi previsto no Acordo, esta unidade entende que a referida limitação é em relação aos R$ 11,060 bilhões, durante toda a execução do Acordo, independente do ano em que são executadas as despesas, e não apenas em 2021. Assim, acata-se a sugestão apresentada no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 87/2024 de monitorar as alterações no que foi proposto pelo Acordo por meio de cálculo da diferença entre o valor de cada iniciativa atualizado pela deliberação mais recente e o valor previsto na Lei. No cálculo apresentado pela Seplag, atualizado até a Deliberação 18/2024, e validado pela Cfamge, verifica-se que as alterações entre iniciativas, em relação ao previsto no Acordo, foi de R$ 1,290 bilhões, o que representa 11,66% de R$ 11,060 bilhões, estando, assim, dentro do limite estipulado pela lei. Para 2024, as modificações implementadas serão monitoradas no decorrer do ano, com seus devidos reflexos no cálculo da diferença entre o planejamento administrativo demonstrado por meio das deliberações e aquilo que foi previsto na lei.

Ressalta-se que os valores dos rendimentos de aplicações financeiras não estão englobados nesse cálculo. Como a majoração em cada iniciativa com esses rendimentos não implica em qualquer alteração, ou remanejamento, nos valores pré-determinados no Acordo, mas tão somente o acréscimo referente ao rendimento do recurso principal, entende-se que seu controle pode ser realizado à parte, com a observância de que os rendimentos devem ficar vinculados aos anexos em que foram alocados seus respectivos valores principais. Qualquer alteração fora destes limites, no entendimento da unidade técnica, deve ser objeto de deliberação judicial.

Essa unidade reconhece o avanço na transparência do Acordo com as recentes melhorias efetivadas pelo Comitê, como a melhor especificação dos valores por iniciativa do Acordo.

43. Considerando que no Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial – Fonte 95, divulgado no sítio eletrônico Pró-Brumadinho, foi informado que foram utilizados R$ 470,156 milhões no projeto referente ao Metrô, e que não restam recursos a serem utilizados, solicita-se: (i) o motivo de cada um dos débitos efetuados na conta escrow, discriminados na tabela Gastos dos Recursos destinados ao Metrô; (ii) o motivo de ainda restar saldo a ser utilizado na conta escrow; (iii) esclarecimentos quanto à divergência entre os débitos verificados na conta e o desembolso no citado Relatório; e (iv) esclarecimento quanto à divergência entre o saldo da conta bancária e aquele informado no Relatório.

Esclarecimentos

A Seinfra respondeu o pedido de esclarecimentos por meio da Nota Técnica nº 52/SEINFRA/DGF/2024, trazendo cada item separadamente. No item (i), justificou cada um dos desembolsos, relacionando-os aos eventos estabelecidos no Anexo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

1G – Eventograma do contrato de concessão. Sobre o valor de R$ 28,918 milhões, desembolsado em março de 2023, destacou tratar-se do único no rol que não se relaciona diretamente ao projeto do metrô. Informou que, em setembro de 2022, foi aberta conta bancária específica para o projeto Complementação dos Recursos Federais para o Metrô da RMBH, tendo recebido o R$ 440,156 milhões, que era o valor destinado a esse projeto à época, pela Deliberação 10/2022 do Comitê. Entre setembro de 2022 e março de 2023, quando foi assinado o contrato de concessão, a conta auferiu rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 28,918 milhões, que foram transferidos para a conta do Anexo III – Programa de Mobilidade quando da assinatura do contrato.

Acerca do item (ii), explicou o fluxo de liberação e resgate dos aportes estaduais, demonstrando que o saldo que restou na conta deve-se aos rendimentos auferidos sobre os valores que permaneceram na conta entre a data da ratificação da conclusão do evento que ensejou a liberação financeira e a data do efetivo pagamento, gerando saldo residual na conta escrow, já que essa conta possui rentabilidade diária. Informou existir uma contestação por parte da Concessionária sobre as premissas adotadas na correção das parcelas, o que está em análise pelo Poder Concedente e poderá impactar em redução do saldo existente.

Salientou o item 17 do Anexo 6 do contrato de concessão, que determina que o saldo remanescente na conta, ou parte dele caso a contestação da Concessionária prospere, deverá permanecer em conta para realização dos Investimentos Obrigatórios e, caso ainda reste saldo após a conclusão de tais investimentos, os valores "deverão ser transferidos a outra conta não vinculada de livre movimentação do Poder Concedente, a ser por este indicada na ocasião".

Sobre o item (iii), informou que o Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial não informa o valor de desembolso (dimensão financeira da despesa), mas tão somente o valor empenhado para a despesa (dimensão orçamentária). Por fim, a respeito do item (iv), reforçou o que foi explicado para o item anterior, informado, ainda, que Informações Financeiras do relatório de prestação de contas "tratam da comparação entre o valor da iniciativa definido no âmbito de seu planejamento administrativo e a despesa efetivamente empenhada, com o saldo indicando qual valor atribuído à iniciativa ainda estaria disponível para empenho". Assim, no caso em tela todo o valor destinado ao metrô no âmbito de seu planejamento administrativo já foi empenhado, restando saldo nulo.

Análise Técnica

Inicialmente, cumpre informar que está em andamento nesse Tribunal acompanhamento específico[35] relativo à iniciativa Complementação dos recursos federais para o Metrô da RMBH, em que a licitação para a concessão do metrô para a iniciativa privada é analisada de forma mais aprofundada do que no trabalho realizado pela Cfamge no âmbito do Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais, que engloba, de forma geral, o aspecto macro de todas as iniciativas presentes no Acordo da Vale. Para aquelas iniciativas que necessitam, por algum motivo, de maior destaque, como é o caso do metrô de BH, são autuados processos específicos.

Assim, para fins da análise realizada por esta coordenadoria, as informações prestadas pela Seplag e pela Seinfra foram satisfatórias, merecendo o destaque de alguns pontos. Nos esclarecimentos prestados no item (i), observa-se a real necessidade de manter na conta escrow apenas o valor previsto para a iniciativa pela Deliberação 10/2022 e consignado no contrato de concessão como Aporte Estadual, qual seja, R$ 440,156 milhões, transferindo dessa conta para aquela específica do anexo de Mobilidade, os rendimentos auferidos anteriormente à assinatura do contrato de concessão, que ocorreu em março de 2023. Isso porque, como os pagamentos de cada etapa levavam em consideração o saldo da conta à data da liberação, que englobava, por conseguinte, os rendimentos auferidos sobre o valor da iniciativa no período, não seria prudente deixar na conta escrow os rendimentos obtidos anteriormente à assinatura do contrato e que excederam o valor contratual de R$ 440,156 milhões. Nesse sentido, os R$ 28,918 milhões foram transferidos para a conta específica do anexo de Mobilidade a fim de serem empregados em outras iniciativas do mesmo anexo.

[35] Processo 1135275.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

No item (ii), salienta-se que a conta não vinculada de livre movimentação que receberá o eventual saldo remanescente do projeto, deverá ser, necessariamente, a conta específica do Anexo de Mobilidade, para que tais recursos sejam utilizados em suas iniciativas, assim como ocorreu com os rendimentos mencionados no parágrafo anterior. Acerca do item (iii), retifica-se a informação presente no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 71/2024 de que o valor do projeto constante no Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial, R$ 470,156 milhões, condiz com a Deliberação 10/2022. Nessa deliberação, o valor do projeto ainda era R$ 440,156 milhões, tendo sido majorado, pela Deliberação 14/2023, em R$ 30 milhões com rendimentos das aplicações financeiras, passando para R$ 470,156 milhões. Esse acréscimo no montante do projeto foi necessário, pois conforme previsto em contrato, os pagamentos à Concessionária levariam em consideração o saldo da conta escrow, que seria atualizado pela taxa Selic, até o momento da liberação do aporte.

Foi reforçado que o referido relatório de prestação de contas não traz informações de desembolso financeiro. Assim sendo, esta coordenadoria corrobora a informação do empenho de R$ 470,156 milhões, verificado por meio de consulta ao Armazém de Informações.

A respeito dos desembolsos, considerando que os R$ 28,918 milhões debitados da conta em março de 2023 não se referem a pagamento à Concessionária de fato, mas tão somente a transferência entre contas específicas para controle dos recursos do Acordo, eles devem ser subtraídos do total da tabela Gastos dos Recursos destinados ao Metrô, chegando-se à informação de que o montante pago foi R$ 466,195 milhões. Em consulta ao Armazém de Informações verifica-se que esse também foi o valor liquidado, tendo sido inscritos R$ 3,961 milhões em Restos a Pagar Não Processados.

Verifica-se necessidade de dar maior transparência aos rendimentos auferidos sobre os recursos do Acordo, que são quantias relevantes, merecendo ampla visibilidade.

III - SUGESTÕES DE DETERMINAÇÃO

Ao Governo do Estado de Minas Gerais

3.4.2 – Emendas da Comissão de Participação Popular

1. Considerando que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art. 155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, determinação para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.

Esclarecimentos

No Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024, consta o seguinte:

> Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, cuja manifestação foi encaminhada por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2024 (89046626), conforme processo SEI 1190.01.0008513/2024-58[36].
>
> De acordo com a SEPLAG, o item está sendo discutido entre Poder Executivo e o Tribunal de Contas do Estado, motivo pelo qual a área técnica não tem subsídios para direcionar resposta efetiva.

Análise Técnica

O art. 155, § 5º, da CE/89 estabelecia a obrigatoriedade da fixação, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de percentual não inferior a um por cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, percentual esse a ser incluído na Lei Orçamentária Anual e executado, com o respectivo

[36] Os documentos referenciados não foram juntados aos autos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

pagamento, até o final do exercício financeiro. Ocorre que foi promulgada a EC 113, em 24/4/23, revogando, no seu art. 9º, o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da CE/89. Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e nem de que a lei orçamentária deva assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas ali favorecidas.

Entretanto, conforme apontado pela Cfamge nos relatórios referentes aos exercícios anteriores, o Estado não estabelecia na LOA percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. Diante do reiterado descumprimento do comando constitucional e da falta de esclarecimentos suficientes por parte do Estado, torna-se relevante a proposta de determinação para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.

4.1.2 – Renúncia de Receita

2. Que se proceda a evidenciação contábil da renúncia de receitas prevista e efetivada do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que permanece a ausência dos devidos lançamentos, não obstante a normatização conferida pela IPC 16 – Benefícios Fiscais, publicada em novembro de 2020, orientando os Estados, Distrito Federal e Municípios a procederem à adequação ao Pcasp.

Esclarecimentos

A SRE/SEF informou que, relativamente ao Esclarecimento3, já tratado no presente relatório, o Governo do Estado promoverá uma segunda contratação da Fundação IPEAD para a realização de ajustes e refinamento das avaliações das renúncias de forma mais abrangente, alcançando tanto a renúncia fiscal como também o desempenho da receita. Tal contratação encontra-se na fase de instrução do processo e as análises dos benefícios fiscais abrangerão o período de 2016 a 2023 e os anos de 2024, 2025 e 2026.

Quanto à contabilização da previsão e da realização das renúncias de receitas do Estado de Minas Gerais, ainda se torna prejudicada, uma vez que estão sendo avaliados os impactos e reflexos de tal registro. Segundo a unidade, outro agravante é a substituição do SIAFI pelo GRP Minas, momento em que não se procede efetuar investimentos em um sistema que está em fase de substituição. Assim, a Superintendência disponibilizará o processo contábil para que a Unidade responsável pelo controle dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado possa promover os devidos registros contábeis, por meio das funcionalidades no GRP Minas e, consequentemente, o atenderá à IPC 16.

Análise Técnica

De acordo com os esclarecimentos prestados o Estado reconhece o descumprimento à IPC 16. Depreende-se que a contabilização da previsão e da realização das renúncias de receitas está prejudicada, tendo em vista, não somente a questão da segunda contratação da Fundação IPEAD para a realização de ajustes e refinamento das avaliações das renúncias de forma mais abrangente, como também, a questão da substituição do SIAFI pelo GRP Minas, o que vem sendo utilizado como justificativa pelo Estado a anos, não se mostrando, portanto, razoável.

Desta forma, esta Coordenadoria permanece no aguardo das providências mencionadas pela SEF, no que afeta ao reconhecimento contábil da renúncia de receita, nos moldes da IPC 16.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

3. Promover as necessárias adequações legislativas e operacionais, a fim de conferir expressamente ao Ipsemg, ou outro órgão que venha a substituí-lo, o gerenciamento, direto ou indireto, dos fundos previdenciários, da concessão, do pagamento e da manutenção das aposentadorias de todos os órgãos, Poderes, autarquias e fundações do Estado do Minas Gerais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

O Governo afirmou que submeteu à análise da ALMG o Projeto de Lei Complementar 46/20 a fim de criar a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos (MGPREV). Todavia, tal proposição não prosperou, tendo sido excluída por meio de substitutivo.

Em complemento à manifestação descrita acima, a defesa apresentou argumentos da Controladoria-Geral do Estado com relação ao monitoramento de determinações e recomendações advindas do processo 1.101.512 (Parecer Prévio sobre as contas do Governador exercício 2020). Na ocasião, relatou-se a decisão da ALMG quanto ao PLC 46/20 e que, em virtude disso, procurou-se adequar a estrutura do IPSEMG a fim de torná-lo, gradualmente, uma unidade gestora única. Primeiramente, o Estado publicou o Decreto Estadual 48.293/21, que segregou funções e distribuiu atribuições para várias gerências da Diretoria de Previdência do IPSEMG. Mais a frente, transferiu para o referido instituto o gerenciamento e processamento da compensação financeira. Por fim, afirmou que está em fase de elaboração de um termo de referência para licitação de um sistema de gestão previdenciária para que o IPSEMG gerencie a concessão, pagamento e manutenção das aposentadorias.

Análise Técnica

Haja vista a defesa do Estado, procedeu-se à consulta no sítio eletrônico da ALMG para verificar o conteúdo do PLC 46/2020 e, de fato, havia previsão da criação do MGPREV que, dentre outras atribuições, iria gerenciar indiretamente os fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção de aposentadorias dos órgãos de Minas Gerais. Portanto, tendo em vista a proatividade do Estado em relação a essa proposição e a impossibilidade de ingerência entre os Poderes, entende-se que a proposta de determinação não é mais aplicável.

Situação: atendida.

4. Aplicar, nas avaliações atuariais futuras do FFP-MG, a taxa de juros em observância aos parâmetros definidos da Portaria MTP 1.467/22.

Esclarecimentos

Em síntese, o Estado informou que entende ser mais aderente à real situação do RPPS de Minas Gerais a aplicação da taxa de juros zero, haja vista sua operacionalização em regime de caixa. Todavia, informa que não se opõe em seguir a unidade técnica desta Casa e, nesse sentido, afirma que tanto a avaliação atuarial data-focal 30/6/24 (que será elaborada para refletir sobre os impactos do censo previdenciário) quanto as próximas avaliações, serão elaboradas com a taxa de juros parâmetro, conforme dispõe a Portaria MTP 1.467/22.

Análise Técnica

A defesa não apresentou objeções quanto ao uso da taxa de juros parâmetro nos cálculos atuariais do FFP-MG e informou que vai passar a aplicá-la a partir de então. Essa situação será objeto de monitoramento, quando do recebimento das avaliações atuariais futuras, e caso seja verificado que a taxa de juros parâmetro não foi aplicada será feita nova proposta de determinação.

Situação: atendida.

5. Elaborar plano de ação para a regularização da situação financeira e atuarial do RPPS dos servidores civis do estado, estruturando um fundo em capitalização e, em caso de opção pela segregação da massa, outro em regime financeiro de repartição simples, com enfrentamento do déficit atuarial de acordo com avaliação atuarial centrado nas medidas estabelecidas no inciso I ou no inciso II do art. 55 da Portaria MTP 1.467/22, e demais medidas acessórias entendidas como oportunas para o atingimento desse objetivo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

O Governo reconhece a necessidade de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social mineira, todavia, entende que tal medida necessita ser tomada após um dimensionamento mais consistente das obrigações previdenciárias. Nesse sentido, a defesa acredita que tal consistência será obtida após finalização do censo previdenciário, isto é, a partir disso, com auxílio de empresa externa, licitada para esse fim, será possível obter cenários mais robustos para alcance do equilíbrio previdenciário.

Análise Técnica

Nota-se, dos argumentos do Governo, que existe uma grande expectativa para a previdência social de Minas Gerais com o censo previdenciário ao passo que, com sua finalização, pretende-se obter um dimensionamento mais fidedigno das obrigações previdenciárias, o que favorece a realização de estudos que visam o equilíbrio financeiro e atuarial. Essa defesa, portanto, se alinha à proposta de determinação, qual seja, a elaboração de um plano de ação, documento que vai apresentar o fluxo das atividades a serem realizadas, os respectivos responsáveis e o seu prazo. Portanto, esta unidade técnica sugere que este Tribunal determine ao Estado, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão, a elaboração de plano de ação para a regularização da situação financeira e atuarial do RPPS dos servidores civis do estado, estruturando um fundo em capitalização e, em caso de opção pela segregação da massa, outro em regime financeiro de repartição simples, com enfrentamento do déficit atuarial de acordo com avaliação atuarial centrado nas medidas estabelecidas no inciso I ou no inciso II do art. 55 da Portaria MTP 1.467/22, e demais medidas acessórias entendidas como oportunas para o atingimento desse objetivo. O modelo do referido plano de ação pode ser análogo àquele previsto na Resolução TCE/MG 16/2011 que trata de auditoria operacional.

Situação: não atendida.

6. Adequar a legislação estadual que regulamenta a Previdência Social dos Militares relativas à forma de cálculo do valor dos benefícios referentes à reserva e à reforma de modo a seguir estritamente a prescrição do art. 24-A, I, b do Decreto-lei 667/69; e à idade-limite para o posto de Coronel de, no mínimo, 67 anos.

Esclarecimentos

Sobre este tópico a SEF, em síntese, expõe que: i) as normas gerais estabelecidas pelo Decreto-Lei 667/69 estabelecem a necessidade de simetria entre as regras dos militares da União e os militares estaduais e não de igualdade entre elas; ii) o art. 95 da Lei Estadual 5.301/69 prevê proporcionalidade de remuneração quando da transferência para a reserva sem o atingimento do tempo mínimo; iii) as regras de transição previstas na legislação estadual estão compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio; iv) o posto de Coronel, nas instituições militares estaduais, difere do mesmo posto nas Forças Armadas, que prevê o cargo de General, não sendo aplicável a regra de idade-limite de 67; e v) a legislação mineira estabelece idade limite para o ingresso na carreira militar em 30 anos e tempo máximo de serviço na atividade militar de 35 anos, o que impossibilitaria a permanência até os 67 anos de idade.

Análise Técnica

Quanto ao argumento que as normas gerais do Decreto-Lei 667/69 determinam simetria e não igualdade nas regras estaduais, entende-se que tal interpretação é plausível. As normas gerais são balizadores ao estabelecimento das normas específicas. Isso implica que a norma geral impõe limites mínimos ou máximos para a legislação específica, mantendo assim equilíbrio entre padronização geral e especificidades locais. Desse modo, quando o Decreto-Lei 667/69 expressa um parâmetro mínimo a ser seguido, entende-se que não pode o legislador local estabelecer norma aquém desse parâmetro sem que isso esvazie a eficácia da norma geral.

Em relação a proporcionalidade dos proventos de inatividade o art. 24-A do Decreto-Lei 667/69 estabelece que:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

> Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade:
>
> I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:
>
> a) integral, desde que cumprido o **tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço**, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou
>
> b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os **anos de serviço**, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo;(grifo nosso)

Dessa forma, a norma geral estabelece uma regra de cálculo do valor proporcional que se dá pela razão entre o número de anos de serviço e o tempo mínimo de serviço em anos, 35. Percebe-se que a regra geral estabelece um denominador mínimo para o cálculo, de 35 anos. A legislação estadual, como demonstrado no relatório, permite um denominador menor pelo uso da média entre duas razões, fazendo com que o cálculo do valor proporcional dos proventos possa ficar maior. Não se trata, portanto, apenas de diferir da norma geral, mas de aparente infração a ela.

Quanto às regras de transição é importante destacar que esta unidade técnica não observou irregularidades, portanto os argumentos sobre o tema na defesa foram considerados apenas para compreensão argumentativa.

Referente à idade-limite para a permanência na ativa para o posto de Coronel, o inciso IV do art. 24-A do Decreto-Lei 667/69 traz expressamente o parâmetro mínimo e a respectiva correspondência entre os postos ou graduações, conforme segue:

> Art. 24-A (…)
>
> IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como **parâmetro mínimo** a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do **correspondente posto ou graduação**. (grifo nosso)

Ressalta-se que o dispositivo estabelece, aos militares estaduais, instituto análogo à aposentadoria compulsória dos servidores civis. Trata-se, portanto, de estabelecer até que idade o militar estadual tem o direito de permanecer na ativa. Não se vislumbra conflito entre esse direito e o de não haver mais postos a serem galgados na carreira do militar estadual. Entende-se, assim, que a correspondência entre os postos de Coronel na carreira das Forças Armadas e nas instituições estaduais é plenamente adequada. Além disso, ressalta-se: é um parâmetro mínimo. O único posto na legislação estadual cuja idade-limite ficou menor do que nas Forças Armadas foi o de Coronel e, por essa razão, restou irregular, o que parece demandar revisão. O fato levantado que, na legislação estadual, também há tempo limite de permanência na ativa, de 35 anos que, combinado com a idade-limite para o ingresso na carreira, impossibilita a permanência de um militar ativo além dos 65 anos de idade, é, de fato, outro ponto que parece demandar revisão e não ser adotado como argumento para a manutenção de uma aparente irregularidade.

Logo, entende-se como necessária a manutenção de determinação para adequar a legislação estadual que regulamenta a Previdência Social dos Militares relativas à forma de cálculo do valor dos benefícios referentes à reserva e à reforma de modo a seguir estritamente a prescrição do art. 24-A, I, b do Decreto-lei 667/69; e à idade-limite para o posto de Coronel de, no mínimo, 67 anos, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão.

Situação: não atendida.

7. Enviar projeto de lei para a inclusão, na Lei Estadual 10.366/90, de previsão de prorrogação da pensão, até os 24 anos, para filhos, enteados ou menores cuja guarda ou tutela caiba ao instituidor da pensão.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

A SEF informou que o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei 2.239/24 à ALMG, que institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado. Informou que o PL está em análise em Comissões do Parlamento Mineiro e destacou o art. 6º da proposta legislativa, que traz nova redação ao art. 10 da Lei 10.366/90, a seguir transcrito:

> Art. 6º – O caput e os §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 10 da Lei nº 10.366, de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
>
> "Art. 10 – São beneficiários do IPSM, na condição de dependentes do segurado:
>
> I – o cônjuge ou o companheiro;
>
> II – o filho ou o enteado:
>
> a) menor de 21 anos de idade;
>
> b) inválido.
>
> § 1º – Podem, ainda, ser dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele perante o IPSM:
>
> I – o filho ou o enteado estudante menor de 24 anos de idade;
>
> II – o pai e a mãe;
>
> III – o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 anos de idade que viva sob a sua guarda, tutela ou curatela, por decisão judicial;
>
> IV – o enteado e o menor sob tutela ou guarda, equiparado a filho mediante declaração do titular e desde que comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento."(grifo nosso)

Análise Técnica

Em que pese o Projeto de Lei nº 2.239/24 ainda estar pendente de aprovação, o encaminhamento de proposição de alteração legislativa é medida formal ao alcance do Poder Executivo para promover as reformas que intenta implementar. Além disso, a redação do dispositivo do Projeto de Lei tem o potencial de adequar a legislação estadual às normas gerais sobre o tema, neste quesito. Portanto, a Unidade Técnica entende que o item foi sanado, por ter o Governo adotado as medidas ao seu alcance para regularizar a situação, não sendo mais aplicável a proposta de determinação.

Situação: atendida.

8. Observar, em complemento à decisão prolatada pela Primeira Câmara desta Casa, no Processo 1.119.845, no projeto de lei com vistas a estruturar o plano de custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares no Estado, a necessidade de exclusividade no plano de custeio dos benefícios de inatividade e de pensão, com contribuições dos segurados e patronal, e o financiamento que se mostrar tecnicamente adequado aos demais benefícios do sistema.

Esclarecimentos

A SEF informou que o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei 2.239/24 à ALMG, que institui o Sistema de Proteção social dos Militares do Estado, e que o art. 2º do referido projeto propõe alteração do art. 4º da Lei Estadual 10.366/90, conforme segue:

> Art. 2º – O caput e os §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido artigo acrescido dos §§ 4º, 5º e 6º:
>
> Art. 4º – O custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado será mantido por meio de contribuições dos militares, ativos e inativos, dos seus pensionistas e do Estado, e incidirá sobre a totalidade da remuneração do militar, ativo ou inativo, e da pensão militar, inclusive gratificação natalina, excetuadas as vantagens transitórias e ocasionais, previstas nos arts. 58 e 59 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.
>
> § 1º – As contribuições a que se refere o caput serão fixadas de acordo com as seguintes alíquotas:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

I – para o militar, ativo ou inativo, e o pensionista em:

a) 10,5% (dez e meio por cento) para o custeio das pensões e dos proventos na inatividade;

b) 3% (três por cento) para custeio da assistência à saúde;

II – para o Estado, em 1,5% (um e meio por cento) como contribuição patronal para o custeio da assistência à saúde.

Análise Técnica

Embora a proposição de alteração legislativa trate da separação do plano de custeio dos benefícios de saúde e dos benefícios de inatividade e de pensão, a Mensagem 126/24, que encaminhou o Projeto de Lei 2.239/24, não faz referência a estudos técnicos, de modo a demonstrar a adequação do plano de custeio proposto. O texto da proposta reproduz, no âmbito estadual, as alíquotas atualmente aplicadas aos militares das Forças Armadas, prevendo as mesmas contribuições para militares ativos e inativos e para pensionistas, com vistas ao custeio dos proventos de inatividade e das pensões. Se aprovada, aparentemente, a proposição apenas convalidaria a situação fática da previdência dos militares estaduais, sem considerar a realidade da massa de segurados de Minas Gerais. Portanto, entende-se que a proposta de determinação foi formalmente atendida com o envio do projeto de lei. No entanto, a necessidade de serem estabelecidas contribuições embasadas em estudos técnicos, atuarialmente adequadas ao financiamento dos benefícios, tal como determinado nos autos do Processo 1.119.845, e que nele deverá ser controlada, tem elevado potencial de resultar em necessidade de adequação na proposição legislativa. Por isso, a conclusão do projeto legislativo será objeto de monitoramento pela unidade técnica que realizará outras determinações, caso se verifique a necessidade.

Situação: parcialmente atendida.

9. Promover as próximas avaliações atuariais da previdência dos militares em estrita observância à Portaria MTP 1.467/22, especialmente quanto: (i) ao art. 47 e ao art. 36 do Anexo VI, no que se refere à avaliação crítica da base cadastral no relatório de avaliação e sua completude; (ii) aos arts. 36, 39 e 41, relativamente à observância dos parâmetros para as seguintes hipóteses atuariais: tábuas biométricas, taxa de juros atuarial e idade provável de aposentadoria; (iii) ao art. 28, sobre a elaboração dos fluxos atuariais; e (iv) ao art. 66, quanto ao parecer conclusivo a respeito do plano de custeio e da indicação de medidas de equacionamento de déficit atuarial.

Esclarecimentos

A SEF reporta que recebeu o Ofício IPSM/DG 4/2024, que não foi juntado aos autos do processo e, portanto, não foi objeto de análise pela unidade técnica. De acordo com a SEF, no referido ofício consta informação de que as regras do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, previstas no caput do art. 40 da Constituição da República, relativas ao caráter contributivo e solidário não se aplicam aos militares. Que aos militares, mesmo estaduais, são aplicadas as regras do Sistema de Proteção Social, conforme o art. 24-E do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/19, o que afastaria as normas previstas na Lei 9.717/98 e Portaria MTP 1.467/22, não tendo elas eficácia em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Apesar disso, afirma que o IPSM, A PMMG e o CBMMG já estão avaliando os tópicos levantados.

Análise Técnica

A interpretação acerca da aplicabilidade das regras que regulamentam os RPPS à previdência dos servidores militares estaduais já foi objeto de manifestação pela unidade técnica na sugestão de recomendação 3, relativa ao censo dos militares, na qual foi exposto o entendimento de que são plenamente aplicáveis os dispositivos da Lei Nacional 9.717/98, bem como sua regulamentação técnica pela Portaria MTP 1.467/22, no que não forem contrários aos ditames da Lei 13.954/19, à previdência dos servidores militares estaduais, haja vista o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, entende-se necessária a manutenção desta proposta de determinação, qual seja, determinar que, para as avaliações atuariais a serem realizadas após um ano do trânsito em julgado da decisão, o Estado observe estritamente a Portaria MTP 1.467/22, especialmente quanto: (i) ao art. 47 e ao art. 36 do Anexo VI, no que se refere à avaliação crítica da base cadastral no

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

relatório de avaliação e sua completude; (ii) aos arts. 36, 39 e 41, relativamente à observância dos parâmetros para as seguintes hipóteses atuariais: tábuas biométricas, taxa de juros atuarial e idade provável de aposentadoria; (iii) ao art. 28, sobre a elaboração dos fluxos atuariais; e (iv) ao art. 66, quanto ao parecer conclusivo a respeito do plano de custeio e da indicação de medidas de equacionamento de déficit atuarial.

Situação: não atendida

10. Registro tempestivo das provisões matemáticas previdenciárias do IPSM no Balanço Patrimonial.

11. Reconhecer os compromissos com inatividade dos militares, de acordo com as provisões matemáticas apuradas em avaliação atuarial, em cada exercício, no Balanço Patrimonial da unidade responsável por seu pagamento, de modo que esse passivo seja reconhecido nesse demonstrativo e, também, no Balanço Patrimonial consolidado do Estado.

Esclarecimentos

A SEF consolidou os esclarecimentos dessas duas propostas de determinação e afirma que o reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias do Sistema de Proteção Social dos Militares deve ser precedido de regulamentação do respectivo Fundo e, principalmente, de identificação do órgão gestor para o devido registro contábil. Relata que a aprovação do Projeto de Lei 2.239/24, que Institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado e dá outras providências, permitirá a implementação do processo contábil que viabilizará ao Gestor do Sistema de Proteção Social dos Militares promover o registro das provisões matemáticas previdenciárias e o reconhecimento desse Passivo a ser demonstrado no Balanço Consolidado do Estado.

Análise Técnica

Em razão da SEF ter consolidado os esclarecimentos dessas duas propostas de determinação, elas serão analisadas de forma conjunta.

A defesa argumenta que a falta de regulamentação de um fundo para os benefícios do Sistema de Proteção Social dos militares impossibilita o registro contábil pela falta de identificação do gestor. Afirma, ainda, que o PL 2.239/24 precisa ser aprovado para que o processo contábil do reconhecimento das provisões possa ser implementado. No entanto, o referido projeto não prevê criação de fundos, nem alteração na gestão dos benefícios do sistema. Pelo contrário, mantém as pensões, a assistência à saúde e outros benefícios assistenciais sob responsabilidade do IPSM, e, adicionalmente, não trata dos proventos de inatividade, que estão sob responsabilidade do Tesouro Estadual.

Portanto, a aprovação da proposta não modificará a situação fática atual, em que o IPSM é o responsável pelo pagamento das pensões e a Administração Direta pelos proventos de inatividade. Trata-se, portanto, apenas de operacionalizar o devido reconhecimento contábil desses compromissos.

Assim, sugere-se que este Tribunal determine, no prazo de um ano a contar do trânsito em julgado da decisão, o registro tempestivo das provisões matemáticas previdenciárias do IPSM no Balanço Patrimonial e o reconhecimento os compromissos com inatividade dos militares, de acordo com as provisões matemáticas apuradas em avaliação atuarial, em cada exercício, no Balanço Patrimonial da unidade responsável por seu pagamento, de modo que esse passivo seja reconhecido nesse demonstrativo e, também, no Balanço Patrimonial consolidado do Estado.

Situação: não atendida.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

7.1 – Educação – Limite Constitucional de Aplicação em MDE

12. Apresentar, para os exercícios futuros, na prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo, um demonstrativo que evidencie, dentre outros, os dados estabelecidos no art. 20 da IN TCEMG 02/2021, referentes as receitas e despesas com recursos do Fundeb.

Esclarecimentos

Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Secretaria de Estado de Educação (SEE), cuja manifestação foi encaminhada por meio do Ofício SEE/SPF nº.5/2024 (88875977), conforme processo SEI 190.01.0008625/2024-41[37].

A SEE informou que compreende a importância do monitoramento e controle social das políticas públicas e que providenciará os meios necessários para ajustar o formato da demonstração das receitas e despesas com recursos do Fundeb, conforme disposto no art. 20 da IN TCEMG 02/2021, em sua completude.

O órgão ainda destaca que, atualmente, além das informações publicadas no site da Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do no Anexo 8 do Relatório Resumido Execução Orçamentária (RREO), a SEE presta contas de todos os valores e movimentações vinculados ao Fundeb para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (ConsFundeb), que também é anualmente publicada no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais.

Análise Técnica

Não obstante esta equipe técnica tenha verificado que o Estado manifestou a intenção de acatar a determinação, continuará monitorando a fim de constatar que, nos próximos exercícios, inclusive em 2024, o Ente apresentará o referido demonstrativo em conformidade ao disposto no art. 20 da IN TCEMG 02/2021.

Situação: Parcialmente atendida

13– Mineração – Acordo da Vale

13. Sugere-se determinação da revisão do posicionamento do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, a fim de que a execução dos recursos provenientes do Acordo seja previamente fixada na LOA e, havendo necessidade de alteração, sejam utilizados os devidos instrumentos jurídicos.

Esclarecimentos

A Seplag, por meio do Comitê Pró-Brumadinho, se manifestou sobre esse apontamento no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 87/2024.

Foi esclarecido que as informações e documentos disponibilizados em resposta ao Esclarecimento 42 sanam essa sugestão de determinação. Informou-se que, em 2021, a execução dos recursos advindos do Acordo teve a abertura de crédito adicional autorizada por meio da Lei 23.830. A partir de 2022, a execução de tais recursos e demais decisões envolvendo a Fonte 95 foi previamente fixada na LOA de cada exercício, tendo suas alterações utilizado os devidos instrumentos jurídicos/ orçamentários.

Análise Técnica

Atendido com envio de documento que detalha, por iniciativa, os recursos consignados na LOA 2024 e o Decreto com Numeração Especial nº 319, que lista todos os decretos de alteração orçamentária editados em 2024 envolvendo recursos da Fonte 95, também por iniciativa. Adicionalmente, a partir de 2/5/24, os decretos que alteram créditos da Fonte 95 estão

[37] Esta documentação não foi juntada aos autos e não foi disponibilizada à Cfamge para análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

sendo melhor detalhados de forma a dar maior transparência aos recursos do Acordo. Logo, essa coordenadoria entende necessária a retirada da sugestão de determinação.

Acompanharemos a intenção de gasto dos recursos do Acordo pelas deliberações com a consequente verificação da execução orçamentária por meio dos créditos fixados na LOA e possíveis alterações orçamentárias por meio dos decretos. Além disso, destaca-se que o planejamento a médio prazo, chamado pelo Comitê de planejamento administrativo, deve estar refletido no PPAG, que é o instrumento para tal, informando a expectativa, por exercício, de execução das despesas. Trata-se de instrumento mais amplo, de planejamento de médio prazo, que deve ser detalhado, anualmente, pela LOA.

A correção monetária e os rendimentos do capital devem ser aplicados no mesmo objeto do Acordo, respeitada a vinculação aos respectivos anexos, necessitando também de adequado planejamento. Caso o Comitê opte por utilizar recursos de um anexo em outro, seja do valor principal ou dos rendimentos auferidos, devem pleitear em juízo.

Esclarecimento Adicionais prestados pelo Estado

1 - Páginas 558-559: Apontamentos referentes à classificação de receitas e despesas – Acordo Judicial de Reparação – Brumadinho

Esclarecimentos

A Seplag, por meio do Comitê Pró-Brumadinho, se manifestou sobre esse apontamento no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 87/2024, encaminhando a Nota Técnica nº 3/SEPLAG/DCAF/2021, a Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 19/2024, a Nota Técnica Conjunta SEPLAG/SPLOR e SEPLAG/RAM – CB nº 01/2024, o Parecer n° 16.581 - AGE/CJ e o Parecer n° 16.343 - AGE/CJ.

Em suma, a Seplag afirmou manter o posicionamento de que, caso não exista impedimento legal, as receitas de capital podem ser utilizadas no financiamento de despesas correntes, devendo-se observar, caso a caso, se existe legislação específica associada à receita de capital em questão que veda ou restringe sua aplicação em despesa corrente.

Observou que a Constituição Federal – CF e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, trouxeram exceções, as chamadas Regra de Ouro Constitucional (art. 167, inciso III e art. 32, §3º da CF) e a Regra de Ouro da LRF (art. 44). Informou que tais dispositivos são posteriores à Lei Federal 4.320, que traz um conceito mais restrito de que receitas de capital devem atender despesas classificáveis em despesas de capital e que tal normatização superveniente indica que a norma antiga não deve ser interpretada de maneira absoluta.

A Nota Técnica Conjunta SEPLAG/SPLOR e SEPLAG/RAM – CB nº 01/2024 relacionou todas as iniciativas em que foram empenhadas despesas correntes, detalhando aquelas que receberam maior volume de recursos e afirmando entender que apesar de classificadas como despesas correntes, conforme definições do Classificador Econômico da Despesa, se referem, em grande parte a "atuações de fortalecimento do serviço público ou da capacidade de implementação do Acordo Judicial, num esforço limitado no tempo até a conclusão das iniciativas de reparação" o que supostamente as aproxima de características de despesas de capital.

Análise Técnica

Essa unidade técnica entende que os efeitos causados na RCL seriam preocupantes, caso se classificasse a totalidade dos recursos como correntes, diante de todo o exposto na Nota Técnica nº 3/SEPLAG/DCAF/2021. Porém, a análise técnica empreendida não leva a qualquer conclusão de que se deva registrar o valor total como receita corrente, mas apenas uma pequena parte dele, R$ 347,815 milhões, 3% dos R$ 11,060 bilhões do acordo. Adicionalmente, tendo em vista que a RCL do Estado atingiu média de R$ 88,646 bilhões entre 2021 e 2023 (sendo R$ 82,454 bilhões em 2021, R$ 91,406 bilhões em 2022 e R$ 92,079 bilhões em 2023), a parcela que seria registrada como receita corrente representa 0,39% da média, não exercendo, portanto, impacto considerável em seu cálculo. Sem mencionar que o registro do valor total indicado seria

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

fracionado ao longo dos exercícios vindo a ter representatividade ainda menor no cálculo da RCL. Assim, o possível impacto na RCL não é justificativa plausível para que não se reconheça o valor como receita corrente.

A própria Nota Técnica Conjunta SEPLAG/SPLOR e SEPLAG/RAM – CB nº 01/2024 reconhece a irrelevância do valor, demonstrando que dos R$ 7,336 bilhões empenhados até 10/5/24, com recursos do Acordo, apenas R$ 168,726 milhões se classificam como despesas correntes, 2% do total empenhado. Se o órgão considera o valor das despesas correntes pouco representativo frente ao total empenhado, é possível inferir que também o consideraria frente à RCL do 2º bimestre de 2024, já que representa 0,18% dos R$ 95,864 bilhões apurados, ainda que isso implique em um impacto, mínimo, em um dos principais indicadores da atividade fiscal do Estado.

Essa unidade não questiona a inegável característica dos recursos do Acordo da Vale de provocar eventos modificativos no patrimônio líquido do Estado, conforme exposto na citada nota técnica, mas reconhece, também, que uma pequena parte dos recursos serão empregados em despesas correntes ao longo da execução do acordo, e entende que apenas essa pequena parcela deve ser classificada como receita corrente.

Ressalta-se que as despesas correntes estão todas no Anexo IV – Programa de Fortalecimento do Serviço Público, que já foi integralmente recebido pelo Estado e, consequentemente, classificados como receita de capital, a despeito de todas as orientações dessa coordenadoria em sentido contrário.

A unidade técnica reitera a sua discordância com o raciocínio explicitado na Nota Técnica SEPLAG/SPLOR nº. 19/2024, por meio da qual o Estado demonstra entender que as receitas de capital só não podem ser aplicadas em despesas correntes caso haja vedação legal. A unidade técnica, de forma contrária, apresenta entendimento de que as receitas de capital só podem ser empregadas em despesas correntes caso haja expressa autorização legal, em atenção ao princípio da legalidade, vez que, ao Estado somente é permitido fazer aquilo que está previsto em lei (vide caput do art. 37 da CR/88). Ademais, as exceções trazidas por normas supervenientes não abarcam a aplicação de Outras Receitas de Capital em despesas correntes, mas tão somente tratam de casos específicos nas origens Operações de Crédito e Alienação de Bens, o que não é o caso dos recursos do Acordo, nem mesmo algo similar que justifique estender a interpretação para os recursos em análise. Diferentemente do raciocínio empregado, entende-se que as exceções de normas supervenientes não relativizam os conceitos da Lei 4.320, apenas tratam de ressalvas para casos específicos, estritamente delimitados por essas normas.

2 - Páginas 565-567: Apontamentos referentes ao art. 5º da Lei nº 23.830/2023 - Acordo Judicial de Reparação – Brumadinho

Esclarecimentos

O Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 87/2024 trouxe, em sua seção 6, esclarecimentos sobre análise do artigo 5º da Lei 23.830, embora tal análise não tenha sido objeto de abertura de vista. Foi afirmado que as iniciativas relacionadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem tiveram os respectivos créditos orçamentários disponibilizados integralmente em 2021 e 2022, com a correspondente execução orçamentária realizada nesses exercícios, não havendo saldo disponível para nova execução.

Análise Técnica

Após ampla exposição acerca do fluxo do planejamento financeiro dos recursos do Acordo da Vale, apresentado no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 70/2024, essa unidade entende que as realocações feitas pelas deliberações do Comitê nada mais são do que alterações na intenção de gasto, não refletindo, necessariamente, na execução orçamentária de um determinado exercício. Isso, pois o chamado planejamento administrativo abarca o planejamento da execução das despesas ao longo dos anos, sendo que muitas vezes, as despesas ali planejadas serão executadas em anos posteriores e não no ano em que a deliberação foi publicada. Assim, nem todas as realocações feitas por meio das deliberações deverão ser refletidas em decretos de alterações orçamentárias.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Sobre essa análise, vide a sugestão de determinação nº 13 acima, que versa sobre o mesmo tema.

3 - Páginas 567-568: Apontamentos referentes ao art. 6º da Lei nº 23.830/2021 – Acordo Judicial de Reparação – Brumadinho

O Estado, por meio do Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 87/2024, na Seção 7, informa que:

> Quanto aos apontamentos referentes ao Art. 6º da Lei 23.830/21, notadamente páginas 567-568 do Relatório, esclarece-se que a execução orçamentária de cada iniciativa, devidamente identificada pelo seu instrumento de entrada, se dá respeitando as características dos atributos qualitativos de cada ação orçamentária. Destaca-se que a iniciativa 9288133 – "Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA" prevê, por um lado, a execução de obras rodoviárias típicas de recuperação funcional, que melhor se alocam na ação orçamentária 2039 para o exercício de 2021, na 4555 para os exercícios de 2022 e 2023 e na 4288 para o exercício de 2024; por outro lado, a referida iniciativa inclui também a realização do que pode ser entendido como construções de rodovias (para atender a "conclusão de corredor logístico estruturante"), que melhor se alocam na ação orçamentária 4227 para o exercício 2021, na 4554 para os exercícios de 2022 e 2023 e na 4289 para o exercício de 2024. Considerando as características do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI-MG), a identificação e o acompanhamento dos trechos com despesas efetivamente executadas no âmbito do Acordo Judicial de Reparação é realizado por meio de informações qualitativas coletadas junto ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e disponibilizadas em campos qualitativos dos documentos de execução, tais como objeto do contrato e histórico do empenho. O consolidado das informações físicas e financeiras das obras realizadas está disponível no referido "Painel de monitoramento" presente no site do Comitê Pró-Brumadinho para "Acompanhamento das iniciativas previstas no Acordo de Reparação e de execução do Governo do Estado", acessível a partir das seções "Mobilidade -> Monitoramento das iniciativas dos Anexos III e IV" e "Fortalecimento do Serviço Público -> Monitoramento das iniciativas dos Anexos III e IV" e com retrato até o 1º bimestre de 2024 encaminhado no referido arquivo "Painel de Monitoramento das Iniciativas 29/02/2024" (88652246), conforme sinalizado na SEÇÃO 3 acima.

A informação prestada busca tratar do estudo apresentado no Relatório Técnico acerca do art. 6º da Lei 23.830, em especial quando detalha que há dificuldade em fiscalizar sua correta execução, principalmente, por dois motivos. Primeiro, pois a Ação 4555 engloba recursos de Anexos diferentes. Segundo, pois, em consulta ao Siafi constata-se que a Ação 4554, que não é abarcada pelas regras do art. 6º em comento, também apresenta despesas realizadas em prol do projeto Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do Der-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra (iniciativa 9288133), do Anexo I.

As informações prestadas, ainda que não tenham sido objeto de abertura de vista, agregam para fins de fiscalização, mas não foram suficientes para aplacar a dificuldade relatada pela equipe técnica da Cfamge. Como se observa, não há, de fato, nenhuma explicação suficiente que explicite a alocação de recursos da iniciativa 9288133 nas Ações 4227 e 4554, não sujeitas ao art. 6º e, ainda, não é possível verificar, seja no sítio eletrônico da Transparência do Acordo, seja no Siafi, informações sobre os trechos rodoviários beneficiados com as obras das Ações 2039 e 4555, para realizar o cruzamento com o Anexo VI da lei. Dito isso, há que se apontar, novamente, a dificuldade em verificar o cumprimento do art. 6º da lei.

4 – Páginas 568-573: Apontamentos envolvendo as Deliberações do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho quanto aos Projetos Regionais Rodoviários – Acordo Judicial de Reparação – Brumadinho

O Estado, por meio do Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 87/2024, na Seção 7, informa que:

> Quanto aos apontamentos envolvendo as Deliberações do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho quanto aos Projetos Regionais Rodoviários, notadamente páginas 568-573 do Relatório, encaminha-se Ofício SEPLAG/RAM - CB nº. 65/2024 (89187001) e seus anexos (89265691), enviados ao TCE-MG em cumprimento ao referido Plano de Ação (88750462).

A informação prestada busca tratar do estudo apresentado no Relatório Técnico em que é detalhada de forma pormenorizada a Deliberação 8, de 10/6/22, do Comitê. Os dados descritos no Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 65/2024

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

são, em quase sua totalidade, convergentes com os dados já apresentados por esta equipe técnica no Relatório Técnico inicial.

No que tange ao descritivo da conversão das obrigações de fazer da Vale S.A. em obrigação de pagar, seus valores, datas de pagamento e transferências para as contas específicas, a Unidade Técnica não apontou nenhuma divergência ou questionamento e o Ofício SEPLAG/RAM - CB nº. 65/2024 traz descritivo muito similar ao já constante dos autos, sem fatos novos.

Não obstante, cumpre observar que esta equipe traz, em sua análise inicial, dois pontos que permanecem sem consenso, quais sejam:

> - Entendimento acerca dos 25% acrescidos ao valor estimado das obras, já que, pela leitura das cláusulas 5.3.5 e 5.3.7 do Acordo, depreende-se, ao contrário do que foi estabelecido na deliberação, que, assim que as obras iniciarem, o Estado deverá ter reservado, retido, no mínimo, 25% do custo dos projetos aprovados;
>
> - Entendimento sobre a possibilidade de utilizar a correção monetária dos Programas de Mobilidade e Fortalecimento do Serviço Público (Anexos III e IV do Acordo) para a realização de obras no âmbito do Anexo I.3, já que se trata de anexos diferentes e, em regra, esse procedimento vai de encontro às cláusulas 4.7 e 11.27 do Acordo

No Ofício SEPLAG/RAM – CB nº. 65/2024 não consta nenhuma manifestação quanto ao entendimento sobre os 25% e, no que tange a possibilidade de utilização dos valores decorrentes de correção monetária dos Programas de Mobilidade e Fortalecimento do Serviço Público (Anexos III e IV do Acordo) para realização de obras no âmbito do Anexo I.3, há uma simples manifestação no seguinte sentido:

> A outra metade do valor referencial total das obras será disponibilizada pelo Governo do Estado de Minas Gerais a partir da aplicação de recursos dos anexos III e IV, que são destinados à reparação a todo o território mineiro, tipicamente para fora da região atingida. Dessa forma, foi possível ampliar o montante de recursos totais a serem destinados para a região atingida.
>
> A esse respeito, ressalta-se que a utilização de recursos dos Anexos I.3, III e IV, para os fins aqui pretendidos, decorre da pertinência temática das iniciativas a todos eles, o que não se confunde com remanejamento de recursos entre anexos do AJI, vedado nos termos da Cláusula 5.10.3.
>
> Contudo, como o Anexo I.3 contempla, tipicamente, obrigações da fazer da Vale e o valor destinado originalmente para as obrigações de pagar neste anexo se destinava a outras iniciativas, para viabilizar a execução das obras a partir do formato supracitado, foi necessário autorização judicial para reaplicação do valor de obrigação de pagar nas Obras Rodoviárias Regionais e para conversão de obrigação de fazer em pagar no valor necessário para contemplar os cursos a serem cobertos com o Anexo I.3.

Como inicialmente destacado à pág. 571, os Anexos, de fato, preveem obras rodoviárias, porém não em qualquer região do Estado, ao contrário do que foi informado. Assim, as informações prestadas, ainda que não tenham sido objeto de abertura de vista, agregam para fins de fiscalização, mas não são suficientes para sanar a divergências já relatadas inicialmente, motivo pelo qual continuarão a ser objeto de acompanhamento pela equipe técnica deste Tribunal no exercício de 2024 e nos exercícios futuros.

À Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG

4.5 – Créditos Adicionais

14. Observe as previsões legais para alterações nos créditos iniciais da LOA, evitando a utilização de termos genéricos.

Esclarecimentos

Inicialmente, informa-se que a resposta fornecida pelo Estado (Relatório Técnico nº 1/SEF/STE/2024) veio trocada. A manifestação relativa à "sugestão de determinação n. 14" foi dada no "Esclarecimento extra – Página 118". Contudo, a análise técnica não foi prejudicada.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

A resposta foi encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, após consulta à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), cuja manifestação foi encaminhada por meio do Of.1.376/2024/SGM (89510713), conforme processo SEI 1190.01.0008517/2024-47, documentos não anexados à abertura de vista e, portanto, não analisados por esta unidade técnica.

A ALMG informou que:

> O termo "remanejamento de dotações" foi utilizado na Deliberação da Mesa nº 2.824, de 2023, em razão da Lei Estadual nº 24.218, de 15 de julho de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, ter previsto essa terminologia em todos os dispositivos relativos a créditos suplementares, inclusive estabelecendo, na alínea "a" do inciso III do caput do art. 41, ser livre o remanejamento no âmbito de uma mesma unidade orçamentária. Em razão da impropriedade do termo "remanejamento", foi utilizado o termo genérico "realocação" na Deliberação da Mesa nº 2.827, de 2023, em razão também de essa terminologia ter sido utilizada em todos os dispositivos da LDO para o exercício de 2024, relativos à realocação de dotações orçamentárias.

Análise Técnica

Foi sugerido Determinação à ALMG para que observe as previsões legais para alterações nos créditos iniciais da LOA, evitando a utilização de termos genéricos. Na Deliberação da Mesa n.º 2.827 foi utilizado o termo genérico "realocação".

Contudo, a Decisão normativa 02/23 do TCEMG[38] bem como a Consulta n. 862.749[39] diferenciam os institutos relativos às realocações orçamentárias, nos termos abaixo:

> Remanejamentos são realocações na organização de um ente público com destinação de recursos de um órgão para outro. Podem ocorrer, por exemplo, numa reforma administrativa. A extinção de um órgão pode levar a Administração a decidir pelas realocações das atividades, inclusive dos respectivos programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos, sejam da administração direta, sejam da administração indireta.
>
> Transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão. Pode acontecer que a administração da entidade governamental resolva não construir a estrada vicinal, já programada e incluída no orçamento, deslocando esses recursos para a construção de um edifício, para nele instalar a sede da secretaria de obras, também já programada e incluída no orçamento, cujo projeto original se pretende que seja ampliado. Nesse caso, basta que a lei autorize a realocação dos recursos orçamentários do primeiro para o segundo projeto.
>
> Transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, ou seja, repriorizações dos gastos a serem efetuados.

Ainda sobre a utilização do termo "realocação orçamentária", no contexto da LDO a utilização é quase exclusivamente destinada às alterações das programações incluídas por emendas parlamentares, as quais possuem regramento próprio e referem-se ao processo de indicação dos parlamentares. Enquanto nas Deliberações ora analisadas o que se tem é uma alteração concreta de uma programação, que deve se enquadrar em uma das espécies disponíveis. Desse modo, a depender da alteração orçamentária realizada, deve-se utilizar uma das três formas presentes na legislação, evitando a utilização de termos genéricos.

Justificativa não atendida.

6.2 – Despesa com Pessoal

15. A inclusão das despesas com pensionistas custeadas pelo Ipsemg em sua execução orçamentária, possibilitando, assim, a sua apuração quando em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, e ainda, em atenção aos princípios da transparência e publicidade

[38] https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1141904
[39] https://tcjuris.tce.mg.gov.br/#!

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Esclarecimentos

Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), cuja manifestação foi encaminhada por meio do Of.1.376/2024/SGM (89510713), conforme processo SEI 1190.01.0008517/2024-47.

A ALMG relatou que o § 7º do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina:

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

[...]

§ 7º Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão.

Foi informado que, em conformidade com o mencionado dispositivo legal, a Assembleia Legislativa, em seu Relatório de Gestão Fiscal (RGF), discrimina, de forma segregada, a despesa com os respectivos inativos e pensionistas, decorrentes de sua execução orçamentária, como também essa mesma despesa executada a cargo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG).

A ALMG informou que, uma vez que a despesa com pensão por morte é executada pelo IPSEMG, nos termos do § 2º do art. 38 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado (RPPS), não há, para essa finalidade, dotação no orçamento da Assembleia Legislativa, que, no entanto, cumpre, em seu RGF, o disposto no § 7º do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo aos princípios da transparência e da publicidade.

Análise Técnica

A Cfamge não questiona a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal da ALMG, que atende ao disposto no § 7° do art. 20 da LRF, incluindo na linha "Pensões" do RGF, tanto as pensões pagas por ela, quanto aquelas custeadas pelo Ipsemg. O que é relevante salientar é que os valores das pensões pagas pelo Ipsemg sejam incluídos na execução orçamentária, de forma a permitir a pesquisa desses dados no Armazém de Informações-Siafi, por ocasião da análise do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Anexo I do RGF, análise esta que é feita quadrimestralmente em todos os Poderes e Órgãos do Estado.

Quanto a ALMG, entende ser possível a inclusão de nota explicativa em seu Relatório de Gestão Fiscal com o fim, apenas, de trazer o dado e tornar a informação mais clara e transparente.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

16. Realizar a avaliação atuarial, no prazo de um ano, a contar da comunicação da decisão, de forma a apurar a real situação do Iplemg, contemplando, no mínimo, base cadastral com o rol necessário de informações, hipóteses atuariais compatíveis com a realidade do Instituto, resultado atuarial posicionado no encerramento do exercício de referência e fornecimento de projeções compatíveis com a realidade do plano e com maior nível de detalhamento.

Esclarecimentos

O Governo fez menção à manifestação apresentada pelo Iplemg, elaborada pela TFG Consultoria e Assistência Atuarial, não apresentada nos autos do processo. Afirmou-se que o Iplemg realiza anualmente a avaliação atuarial para o referido fundo de previdência com hipóteses aderentes à massa de participantes e ao plano de benefícios, e que o fundo se encontra superavitário, sem necessidade de medidas para contorno de déficit atuarial. Ademais, informa que o desenho técnico do plano considera as contribuições e os estipêndios até o final da legislatura e que os resultados apresentados não retratam somente a situação no momento do estudo, mas também ano a ano.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Análise Técnica

Com relação ao posicionamento dos cálculos atuariais do plano de benefícios do Iplemg, a defesa afirmou que a avaliação atuarial anual realizada pelo Instituto apresenta resultados para o momento atual, porém, foi justamente com base nesse documento que esta unidade técnica havia inferido que a data-base dos cálculos era o fim da legislatura e não do exercício de análise. Quanto ao detalhamento das projeções atuariais, ou seja, desmembramento anual do que compõe as receitas e despesas projetadas, nada foi discutido, sendo assim, entende-se que não houve elementos suficientes para afastar a referida proposta de determinação. Diante do exposto, face ao princípio da transparência, sugere-se que este Tribunal determine que, para as avaliações atuariais a serem realizadas após um ano do trânsito em julgado da decisão, o Iplemg considere a real situação do plano de benefícios, contemplando, no mínimo, base cadastral com o rol necessário de informações, hipóteses atuariais compatíveis com a realidade do Instituto, resultado atuarial posicionado no encerramento do exercício de referência e fornecimento de projeções compatíveis com a realidade do plano e com maior nível de detalhamento.

Situação: não atendida.

IV – SUGESTÕES DE RECOMENDAÇÃO

5.2 – Balanço Financeiro

1. A apresentação do Balanço Financeiro no modelo proposto pelo Mcasp.

Esclarecimentos

A SEF/MG, informou que realizou consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024- 55. Cabe mencionar que a referida Nota Técnica não foi encaminhada à Cfamge por ocasião desta abertura de vista.

De acordo com a SEF:

> A Superintendência informou que está em uso no Estado de Minas Gerais o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), implementado em 1994, por meio do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de 1993. A responsabilidade de todo aspecto contábil, bem como do gerenciamento operacional do SIAFI é da Superintendência Central de Contadoria Geral, que efetua manutenções, implementações e desenvolvimento de rotinas constantes em procedimentos orçamentário, financeiro, patrimonial e contábil, em conformidade com o Decreto nº 39.601, de 19 de maio de 1998, que tratou da criação do Grupo Especial de Gerenciamento do SIAFI (GERSIAFI).
>
> Por outro lado, no momento atual, o Estado de Minas Gerais está desenvolvendo o projeto GRP Minas, que consiste em um novo software corporativo que permitirá a operacionalização, de forma integrada, dos processos da gestão pública estadual. Essa solução única e integrada de gestão governamental substituirá o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Estadual (SIAFI), com sua implantação para toda a Administração Pública estadual planejada para o exercício de 2025. Com isso, grande parte da força de trabalho está sendo direcionada para atendimento ao Projeto GRP Minas, com dedicação exclusiva de parte da equipe da Superintendência Central de Contadoria Geral, assim como acontece em outras unidades do Estado, como a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) e a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge).
>
> Diante disso, a Superintendência optou por alocar todos os esforços de alteração para implantação dos requisitos da Portaria STN nº 710/2021 no GRP Minas, processo inclusive finalizado em fase de testes em operação assistida, permitindo que as Demonstrações Contábeis possam ser emitidas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPCs) correspondentes, editados pela Secretaria do Tesouro Nacional, a partir do exercício de 2025.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Análise Técnica

As alegações da SEF, como em exercícios anteriores, são no sentido de informar que o Governo de Minas vem desenvolvendo o projeto GRP Minas, que consiste em um novo software corporativo que permitirá a operacionalização, de forma integrada, dos processos da gestão pública estadual. Tal sistema tem previsão de entrar em plena utilização no exercício de 2025. Entretanto, cumpre destacar que a Cfamge, vem alertando há anos da necessidade de emissão do Balanço Financeiro em conformidade a estrutura determinada pela STN/2011. São mais de 10 anos alertando ao Estado da inconformidade o que, ao longo desse período, foi justificada pela futura, ainda não alcançada, implementação do GRP, o que não parece razoável.

Salienta-se que a nova configuração do Balanço Financeiro é determinante para as análises e controle externo, sem mencionar o atendimento aos dispositivos legais vigentes, como, por exemplo, aos artigos 42 (cobertura de caixa para Restos a Pagar em último ano de mandato) e 45 (aplicação de receita derivada da alienação de ativos) da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portanto, entende-se não atendida a recomendação, motivo pelo qual mantem-se a sugestão.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

2. Promover as necessárias adequações legislativas no art. 28-A da LC 64/02 para não limitar a contribuição suplementar do Poder Executivo em 22%.

Esclarecimentos

A SEF se manifestou da seguinte forma[40]:

> Para atendimento ao requisitado, foi realizada consulta ao Comitê de Acompanhamento da Gestão Previdenciária (COPREV), vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda, cuja manifestação foi encaminhada por meio do Memorando.SEF/SPGF-PREV.nº 6/2024 (88724363), conforme processo SEI 1190.01.0008721/2024-68. O COPREV informou que os estudos quanto à possibilidade orçamentária e financeira do Tesouro Estadual para propor a majoração da alíquota patronal suplementar estão em curso no âmbito da Administração Pública Estadual, assim como o entendimento de como seria a participação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos. De acordo com o Comitê, o estudo se mostra necessário para oferecer subsídios à decisão de se acompanhar o Relatório de Avaliação Atuarial, utilizando-o anualmente para definir o percentual a ser aplicado como alíquota suplementar ou se será definida, em lei, uma alíquota suplementar maior que aquela atualmente vigente, mas não seguindo, necessariamente, o Relatório de Avaliação Atuarial anual. O COPREV ressaltou que o aumento da alíquota suplementar patronal tem reflexos e acaba gerando consequências em itens que compõem as contas públicas, como o caso de gastos relativos aos índices constitucionais e o índice das despesas com pessoal.

Análise Técnica

Como explanado na página 223 no Relatório Técnico sobre a Macrogestão 2023, a determinação da alíquota suplementar é algo definido com base na necessidade do RPPS, ou seja, é pontual. Logo, colocar um limite para tal alíquota mostra que sua estipulação não foi atuarialmente calculada, foi arbitrariamente escolhida. A defesa não apresentou estudo ou análise quanto a este entendimento da unidade técnica, se limitando a afirmar que estudos são feitos com relação a esse ponto. Assim, mantém-se a sugestão de recomendação para que, no prazo de dois a contar do trânsito em julgado da decisão, sejam promovidas as necessárias adequações legislativas no art. 28-A da LC 64/02 para não limitar a contribuição suplementar do Poder Executivo em 22%.

Situação: não atendida.

[40] O Memorando.SEF/SPGF-PREV.nº 6/2024 (88724363) não foi anexado aos autos do processo. Logo não foi objeto de análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

3. Realizar censo dos militares ativos, inativos e respectivos dependentes, bem como dos pensionistas, para posterior inclusão de todas as informações listadas no art. 36 do Anexo VI da Portaria MTP 1.467/22 na base de dados da avaliação atuarial.

Esclarecimentos

Na defesa da SEF são apresentados argumentos contrários à realização do censo dos militares sob duas vertentes: legislação pertinente e propósito da ação. Quanto à primeira análise, a defesa aduz que a menção explícita no art. 42 e no art. 40, §9º, ambos da CR/88, desvinculam os ditames do caput do art. 40, que tratam do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Ela soma a essa justificativa o parágrafo único do art. 24-E da Lei 13.954/19, que trouxe a seguinte redação: *Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos*. Esses pontos, no entendimento do Governo, são suficientes para afastar a aplicação da Lei 9.717/98 e a Portaria MTP 1.467/22, que foram a base legal para a referida recomendação.

A segunda abordagem, por sua vez, se deu sob uma ótica de preocupação governamental, isto é, com base na inexistência de força legal para realização do censo. Nesse sentido, a defesa entende que os dados cadastrais são robustos, resultado de um aprimoramento contínuo realizado entre o IPSM, CBMMG e PMMG, decorrente de demandas anteriores desta Casa. Esse trabalho consiste em atualizações periódicas das informações dos segurados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), no Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas (SIGP) e no Sistema de Pagamento e Controle de Beneficiários (SAAF), do IPSM, CMMBG e IPSM, respectivamente. Diante dessa afirmação, a defesa concluiu pela prescindibilidade da realização de um censo.

Análise Técnica

Quanto à primeira justificativa, destaca-se que a interpretação acerca da aplicabilidade das regras que regulamentam o RPPS à previdência dos servidores militares estaduais já foi objeto de manifestação pela unidade técnica em relatórios anteriores. Nesse contexto, é prudente trazer à tona o caput do art. 1º da Lei 9.717/98:

> **Os regimes próprios de previdência social** dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **dos militares dos Estados** e do Distrito Federal **deverão ser organizados**, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a **garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial**, observados os seguintes critérios" (grifo nosso).

Nota-se, portanto, que apesar da redação do parágrafo único do art. 24-E da Lei 13.954/19, o legislador teve o cuidado em não alterar o texto da Lei 9.717/98, ou seja, a não aplicação da legislação sobre previdência social aos militares trazida pela Lei mais recente deve ser interpretada de forma menos abrangente, não englobando as regras e critérios para funcionamento e organização do fundo de previdência. Em outras palavras, o contexto desse dispositivo está na delegação aos Estados do dever de regrar, por lei própria, os benefícios desse sistema de proteção, deixando claro que não estão limitados às aposentadorias e pensões, como é o caso dos regimes próprios dos servidores civis, após a promulgação de EC 103/19. O art. 9º, inciso II da Lei 9.717/98, ademais, pontua a competência da União em estabelecer critérios relativos a, dentre outros, questões atuariais, o que foi materializado pela Portaria MTP 1.467/22. Sendo assim, essa unidade técnica entende que são plenamente aplicáveis os dispositivos da Lei Nacional 9.717/98, bem como sua regulamentação técnica pela Portaria MTP 1.467/22, no que não forem contrários aos ditames da Lei 13.954/19, à previdência dos servidores militares estaduais, haja vista o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

Quanto ao segundo argumento, de ordem mais técnica, é importante frisar, novamente, que a proposta dessa unidade técnica pela realização do censo previdenciário, se sustenta na necessidade de prover ao atuário técnico responsável uma base de dados fidedigna para que os cálculos atuariais fiquem mais acurados. Logo, se a prática de recadastramento for eficiente, ela seria suficiente para tal finalidade. Todavia, o argumento trazido pela defesa, referente à realização periódica de atualização cadastral no âmbito dos três órgãos, é prejudicado pela ausência de evidências que o corroborem.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Portanto, mantém-se a sugestão de recomendação para realização de censo dos militares ativos, inativos e respectivos dependentes, bem como dos pensionistas, para posterior inclusão de todas as informações listadas no art. 36 do Anexo VI da Portaria MTP 1.467/22 na base de dados da avaliação atuarial, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão.

Situação: não atendida.

6.11 – Restos a Pagar

4. Para que sejam levados em notas explicativas às demonstrações contábeis, os valores que compõem as disponibilidades de caixa, segregadas por órgãos, poderes e seus respectivos fundos, indicando detalhadamente as vinculações de recursos, especialmente, as vinculações de ASPS e de MDE (incluindo FUNDEB), de forma a identificar a destinação de recursos e, assim, assegurar a confirmação de liquidez do ente para suportar seus compromissos financeiros.

Esclarecimentos

A SEF/MG, informou que realizou consulta à Superintendência Central de Contadoria Geral, cuja manifestação foi disponibilizada na Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCCG/2024 (89433306), conforme processo SEI 1190.01.0008567/2024- 55. Cabe mencionar que a referida Nota Técnica não foi encaminhada à Cfamge por ocasião desta abertura de vista.

De acordo com a SEF:

> A Superintendência informou que o Estado de Minas Gerais está passando por uma fase de transição entre sistemas de administração financeira, contábil e patrimonial. O SIAFI, sistema utilizado até 2024, por possuir diversas construções complexas e alto grau de limitações, não comporta a utilização das fontes ou destinação de recursos para as disponibilidades das unidades, salvo as contas de convênio e transferências vinculadas. Dessa forma, a construção de informações segregadas por fonte ou destinação de recursos é impossibilitada, uma vez que, para cada unidade, demandaria uma análise profunda das informações de cada conta bancária, dependendo, também, de informações tempestivas de cada unidade executora de cada poder, o que inviabiliza, em tempo hábil, a elaboração da informação solicitada.
>
> A unidade destaca, entretanto, que o GRP Minas, sistema ERP de gestão, entrará no ar no exercício de 2025 trazendo, dentre inúmeras inovações e melhorias no sistema contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial do Estado de Minas Gerais, a definição das fontes ou destinação de recursos para as contas bancárias, o que possibilitará, de forma célere e precisa, a verificação das informações e dos recursos vinculados para cada unidade administrativa do Estado.
>
> A Superintendência justifica, portanto, o não atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de consolidar tais informações com extração do SIAFI no exercício de 2024, mas assume, com o GRP Minas a partir do exercício de 2025, o compromisso de informar a destinação de recursos das disponibilidades de caixa, a fim proporcionar melhor clareza, objetividade e transparência nos demonstrativos contábeis e fiscais.

Análise Técnica

Os esclarecimentos prestados reforçam o empenho da Cfamge no sentido de se conferir melhor clareza, objetividade e transparência à gestão dos recursos públicos.

A apresentação de Notas Explicativas é uma forma relevante de evidenciação complementar das informações contidas nas demonstrações contábeis. Recomenda-se, como boa prática, a utilização das Notas Explicativas, no tocante ao detalhamento da composição do Demonstrativo de Disponibilidades de Caixa sempre, independente do sistema utilizado pelo Estado. E, dentro do possível e razoável, como a tornar mais clara a aplicação de recursos para fins dos índices constitucionais (ASPS e MDE), já deve emitir durante o exercício de 2024, Notas Técnicas contendo as informações relativas as fontes e destinação de recursos vinculados, para fins de subsidiar o acompanhamento das contas governamentais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Portanto, entende-se não atendida a recomendação, motivo pelo qual mantem-se a sugestão.

6.12 – Dívida Ativa

5. Implementação das ações necessárias às adequações na previsão da evolução das receitas de Dívida Ativa, provenientes da Fonte 52 – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais, a fim de conferir maior assertividade entre as duas grandezas.

Esclarecimentos

A SEF, de acordo com informações da Feam, esclareceu, que o aumento da arrecadação identificado pela evolução da receita, a princípio, pode indicar ausência de assertividade, como consequência dos esforços realizados pela Diretoria de Cadastro Ambiental da Semad e pelo Ibama, sistematicamente, para a regularização do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP), além do empenho do Estado em fomentar ações para regularizar a situação fiscal dos contribuintes inadimplentes.

Por outro lado, a Fundação pontuou que a previsão para as receitas de dívida ativa, assim como para as demais receitas, é realizada de acordo com as orientações da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SCPPO/SPLOR/Seplag), no âmbito do ciclo orçamentário, que se inicia com a previsão de receitas para elaboração do PLDO.

A SPLOR/Seplag esclareceu que, considerando que para a elaboração do PLDO as unidades são responsáveis por estimar suas receitas orçamentárias e alimentar o sistema orçamentário com os valores arrecadados no exercício anterior, cabe a cada órgão analisar e propor, com memória e metodologia de cálculo, a previsão do valor das receitas para o exercício seguinte.

Por outro lado, a Subsecretaria ressaltou que as orientações apresentadas pela SPLOR/Seplag são apenas recomendações, cabendo às unidades elaborar as estimativas da forma mais coerente e assertiva.

Isto posto, tendo em vista que a receita de dívida ativa depende da inscrição de créditos a receber nessa conta, que por sua vez é afetada pela composição de múltiplos fatores, tais como situação econômica, política fiscal, dentre outros, a SPLOR/SEPLAG registrou a sugestão de que a unidade responsável pela gestão da dívida ativa seja consultada quando da realização de estimativas envolvendo recursos de tal natureza.

Ao fim, como boa prática para os anos futuros, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento informou que se atentará em aprimorar as orientações/sugestões enviadas aos órgãos, reforçando a sugestão de comunicação multi-setorial, especialmente quando o fato gerador da receita estiver relacionado à atuação de setor diverso daquele que faz a respectiva estimativa.

Análise Técnica

Esta Coordenadoria considera válida a sugestão dada pela SPLOR/Seplag de que a unidade responsável pela gestão da dívida ativa seja consultada quando da realização de estimativas envolvendo recursos de Dívida Ativa, a fim de conferir maior assertividade das estimativas, cujo resultado será acompanhado pela equipe da Cfamge por meio do Siafi e evidenciado nos respectivos relatórios.

V – CONCLUSÃO

Em observância ao § 2º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, procedeu-se ao reexame da Prestação de Contas Anual do Excelentíssimo Senhor Governador, Romeu Zema Neto, referente ao exercício de 2023, que ora se

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

encaminha ao Ministério Público de Contas, em cumprimento ao despacho do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Mauri Torres.

Importante destacar que, em sede de abertura de vista, a Cfamge acolheu, parcialmente, as alegações do Governador do Estado e, em razão dos esclarecimentos prestados, tanto aos pontos de abertura de vista quanto às sugestões de recomendação e determinação, a Cfamge ora faz nova proposta de determinações e recomendações, em substituição à apresentada em seu relatório técnico inicial.

Assim, esta equipe técnica sugere ao Excelentíssimo Conselheiro Relator e aos demais membros do Tribunal Pleno as seguintes **DETERMINAÇÕES**, a serem direcionadas: **Ao Governo do Estado de Minas Gerais**

3.4.2 – Emendas da Comissão de Participação Popular

1. Considerando que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art. 155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.

4.1.2 – Renúncia de Receita

2. A evidenciação contábil da renúncia de receitas prevista e efetivada do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que permanece a ausência dos devidos lançamentos, em consonância com a normatização conferida pela IPC 16 – Benefícios Fiscais, publicada em novembro de 2020, a qual orienta os Estados, Distrito Federal e Municípios a procederem à adequação ao Pcasp.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

3. Elaborar plano de ação, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão, para a regularização da situação financeira e atuarial RPPS dos servidores civis do estado, estruturando um fundo em capitalização e, em caso de opção pela segregação da massa, outro em regime financeiro de repartição simples, com enfrentamento do déficit atuarial de acordo com avaliação atuarial centrado nas medidas estabelecidas no inciso I ou no inciso II do art. 55 da Portaria MTP 1.467/22, e demais medidas acessórias entendidas como oportunas para o atingimento desse objetivo.

4. Adequar a legislação estadual que regulamenta a Previdência Social dos Militares relativas à forma de cálculo do valor dos benefícios referentes à reserva e à reforma de modo a seguir estritamente a prescrição do art. 24-A, I, b do Decreto-lei 667/69; e à idade-limite para o posto de Coronel de, no mínimo, 67 anos, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão.

5. Promover as próximas avaliações atuariais da previdência dos militares em estrita observância à Portaria MTP 1.467/22, especialmente quanto: (i) ao art. 47 e ao art. 36 do Anexo VI, no que se refere à avaliação crítica da base cadastral no relatório de avaliação e sua completude; (ii) aos arts. 36, 39 e 41, relativamente à observância dos parâmetros para as seguintes hipóteses atuariais: tábuas biométricas, taxa de juros atuarial e idade provável de aposentadoria; (iii) ao art. 28, sobre a elaboração dos fluxos atuariais; e (iv) ao art. 66, quanto ao parecer conclusivo a respeito do plano de custeio e da indicação de medidas de equacionamento de déficit atuarial, observado o prazo de um ano a contar do trânsito em julgado da decisão

6. Registrar tempestivamente as provisões matemáticas previdenciárias do IPSM no Balanço Patrimonial, no prazo de um ano a contar do trânsito em julgado da decisão.

7. Reconhecer, no prazo de um ano a contar do trânsito em julgado da decisão, os compromissos com inatividade dos militares, de acordo com as provisões matemáticas apuradas em avaliação atuarial, em cada exercício, no

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Balanço Patrimonial da unidade responsável por seu pagamento, de modo que esse passivo seja reconhecido nesse demonstrativo e, também, no Balanço Patrimonial consolidado do Estado.

7.1 – Educação – Limite Constitucional de Aplicação em MDE

8. Apresentar, para os exercícios futuros, na prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo, um demonstrativo que evidencie os dados estabelecidos no art. 20 da IN TCEMG 02/2021, referentes as receitas e despesas com recursos do Fundeb, sem prejuízo da inclusão de informações adicionais que julgarem relevantes.

9. Seja evidenciada a Disponibilidade de Caixa para os recursos vinculados em ASPS e MDE, por meio da inclusão de nota explicativa com o detalhamento do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, junto ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre, discriminando a composição dos Recursos Não Vinculados de Impostos, dos Vinculados à Saúde e dos Vinculados à Educação, que foram utilizados como despesas em ASPS e MDE no exercício.

6.2 – Despesa com Pessoal

10. Seja incluído detalhamento na execução orçamentária das despesas com pensionistas custeadas pelo Ipsemg quantos aos órgãos e entidades, possibilitando, assim, a sua apuração quando em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, e ainda, em atenção aos princípios da transparência e publicidade.

11. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da decisão, seja informado a este Tribunal o valor total registrado no passivo de férias-prêmio convertida em pecúnia (art. 117, incisos I e II, do ADCT da Constituição Mineira), assim como os pagamentos já efetuados e a expectativa de quitação da obrigação, com a evidenciação tempestiva e correta da informação no Armazém de Informações – Siafi, tanto para os servidores integrantes da Secretaria de Estado de Educação quanto para as demais Unidades Orçamentárias do Poder Executivo.

À Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG

4.5 – Créditos Adicionais

12. Observe as previsões legais para alterações nos créditos iniciais da LOA, evitando a utilização de termos genéricos.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

13. Realizar, a contar de um ano do trânsito em julgado da decisão, avaliações atuariais que contemplem, no mínimo, base cadastral com o rol necessário de informações, hipóteses atuariais compatíveis com a realidade do Instituto, resultado atuarial posicionado no encerramento do exercício de referência e projeções atuarias compatíveis com a realidade do plano e com maior nível de detalhamento, face ao princípio da transparência da administração pública.

14. Realizar, a contar de um ano do trânsito em julgado da decisão, avaliações atuariais que considerem como ativos garantidores para definição de resultado atuarial do fundo apenas aqueles destinados ao lastro das provisões matemáticas previdenciárias, isto é, excluindo-se os ativos atrelados às atividades administrativas, em consonância ao art. 58, V do Estatuto do Iplemg, publicado no Diário Oficial do Legislativo de 30/6/21.

7.1.1 - Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

15. Em decorrência das informações trazidas aos autos, quando do esclarecimento 30, que ao Estado realize a transferência dos recursos do Fundeb ainda retidos no caixa único do Estado (sob a gestão da Secretaria de Estado

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

de Fazenda – SEF/MG), no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado da decisão, para atendimento ao comando previsto no art. 47 da Lei 14.113/20, no sentido de que os repasses e as movimentações dos recursos do Fundo devem ocorrer por meio de contas únicas e específicas, mantidas em uma das instituições financeiras de que trata o art. 20 da referida Lei.

Em adição às determinações acima listadas e diante da seriedade dos temas tratados, a Cfamge sugere ao Colegiado as seguintes RECOMENDAÇÕES ao Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais:

4.6 – Execução Orçamentária da Despesa Global

1. Divulgar base de dados relacionada ao monitoramento dos programas e ações do PPAG de um bimestre até o fim do bimestre subsequente.

5.2 – Balanço Financeiro

2. A apresentação do Balanço Financeiro no modelo proposto pelo Mcasp.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

3. Realizar censo dos militares ativos, inativos e respectivos dependentes, bem como dos pensionistas, para posterior inclusão de todas as informações listadas no art. 36 do Anexo VI da Portaria MTP 1.467/22 na base de dados da avaliação atuarial, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão.

4. Promover, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão, a gestão dos benefícios análogos à aposentadoria e da pensão dos servidores militares pelo mesmo órgão ou entidade do Estado.

6.11 – Restos a Pagar

5. Para que sejam levados em notas explicativas às demonstrações contábeis, os valores que compõem as disponibilidades de caixa, segregadas por órgãos, poderes e seus respectivos fundos, indicando detalhadamente as vinculações de recursos, especialmente, as vinculações de ASPS e de MDE (incluindo FUNDEB), de forma a identificar a destinação de recursos e, assim, assegurar a confirmação de liquidez do ente para suportar seus compromissos financeiros.

6.12 – Dívida Ativa

6. Implementação das ações necessárias às adequações na previsão da evolução das receitas de Dívida Ativa, provenientes da Fonte 52 – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais, a fim de conferir maior assertividade entre as duas grandezas.

7. Para que, até 31/12/24, sejam encaminhados os respectivos registros de apropriação contábil do valor total envolvido na quitação da Dívida Ativa por meio da adjudicação de bens, no valor total de R$ 3,021 milhões, referentes às PTAs 01.000154467-41 e 01.00154477-30.

Ao Ministério Público de Contas

8. Encaminhamento ao Ministério Público de Contas junto a este Tribunal para a adoção das medidas que entender pertinentes quanto à discussão sobre a (in)constitucionalidade dos arts. 204 e 220 da Lei Estadual 5.301/69, tratada no ponto 19 da abertura de vista.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

A Cfamge tem ciência das limitações materiais e financeiras pelas quais passa o Estado e, exatamente por isso, mantém-se aberta ao diálogo e cooperação permanentes com o Poder Executivo, visando identificar possibilidades de aprimoramento da gestão das finanças públicas.

ANA CAROLINA DE MACEDO E MARQUES LANNA:08900642618
Assinado de forma digital por ANA CAROLINA DE MACEDO E MARQUES LANNA:08900642618
Dados: 2024.06.26 15:46:13 -03'00'

Ana Carolina de Macedo e Marques Lanna
Analista de Controle Externo
Coordenadora da Cfamge

ANDRE LUIZ LEMOS ANDRADE GOUVEIA:09311026425
Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ LEMOS ANDRADE GOUVEIA:09311026425
Dados: 2024.06.26 15:26:16 -03'00'

André Luiz Lemos Andrade Gouveia
Analista de Controle Externo

CESIO ANTUNES DIAS JUNIOR:72260866115
Assinado de forma digital por CESIO ANTUNES DIAS JUNIOR:72260866115
Dados: 2024.06.26 14:55:45 -03'00'

Césio Antunes Dias Júnior
Analista de Controle Externo

DANIELA SOARES TOLEDO GUERRA:07786679600
Assinado de forma digital por DANIELA SOARES TOLEDO GUERRA:07786679600
Dados: 2024.06.26 14:21:50 -03'00'

Daniela Soares Toledo Guerra
Analista de Controle Externo

ELIANA VILACA BRINA:42064775668
Assinado de forma digital por ELIANA VILACA BRINA:42064775668
Dados: 2024.06.26 15:07:55 -03'00'

Eliana Vilaça Brina
Analista de Controle Externo

FABIO PORCHER ALVES:97369438015
Assinado de forma digital por FABIO PORCHER ALVES:97369438015
Dados: 2024.06.26 15:41:34 -03'00'

Fábio Porcher Alves
Analista de Controle Externo

GUILHERME CESAR GALINDO:63840626668
Assinado de forma digital por GUILHERME CESAR GALINDO:63840626668
Dados: 2024.06.26 14:30:40 -03'00'

Guilherme César Galindo
Analista de Controle Externo

GUTTENBERG QUINOCA DA SILVA:10037099663
Assinado de forma digital por GUTTENBERG QUINOCA DA SILVA:10037099663
Dados: 2024.06.26 15:01:22 -03'00'

Guttenberg Quinoca da Silva
Analista de Controle Externo

JOAO BATISTA BARBOSA DE SALES:27573583672
Assinado de forma digital por JOAO BATISTA BARBOSA DE SALES:27573583672
Dados: 2024.06.26 14:28:17 -03'00'

João Batista Barbosa de Sales
Analista de Controle Externo

LUCINEIA RIBAS MATOSO:48752517691
Assinado de forma digital por LUCINEIA RIBAS MATOSO:48752517691
Dados: 2024.06.26 14:15:50 -03'00'

Lucinéia Ribas Matoso
Analista de Controle Externo

Maria Júlia Ferreira e Silva
Analista de Controle Externo

MARIA SILVIA REIS:31593526687
Assinado de forma digital por MARIA SILVIA REIS:31593526687
Dados: 2024.06.26 14:38:24 -03'00'

Maria Silvia Reis
Analista de Controle Externo

PAULO HENRIQUE BESE LOBATO:06368630698
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BESE LOBATO:06368630698
Dados: 2024.06.26 14:09:38 -03'00'

Paulo Henrique Bese Lobato
Analista de Controle Externo

RAFAEL AUAD GAMA:08439464665
Assinado de forma digital por RAFAEL AUAD GAMA:08439464665
Dados: 2024.06.26 14:20:33 -03'00'

Rafael Auad Gama
Analista de Controle Externo

SUZANA DE ABREU LEMOS:56993188600
Assinado de forma digital por SUZANA DE ABREU LEMOS:56993188600
Dados: 2024.06.26 14:25:21 -03'00'

Suzana de Abreu Lemos
Analista de Controle Externo

THIAGO COSTA DE OLIVEIRA:00545866316
Assinado de forma digital por THIAGO COSTA DE OLIVEIRA:00545866316
Dados: 2024.06.26 14:17:55 -03'00'

Thiago Costa de Oliveira
Analista de Controle Externo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993

Suporte operacional:

Dyana Maria Teixeira da Cunha Borel - Analista Administrativo Pleno

MARIA BEATRIZ MOREIRA DOS SANTOS:52391809620
Assinado de forma digital por MARIA BEATRIZ MOREIRA DOS SANTOS:52391809620
Dados: 2024.06.26 14:23:44 -03'00'

Maria Beatriz Moreira dos Santos – Oficial de Controle Externo

Cfamge, 26 de junho de 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3695993